



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO 1A INST CIV COM 10A NOM

🏆 13/03/2024 - Protocolo de Sentencias
Nº Resolución: 25
Año: 2024 Tomo: 1 Folio: 211-254

EXPEDIENTE SAC: xxx – P., I. V. C/ PARRA AUTOMOTORES S.A. Y OTRO - ABREVIADO - CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CONTRATO - TRAM.ORAL

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 25 DEL 13/03/2024

SENTENCIA NUMERO: 25.

Córdoba, 13/03/2024.-

Y VISTOS: Estos autos caratulados: “**P., I. V. C/ PARRA AUTOMOTORES S.A. Y OTRO - ABREVIADO - CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CONTRATO - TRAM.ORAL - EXPEDIENTE SAC: xxx**”, traídos a despacho a los fines de resolver y de los que resulta que con fecha 11/08/2022 y 05/09/2022, comparece la Sra. P., I. V., D.N.I. xxx, e inicia demanda de cumplimiento de contrato en contra de PARRA AUTOMOTORES S.A., CUIT 30708843845, y de CIRCULO DE INVERSORES S.A.U. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, CUIT 30561332688, con más los daños y perjuicios, intereses y costas. Especialmente, solicita se condene a las demandadas: **a)** al cumplimiento del deber de información detallada y veraz (art. 4º Ley Nº 24.240 y 1334 del CCCN); **b)** al cumplimiento del contrato de compraventa en tanto obliga a los demandados a hacer entrega del automóvil tal como fuera comprometido; y para el caso de imposibilidad de cumplimiento, deja peticionada en subsidio la resolución contractual atento los graves incumplimientos de la parte demandada; **c)** al pago de un resarcimiento por daños y perjuicios por la suma de pesos quinientos veintiséis mil novecientos (\$526.900) que se corresponden con la suma cuantificada por concepto de *privación de uso* (\$285.600), *lucro cesante* (\$100.000) y *daño moral* (\$141.300), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse; **d)** al pago de una suma equivalente a un automóvil como el adjudicado en concepto de *daño punitivo*, o lo que en más o en menos surja del prudente arbitrio judicial; **e)** se condene a la devolución de los gastos administrativos , derecho de suscripción y adjudicación, y la declaración de

nulidad de la cláusula N° 29 de las Condiciones Generales. A su vez, reclama las sumas indicadas en los arts. 101 inc. 2) y 104 inc. 5) del Código Arancelario, con más sus intereses y costas. Efectúa un relato de los hechos acontecidos. Señala que es de profesión odontóloga, de 43 años, que se encuentra separada y a cargo de su hijo menor de edad (7 años). Que su hijo S. posee una discapacidad denominada Trastorno de Déficit de Atención Humana (TDAH) por lo que requiere ciertos cuidados especiales. Que está encargada de llevarlo y traerlo del colegio, acompañarlo a natación, a casa de sus amigos, y a los distintos eventos que ello insume. Que previo a la contratación poseía un vehículo marca RENAULT Kwid color gris plata modelo 2018, dominio xxx, con no más de 30.000 KM de uso. Que, con intenciones de adquirir un automóvil 0 km, a principios del año 2022 concurrió a la concesionaria PARRA AUTOMOTORES donde fue atendida por el Sr. D. R., empleado de la misma. Que acudió a la misma en razón de ufanarse tanto de manera presencial como en su página web de tener *“stock asegurado”*, tomar el *“usado al mejor precio”* y asegurar *“entrega rápida y segura”*. Que al vendedor le comentó sus intenciones de cambiar su vehículo por uno más espacioso y seguro puesto que en ese momento había invertido en un consultorio odontológico en Villa de María de Río Seco y el viaje en ruta (184 Km desde Córdoba Capital) requería de un auto con mayores prestaciones y elementos de seguridad. Que, con esa información, el Sr. R. procedió a comentarle que existía una oferta irresistible y que se acomodaba a sus pretensiones. Que le ofreció entonces un automóvil CITROEN C4 CACTUS full (modelo SHINE) con caja automática. Le indicó que el precio final del mismo era de \$3.641.200 y que, entregando su automóvil en parte de pago, el saldo del automóvil sería de menos de la mitad dado que se encontraba en muy buenas condiciones. Que no era su intención financiar este producto ya que contaba con todo el dinero disponible en moneda fuerte (dólares estadounidenses) para hacer frente al pago en efectivo. Que le informóasimismo que la concesionaria no tenía en stock en ese momento el modelo pero que si cerraban el convenio de inmediato, el tiempo de espera del vehículo sería de 60 días; caso contrario, el modelo inmediatamente inferior, es decir el Feel Pack Plus (también con caja automática), podría tenerlo en 45 días desde la firma. Que así, prometió *“entrega pactada”* en la cuota 2 cuando podría integrar todo el dinero. Que, en ambos casos, solicitó expresamente que quería un automóvil color bitono, color gris plomo u oscuro con techo negro. Que solicitó al Sr. R. que comiencen la operatoria, lo que sucedió los primeros días del mes de febrero. Que utilizó la tarjeta de crédito para asegurar los pagos y completó un sinnúmero de formularios y documentos cuya copia no le fue entregada. Que atento el tipo de contratación, se le prometió la entrega con los vidrios polarizados, el tanque de nafta lleno, patentamiento bonificado y un sin fin de premios por la venta. Que se fue –en principio- satisfecha con el trato que el vendedor tuvo, tanto que en momentos posteriores fue llamada por otros

dependientes del concesionario para evaluar la conducta del primero y les manifestó todas y cada una de las promesas que supo explicar y la satisfacción por la operatoria. Que ratificó— asimismo— que el vehículo le debía ser entregado en el mes de abril de 2022, que la contratación era por un Citroën C4 Feel Pack Plus bi color y caja automática, todo lo cual fue asentido por la otra parte. Que todo ello, puede ser corroborado con los mensajes que mantuvieron el 22/02/2022 con el vendedor, los cuales transcribe en su demanda. Que el Sr. R. se ocupó de todo cuanto pudo para que la operatoria fuera celebrada, tanto así que hasta generó su usuario de Citroën para poder llevar adelante distintas gestiones que desconocía. Transcribe el chat que mantuvo por WhatsApp con el mismo, el día 02 de abril del 2022. Que, una vez realizados estos trámites, el Sr. R. le informó que el precio total para cancelar el automóvil ascendía a pesos \$3.641.200, siendo la diferencia entre *“la que viene por plan”* al full (la que había solicitado), un total de \$194.100. Que, a los fines de despejar cualquier duda, reiteró si el precio total y definitivo por el vehículo era el de \$3.641.200. Que insistió en la consulta todo lo cual le fue ratificado: *“El precio final de la operación era de \$3.641.200, más “los gastos”*, entendiendo que ello se refería a los gastos de entrega del bien. Transcribe chats del 2/4/2022. Advierte que fue el propio dependiente de la demandada quien ratificó todo lo acordado previamente: (i) el precio del vehículo; (ii) que los tres modelos (Shine, Feel pack plus y feel pack) tenían el mismo precio y (iii) que ese era el precio final del vehículo al que se le adicionarían *“los gastos”* de entrega. Que —asimismo—, informó cierta diferencia de precio entre su operatoria y la *“venta directa”* ejemplificando que ésta era la más conveniente dado que se ahorraría *“2 millones de pesos”*. Transcribe chats del 2/4/2022. Que, por último, aclara que informó debidamente al dependiente de la concesionaria que esta operación consumía todos sus ahorros y que no poseía otro vehículo, y que tiene un hijo menor del cual se ocupa de manera casi absoluta. Que tres días después, solicitó nuevamente el precio total del vehículo ya que debía retirar el plazo fijo y arreglar la venta de moneda extranjera. Transcribe intercambio de mensajes de los días 02/04/2022, 05/04/2022 y 08/04/2022. Sostiene que fue clara y específica con sus pedidos, y luego de constantes pedidos, comenzaron las evasivas y los intentos de este señor de convencerla de continuar con la operación. Que, ante sus consultas sobre el precio total, estratégicamente este vendedor eligió llamar para volver a convencerla sobre las distintas bonificaciones y los beneficios de esta forma de contratar. Continúa diciendo que días después, otro dependiente de la demandada, de nombre *“A.”* se comunicó con la actora para continuar con la operación y a quien, en todo momento, le recordó las promesas realizadas por parte de Damián. Transcribe chats del 11/04/2022, 12/04/2022 y 13/04/2022. Advierte —a esta altura— que había cuestiones que le generaban ciertos malestares en cuanto al deber de información se refiere. Que con relación a la bonificación del patentamiento, preguntó directamente y la respuesta

obtenida fue evasiva. Que no ha sido categórico el interlocutor quien, para no negarle la bonificación prometida por el Sr. R., prefirió dilatar al momento del patentamiento su disgusto. Que –asimismo-, con relación a la entrega, consultó debidamente si el plazo era de 45 a 60 días, a lo cual se le respondió que ese tiempo “*dependía de fábrica*”, todo lo cual incumple con las promesas realizadas por el otro dependiente. Que se comunicó con Damián, el vendedor, nuevamente para ratificar todo cuanto le había prometido. Que, tal como se advierte, no quería llegar claramente a estar 6 meses esperando la entrega del automóvil que le fuera prometido. Que –paralelamente-, fue contactada por otra dependiente de Parra Automotores S.A., de nombre “A.”, quien sería la encargada de recibir los pagos y quien le informó resultar ganadora de la licitación. Que, a ella, nuevamente, le reiteró todos y cada uno de los extremos contratados. Que, ante tal descoordinación, se remitió al vendedor nuevamente para despejar sus dudas acerca de todo este vaivén informativo dentro de la propia empresa. Transcribe chat del 12/04/2022 con el Sr. R. Que el día 13/04 recibió la llamada de la concesionaria donde se le informaba que el automóvil que buscaba, no estaba en stock y que si quería uno con caja automática debería esperar un año más, todo lo cual la desilusionó. Que, ante ese estado de cosas, se resignó a tener un automóvil con caja manual - y ya no automática- e insistió, aunque sea, en mantener el color del vehículo. Transcribe chat del 13/04/2022 con A. P. El mismo día, se comunicó con D., generador de promesas e ilusiones, para hacerle saber de su malestar con todo lo comprometido. Que para cerrar la operatoria tuvo que vender su vehículo y ya nada de lo prometido era cierto, por lo que, preparándose para otro disgusto, solicitó nuevamente certezas acerca de lo que había comprado ya que cada día que pasaba se devaluaba su pedido, pues de un tope de gama, bitono, automático con entrega en 46 a 60 días pasó a esperar un modelo de gama media, de un solo tono y con caja manual. Transcribe chat con A. P. del 18/04/2022. Continúa diciendo que nada de lo prometido era cierto ya que ni siquiera la concesionaria tenía la certeza de cuándo podrían hacer entrega del vehículo, a contrario de las promesas realizadas al momento de contratar. Que mantuvo nuevamente comunicación con D. consultándole acerca de este plazo. Transcribe intercambio de mensajes del día 18/04/2022. Afirma que al momento de contratar se le ofreció un modelo C4 tope de gama (SHINE) o su inmediato anterior (Feel Pack Plus), con caja de transmisión automática y color bitono. Que ya vimos que el color bitono fue también incumplido por lo que solicitó que el color monotono sea oscuro, todo lo cual, tampoco pudo ser cumplido. Cita chats con A. P. del 22/4/2022. Que –asimismo- se le hizo firmar un “anexo de plazos” en los que, de manera abusiva se la obligaba a renunciar a los plazos comprometidos, lo cual era la principal obligación. Se la condicionó -de manera abusiva- a firmar dicho anexo para proceder a la finalización del trámite sin el cual, no podría continuarse con la contratación. Transcribe chats con A. P. de

fecha 26/4/2022. Que aun así firmó el anexo en disconformidad y bajo reserva de ley con la siguiente expresión: *“Yo, P. I. V., DNI N° xxx firmo este anexo a la nota de pedido en disconformidad, bajo reserva de ley, ya que al momento de cerrar trato se me informó que el tiempo de entrega del vehículo sería de 45 días”*. Que luego se le volvió a exigir otro monto de dinero, ahora en concepto de *“cambio de modelo”* y *“derecho de adjudicación”*. Transcribe chat con A. P. del 29/4/2022. Que, como si todo lo relatado fuera poco, resulta que al parecer no habría cancelado el total del vehículo pese haber abonado todos y cada uno de los pagos requeridos, por lo que solicita se ordene la rendición de cuentas en los términos del art. 1334 del CCCN. Transcribe chat con A. P. del día 6/6/2022. Incumplimiento de la entrega: que se cumplió el plazo prometido para la entrega. Que pasaron mucho más que 60 días tanto desde la fecha de la contratación (febrero de 2022) como de la adjudicación (abril de 2022) sin que hasta la actualidad le fuera entregado el automóvil. Que, aun aceptando la entrega de un automóvil de menores prestaciones, no solamente no se le devolvió dinero (quita proporcional) sino que resulta que aún debe algún saldo de precio ya que *“debería 3 o 4 cuotas”* según consta en el chat transcripto. Que la violación continua al orden público ha quedado de manifiesto: al momento de contratar se le prometió todo cuanto estuvo al alcance de los vendedores para que luego de invertir todos sus ahorros y vender su vehículo, sorpresivamente se enterare que (i) el precio total del vehículo no era el precio total del vehículo; (ii) el color elegido no podría ser elegido; (iii) el plazo de entrega resulta inexistente y ya no se trata de un plazo cierto sino totalmente arbitrario; (iv) pese haber abonado un vehículo de contado, aún debía dinero; (v) pese haber abonado el precio de un vehículo tope de gama, recibiría uno de menores prestaciones y aún debe dinero; (vi) las bonificaciones prometidas no serán respetadas; (vii) ha sido obligada a renunciar derechos de manera totalmente abusiva y sorpresiva. Que no caben dudas que nos encontramos ante una relación de consumo. Que, por un lado, tenemos a una consumidora, usuaria de los servicios y productos prestados por las demandadas y por el otro, a proveedores profesionales en los términos de ley. Que es plenamente aplicable al presente las previsiones del art. 42 de la Constitución Nacional, la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, el capítulo I del título III del Código Civil y Comercial de la Nación, y demás normativa protectoria de los derechos de consumidores y usuarios. Que siendo esto así, se deriva la solución que se procura con la interposición de la presente en virtud del incumplimiento de las obligaciones a cargo de las demandadas. Voluntad de las partes al momento de contratar: que es claro y evidente que la voluntad de las partes al momento de contratar ha sido la de perfeccionar una compraventa (arts. 1123 y 1092 CCCN). Que, por un lado, la actora estaba decidida a pagar el precio de un bien de contado (C4 Cactus SHINE o Feel Pack Plus, caja automática, bitono) y por el otro, la concesionaria estaba dispuesta a realizar la venta de dicha unidad. Que el vendedor -por

motivos que desconozco- decidió que la mejor manera de adecuar dichas voluntades era mediante la suscripción de un plan de ahorros. Que en aquél momento expresó que *“ahorraría 2 millones de pesos”*, que *“la entrega era pactada entre los 45 y 60 días”*, que *“era el formato más conveniente ya que los tres modelos (feel, feel pack plus y shine) tenían el mismo precio”* y cuantas mentiras más. Que, por su parte, siempre ha tenido a su alcance el precio total del bien, puesto que la operación quería perfeccionarla al contado, pero -cooptada por las sugerencias del especialista- suscribió el contrato de auto-ahorro, el que claramente le ha resultado perjudicial. Se agravia de haber sido inducida a contratar mediante el sistema de plan de ahorros y no mediante venta tradicional. Señala que ambas formas tienen como causa fin la compraventa de un bien en específico, en este caso, un automóvil C4 Cactus Feel Pack Plus, con caja automática, color bitono, por lo que no habría -en principio- lesión a derecho alguno. Hace presente las particularidades que hacen -de manera subrepticia- que el tipo de contratación resulte perjudicial para sus intereses. No estamos hablando solamente del tiempo de espera inicial, y la falta de cumplimiento del mismo. Lo que resulta realmente gravoso para sus intereses económicos es que este tipo de contratos posee un costo financiero oculto que no es explicado a los consumidores, como ha sucedido en el presente caso. Es que este contrato esconde un sobreprecio que no le debería haber sido cobrado ante la evidente incoherencia entre la causa fin y la pretensión de las partes. Que a raíz de la falta de entrega del vehículo ha advertido que los costos ocultos -que no se explican al momento de contratar- son (art. 3 y 4 Solicitud de adhesión): Derecho de inscripción: 2.5% del valor del vehículo. Derecho de adjudicación: 2% del valor del vehículo. Gastos administrativos: 0.119% del valor del vehículo por mes. Es decir que, mediante este tipo de contrataciones, ha abonado casi un 5% más del valor del vehículo cuando su voluntad siempre ha sido el pago de contado de la unidad. Que la mecánica inducida por el codemandado PARRA AUTOMOTORES S.A., le ha valido un incremento injustificado del valor del vehículo en el orden del 5%, el que a la fecha es equivalente a \$200.000 (Precio del bien: \$4.000.000 x 5/100). Que es por ello, que solicita se acoja la demanda en todas sus partes ordenando a la sociedad de ahorro a perder sus honorarios por administración -de manera retroactiva y a favor de su parte-, así como la devolución de los conceptos “derecho de adjudicación” y “derecho de suscripción” por la evidente ejecución ruinosa de sus obligaciones en los términos del art. 1325 del CCCN. Cumplimiento del contrato. Nulidad de la cláusula N° 29. Señala que resulta discusión ya superada el alcance de las normas contenidas en los arts. 7, 8 y 37 de la Ley N° 24.240, por lo que -en una lectura armónica con el art. 12.2 de la Resolución IGJ 08/15- la consecuencia lógica de tales premisas es la declaración de nulidad de la cláusula N° 29 de las condiciones generales suscripta. Es que los arts. 7° y 8° de la Ley °24.240 establecen con claridad que la/s oferta/s realizadas resultan

integrantes del contrato como el celebrado. Transcribe el art. 12.2 de la Resolución IGJ 08/15. Continúa diciendo que la renuncia de derechos resulta una cláusula abusiva que debe tenerse por no escrita (art. 37 LDC). Que la cláusula cuya declaración de nulidad se requiere expresa que “(...) *la Sociedad Administradora determina y el suscriptor reconoce expresamente que: a) Son nulas todas y cada una de las bonificaciones y/o compromisos que otorguen unilateralmente los concesionarios y agentes por cuenta de la Sociedad Administradora y/o la Fabricante, sin la debida autorización de las mismas (...)*” (...) “*En caso que el Solicitante no denuncie por escrito las promesas o compromisos efectuados por el concesionario interviniente, las mismas se extenderán pactadas entre el Solicitante y el Concesionario o agente y ajenas a la relación jurídica que se entable entre el Solicitante y la Sociedad Administradora, será tercera y carente de toda responsabilidad respecto de las citadas promesas o compromisos*”. Que resulta una cláusula claramente abusiva cuyo efecto es limitar la responsabilidad por daños, renunciando a derechos y provoca un desequilibrio significativo entre las partes, en su perjuicio (art. 1119 CCCN). Que es por ello que siendo válidas las promesas realizadas por los dependientes de la concesionaria, se requiere del órgano jurisdiccional la orden de cumplimiento del contrato tal como fuere pactado: entrega de un automóvil C4 Cactus Feel Pack Plus, con transmisión automática, color bitono Color gris plomo u oscuro con techo negro, con llantas negras, con los vidrios polarizados, el tanque de nafta lleno, patentamiento bonificado (\$65.000) y todas cuantas queden acreditadas en autos. Que, en subsidio, para el caso de imposibilidad de cumplimiento, deja peticionada la resolución contractual atento los graves incumplimientos de parte de la contraria.

Cumplimiento del deber de información. Que—asimismo— resulta esencial la condena al cumplimiento del deber de información debiendo realizarse una rendición de cuentas por parte de ambas demandadas especificando: (i) precio final de compra del vehículo; (ii) precio de venta del vehículo al concesionario por parte de la fabricante (art. 32.2 Res IGJ 08/15); (iii) Cantidad de dinero pagada por esta parte y su imputación. Que resulta sospechoso que — pese haber sido informado un precio final, total y cancelatorio— a la fecha aún continúe debiendo “3 o 4 cuotas”. Responsabilidad de la Sociedad Administradora: que si bien es cierto que la operatoria se ha realizado directamente entre esta parte y la concesionaria, no es menos cierto que la Sociedad Administradora resulta—asimismo— responsable por los hechos de ésta. Es que pese a algún tipo de defensa a ensayarse en relación a la situación interna y oponer el contrato de concesión (art. 1502 CCCN), no es menos cierto que estamos frente a una relación de consumo y la responsabilidad resulta objetiva y solidaria (art. 40 LDC) así como frente a contratos conexos (arts. 1073 a 1075 CCCN), cuya finalidad y función económica es común: la venta de un automóvil a un particular.

DAÑOS. Señala que nuestra legislación civil adopta el principio de la reparación plena de los daños, conforme al cual la

finalidad del resarcimiento es procurar restablecer a la víctima al mismo estado en que se encontraba antes del acaecimiento del suceso dañoso, el equilibrio destruido por aquél, para colocarlo de esta manera y a expensas de los sindicados como responsables, en la misma o parecida situación patrimonial a la que se hubiese hallado si aquél no hubiese sucedido o compensar el sufrimiento con la posibilidad de acceso a actividades placenteras; todo esto sobre la base de lo dispuesto por los arts. 1737, 1739, 1740, 1746, 1749 y cctes. del C.C.C.N. Ello no se agota aquí sino que deben ser reparadas aquellas consecuencias derivadas del hecho dañoso que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas así como aquellas que resulten de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto. Que deben ser reparadas todas aquellas consecuencias inmediatas y mediatas previsibles que surgen a partir del evento dañoso conforme los art 1727, 1738, 1741 y Concordantes del C.C.C.N. Que, a partir de los hechos relatados, y a los fines de visualizar la repercusión en la esfera patrimonial, y muy especialmente la incidencia en la esfera personal/moral como consecuencia del mismo, se relacionan a continuación los daños que reclama sean indemnizados conforme la debida prudencia judicial -Art. 334 y 335 CPCC-. **a) Daño emergente:** afirma que el presente rubro se compone de lo que surja de la pericial contable y consiste en la devolución de todos los cargos administrativos pagados a la sociedad de ahorro en concepto de honorarios por administración y los derechos de “inscripción” y de “adjudicación” previamente señalados en sus porcentuales. Se hace saber que en este momento no le es posible determinar dicho daño en virtud de los incumplimientos de la contraria y que son estas quienes deben rendir cuentas de las imputaciones de pagos ya que esta parte se ha limitado a consultar siempre y en todo momento cuál era el precio total de contado y pagar cuanto se le ha informado. **b) Privación de uso:** que el daño resarcible se compone de todos los gastos por privación de uso en los que su parte se encuentra debido al incumplimiento en la entrega del automóvil. Que por ello solicita que se condene a las demandadas al pago por privación de uso del vehículo automotor desde que las demandadas se encuentran en estado de incumplimiento y hasta la efectiva de entrega del rodado. Que así, en tanto el daño surge notorio de los propios hechos relatados (art. 1744 CCCN), considera apropiado cuantificar el mismo en la suma de pesos seis mil ochocientos diarios (\$6.800). Hace saber que el uso de un automóvil, resulta esencial para el desarrollo de sus actividades diarias. Señala que vive en Barrio Liceo Procrear, y su lugar principal de trabajo es en Villa Allende, es decir, a 16 Kilómetros, y su hijo asiste al colegio xxx en la misma ciudad. Que a las 07:30 pasa a buscarla por su casa indistintamente el Sr. R. A. B. o el Sr. M. A. M. con quienes se dirigen hacia el colegio de su hijo, luego la llevan al consultorio odontológico. Que a las 13.00 hs., hacen el camino inverso, es decir: del consultorio a la escuela, y de la escuela a su casa para almorzar junto a él y su madre y luego retornar nuevamente a su lugar

de trabajo. Que, a las 19 horas, la buscan nuevamente desde Villa Allende hacia su lugar de residencia. Que los días Lunes y Miércoles, su hijo tiene Natación por lo que el tramo recorrido es desde su casa hacia el natatorio. Que los días Viernes, lo llevan al Hospital Misericordia en la Av. Vélez Sarsfield para su tratamiento de psicología y psicopedagogía. Que el costo por tramo es el siguiente: a natación: \$500; a Villa Allende: \$1700, más peaje. Que siendo este hecho de público y notorio (Art. 1744 CCCN), la prueba del daño no merece ser acreditada fehacientemente, sin perjuicio de lo cual igualmente se ofrecen las testimoniales de los remiseros mencionados anteriormente. Que, toda vez que el plazo de 60 días para la entrega del vehículo prometido ha vencido el 26/06/2022, teniendo en cuenta que se ha contabilizado la fecha desde el pedido de la unidad -26/04/2022- y no el de contratación, la demandada posee 42 días de incumplimiento al 08/08/2022 (fecha de realización de esta demanda). Que, por ello, el cálculo del rubro aquí peticionado asciende a la suma de pesos \$285.600 obtenido de multiplicar los \$6800 diarios por los 42 días desde el estado de incumplimiento. Hace reserva de ampliar dicho monto hasta tanto se produzca la efectiva entrega del bien. **c) Lucro cesante:** reclama por este rubro la suma de pesos cien mil (\$100.000) a razón de cincuenta mil pesos (\$50.000) mensuales dejados de percibir ante la falta de entrega del vehículo puesto que ha visto truncado el proyecto de ampliar su red de trabajo en Villa de María de Rio Seco, tal como lo tenía previsto al momento de contratar. Es que tenía la posibilidad de abrir una sala de consultorio en la Clínica xxx de aquella localidad. Tanto es así que, al momento de la frustración del contrato, la Secretaria de la Clínica, Sra. M. R. V. debió contratarle un flete para hacerle llegar los elementos que había trasladado allí y realizar la reversión de las contrataciones acordadas previamente. Que dicha frustración le supone una merma en sus ingresos de la suma reclamada, todo lo cual merece su debida reparación integral. Hace reserva de ampliar este monto hasta el momento del dictado de la sentencia toda vez que el perjuicio se extiende en el tiempo. **d) Daño moral:** afirma que esta situación ha producido malestares espirituales y psicológicos que provocaron desasosiego e inestabilidad en su vida. Que se ha visto obligada a realizar cantidad de trámites y exigencias de las demandadas, sin que pudiera obtener la consecuencia natural del contrato suscripto, a expensas de la falta de información y de los procedimientos previstos legalmente para estos casos por exclusiva responsabilidad de las demandadas. Que ha tenido que afrontar incumplimientos de los más variados debido a la desaprensión de las demandadas quienes en todo momento le negaron una respuesta, sólo silencio, evasivas y dilatorias mientras debía continuar pagando las cuotas que le eran impuestas. Que, a su vez, gran amargura se llevó al enterarse que diariamente se publicita el mismo automóvil que no le es entregado por medios radiales, gráficos, y demás sin ningún tipo de consecuencia. Confusa situación si tenemos en cuenta que el demandado CITROEN conoce desde la fecha

de contratación que debían tener listo su automóvil para esta fecha. Que si bien puede considerarse que un automóvil no es un bien de primera necesidad, ha adquirido especial relevancia en esta época de aislamiento social que impide desplazarse en transporte público y aconseja viajar en autos particulares. Que lo real y cierto es que el sometimiento a un proceso judicial no resulta una actividad gustosa, sino que al contrario resulta ingresar a una situación de incertidumbre que agrava los daños ya acaecidos. Que someterse a un proceso que puede durar varios años, importa un doble agravio: personal y específico a los sujetos de derecho, y colectivo a la sociedad en su conjunto. Que lo dicho ha provocado -y aún continúa haciéndolo- una gran incertidumbre respecto de sus finanzas y de cuándo obtendrá el automóvil que las demandadas en su conjunto le prometieron entregar si pagaba la cantidad de dinero que se le requería, no sin antes alargar dicho monto. Que esta indemnización se configura cuando se causa una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona. También cuando se le provocan padecimientos físicos o se perturba la tranquilidad y el ritmo normal de la vida, suponiendo esta hipótesis la privación o disminución de los bienes con cierto valor en la vida del hombre o la mujer, como podrían ser sus afectos legítimos, su faz, su tranquilidad de espíritu, su libertad individual, su libertad física y su honor, entre otros. Cabe mencionar que, con anterioridad al daño, su vida se desarrollaba con total plenitud. No sufría de malestares, desconfianza del sistema financiero, angustia o similares. Que estos episodios, que serán acreditados en la etapa procesal correspondiente, han sido generados por la constante incertidumbre respecto de cuánto debía pagar, someterme a procesos administrativos y judiciales y abonar una obligación sin causa. Que a los fines de materializar la merma espiritual sufrida, es necesario tener en cuenta un aspecto que suele ser tomado por la jurisprudencia dominante a la hora de efectuar la cuantificación del daño extrapatrimonial, esto es la edad de la víctima, la cual se traduce en mayores indemnizaciones cuando el perjuicio se prolonga en el tiempo. Que al momento de los hechos tenía la edad de 44 años, por lo que la incapacidad sufrida como consecuencia de la conducta contraria a derecho de la parte demandada, la ha privado de disfrutar situaciones propias de la edad, llevar una vida relajada, disfrutar de momentos simples con su hijo, no depender de un remisero para realizar sus actividades diarias, a causa de los hechos relatados anteriormente. Que esta situación de incerteza y malos tratos le ha llevado a desequilibrios del sueño, ansiedad y depresión, los que serán probados oportunamente. Es importante mencionar que el art. 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación ha receptado la teoría de los placeres compensatorios la cual consiste en el otorgamiento de una satisfacción o un placer al damnificado mediante los eventuales bienes que esté puede obtener, ello a los fines de mitigar el dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias. Que lo que se propone es que frente a un padecimiento espiritual, se

le otorgue a la víctima, una suma de dinero equivalente que detenta una función instrumental para adquirir bienes que cumplan el objetivo de mitigar ese padecimiento espiritual que sufre. La técnica a los fines de su cuantificación implica, necesariamente, que el demandante explicita cuáles son los bienes que persigue adquirir con el monto requerido y porque pueden recomponer el disvalor espiritual y probar su valor. Que, como se acreditará en la etapa procesal correspondiente, la incapacidad que detenta la ha cambiado de manera radical. En este sentido, se ha reiterado en la jurisprudencia que la satisfacción sustitutiva debe poseer una entidad suficiente como para implicar un cambio en la vida del damnificado, sea por brindarle habitación, confort o una gran capacidad de esparcimiento a largo plazo. Que considera razonable -atento a los placeres compensatorios- la suma de pesos ciento cuarenta y un mil trescientos (\$141.300) -o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse- o aquella que resulte plausible a los fines de adquirir un paseo por el Calafate. **e) Daño punitivo:** Que atento el grave incumplimiento de las obligaciones legales a su cargo por parte de las demandas, solicita se aplique daño punitivo. Señala que el llamado daño punitivo o multa civil se encuentra regulado en el art. 52 bis de la Ley 24.240, el cual transcribe en su presentación. Continúa diciendo que para resultar procedente la aplicación del daño punitivo se deben configurar ciertos requisitos, a saber: a) El proveedor deberá haber incumplido sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor; b) La parte perjudicada debe pedir su aplicación; c) La pena es independiente de otras indemnizaciones que pudieran corresponder; d) Se fija un tope de cinco millones de pesos \$5.000.000. Que dichas exigencias legales se configuran respecto de la parte demandada, debido a que esta ha violado obligaciones cuya fuente no sólo surge expresamente del Estatuto Consumeril, sino también de la legislación de fondo. Que la desaprensión por dar una respuesta a sus reclamos, fueron iniciados en sede extrajudicial. Que, respecto de la obligación de entrega, todas las demandadas han hecho caso omiso a las obligaciones emergentes que les corresponden. Que –además- existen claros incumplimientos legales al deber de información toda vez que lo ofertado no se correlaciona con lo realmente vendido. Que se le ofertó un auto tope de gama (Feel Pack Plus, color bitono oscuro con caja de transmisión automática) y luego le fue impuesto un automóvil de menores prestaciones, con caja de transmisión manual y del color que les quedaba. Que además no ha quedado claro el precio que he abonado por el bien, por lo que pese haber abonado el saldo total y cancelatorio que le fuera oportunamente requerido (\$3.641.200) al día de la fecha aún debería “3 o 4 cuotas” más. Que es claro que la modalidad contractual dispuesta para vehiculizar el negocio jurídico ha resultado más onerosa que la dispuesta entre partes y del propio contrato surge un sobreprecio del orden del 5% del valor del contrato. Que se le ha hecho firmar renunciaciones de derechos claramente abusivas las que, de manera sorpresiva, le han sido impuestas en una etapa avanzadísima de la relación y pretendiendo

justificar los incumplimientos antes mencionados. Que no es ocioso advertir que el formulario preimpreso que le han hecho signar no posee visos de ser único y no es mostrado a los consumidores hasta llegado el momento del pago de precio, todo lo cual torna a dicha conducta en merecedora de la aplicación del instituto bajo análisis. Que aún fuera cierto que existe algún impedimento material o legal que ocasiona la falta de entrega, la falta de información respecto de cuál es ese presunto problema y la continuación de las ventas y adjudicaciones -a sabiendas que no pueden entregar los automóviles- no hace más que agravar los deberes especiales de conducta y justificar aún más la sanción que aquí se reclama. Que si fuere cierto que a la fecha existen problemas con las entregas, lo primero que deben hacer las demandadas en su conjunto es informar a sus clientes y potenciales clientes a efectos que estos puedan tomar decisiones libres en relación a ello. Que, al contrario, con ánimos de vender aún más sin tener posibilidades de hacer entrega de las unidades, omiten deliberadamente informar de esta situación a los consumidores con la expectativa de ganancia por sobre los deseos y frustraciones de sus clientes. Que no se advierte a la fecha en el particular ninguna comunicación en tal sentido y las páginas web de todas las demandadas nada dicen al respecto, sino que promocionan las ventas de sus productos que en teoría no pueden entregar. Que es por ello que solicita una sanción ejemplar en virtud de los incumplimientos denunciados y la relación costo beneficio que realizan las demandadas respecto de ellos tomando a sus clientes como meros medios para conseguir sus fines de lucro. A tal fin es necesario remarcar: incumplimiento de obligación legal de información; deber de trato digno y equitativo respecto de los consumidores; violación a obligaciones impuestas por Resolución 08/15 IGJ; violación del deber de buena fe; violación del deber de seguridad de los intereses económicos. Que este instituto tiene una finalidad preventiva y correctiva tendiente a modificar el comportamiento de los agentes en el mercado cuando estos actúan con gran indiferencia respecto de los derechos ajenos. La incorporación de este dispositivo tuvo además como finalidad que las empresas no calculen sus beneficios económicos con incumplimientos contractuales, sino que respeten los derechos de los consumidores y usuarios, cumpliendo con sus obligaciones legales y contractuales. Que esta forma de sanción civil, tiene una naturaleza disuasoria y preventiva de las conductas lesivas en las que puedan incurrir los proveedores de bienes y servicios, teniendo como finalidad la desaparición de los beneficios injustamente obtenidos de la actividad dañosa y así lograr prevenir futuras conductas dañosas. Que solicita la aplicación del daño punitivo a las demandadas con el fin de que las mismas puedan modificar su conducta en casos similares en los que puedan incurrir en el futuro. Que se busca que cada vez que un consumidor quiera hacer valer sus derechos constitucionalmente reconocidos frente a una conducta abusiva, las demandadas no incurran en la clase de acciones antojadizas, arbitrarias y contrarias a la ley,

las que han sido expresadas en la demanda. Cita jurisprudencia del TSJ. Cuantificación Daño Punitivo: la temática relativa a la cuantificación tiene como límite máximo el establecido por la propia legislación en el art. 47 del Estatuto Consumeril. A los fines de la cuantificación de este rubro se debe tener en cuenta las pautas que surgen del art. 49 de la LDC que, si bien refiere a la sanción administrativa resulta útil para considerar también la sanción punitiva. Dichos aspectos a tener en cuenta son: a) el perjuicio resultante de la infracción; b) la posición en el mercado del infractor; c) la cuantía del beneficio obtenido; d) el grado de intencionalidad; e) la gravedad de los riesgos y de los perjuicios sociales y su generalización; y e) la reincidencia en la conducta. Que algunos autores entienden que la determinación de la multa depende del prudente arbitrio judicial, debiendo tener en cuenta a tales fines: la capacidad económica del dañador, la naturaleza y grado de reproche, la extensión del beneficio obtenido, la propagación de los efectos de la infracción, la prolongación en el tiempo del daño y la extensión de los riesgos sociales. Que toda vez que no es su intención enriquecerse en aras de los incumplimientos de las contrarias, solicita que se disponga un destino mixto de la sanción disuasoria. En el entendimiento que estas conductas son realizadas en virtud del desconocimiento de usuarios que tal vez no se aventuren a denunciar las prácticas por desconocimiento, solicita que el cincuenta por ciento (50%) de la multa sea destinada a entidades determinadas por el Tribunal con cargo de ser aplicadas a Educación para los usuarios de planes de ahorro. Bien puede ser alguna entidad del tercer sector de esta provincia, bien la Dirección provincial de Defensa del Consumidor o bien puede ser el mismo Centro Ricardo Núñez de este Poder Judicial. Que deberá tenerse especial consideración que esta no es la primera vez que el concesionario demandado es sancionado en virtud de este tipo de incumplimientos sino que este Poder Judicial ya ha impuesto una sanción ejemplificadora -incluso ratificada por el Tribunal Superior de Justicia- sin que el valor de esa multa pudiera corregir el ánimo de lucro ilegal llevado adelante por las prácticas comerciales abusivas como lo es la manipulación de los precios al consumidor. Cita jurisprudencia. Que -por todo lo expuesto- solicita se condene a las demandadas al pago de una suma equivalente a un automóvil como el ahorrado por esta actora, o lo que en más o en menos surja del prudente arbitrio judicial a mérito de las probanzas de autos. ***Solicita publicación de la sentencia:*** que en los términos del art. 54 bis de la LDC solicita se ordene a la parte demandada a publicar la sentencia en sus páginas web, así como en los diarios de mayor circulación de esta provincia y en medios de televisión (debiendo abreviarse los nombres propios de la actora y su hijo) para una mayor información a la sociedad, todo ello a cargo de las demandadas.

Solicita tutela anticipada: peticiona al tribunal que ordene una medida de tutela anticipada consistente en ordenarle a las demandadas la inmediata entrega de un automóvil 0KM o de

hasta 15.000 KM modelo C4 CACTUS, o similar (art. 10 bis LDC) a efectos de prevenir la continuidad de los daños ya ocasionados (art. 1711). Que para el caso que las demandadas aleguen no tener ese modelo de automóvil, deberá ser entregado como muleto un automóvil de similares características, así posea mayores prestaciones, y ser entregado en tenencia a la actora para que pueda desarrollar su vida diaria. Ofrece pruebas. Hace reserva del Caso Federal.-

Con fecha 01/11/2022 **rectifica el monto demandado** en forma provisoria para los rubros daño emergente y daño punitivo. Señala que en concepto de **daño emergente** se peticiona la suma de pesos ciento ochenta y un mil ciento ochenta y nueve (\$181.189), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse que se corresponden con: a) Derecho de Inscripción (2.5% del contrato) \$91.030 obtenido del porcentual indicado sobre el valor del bien a mayo de 2022 (\$3.641.200); b) Derecho de adjudicación (2.0 % del contrato) \$72.824 obtenido del porcentual indicado sobre el valor del bien a mayo de 2022 (\$3.641.200); c) Gastos administrativos: \$17.335 obtenido a partir de multiplicar \$3.467 por las cinco cuotas abonadas. Que, así, 91.030 + 72.824 +17.335, totalizan la suma de pesos \$181.189. Que en relación al **daño punitivo**, se peticiona la suma de pesos quinientos mil (\$500.000), o lo que el prudente arbitrio judicial determine de conformidad a las constancias de autos. **Introduce pretensión subsidiaria:** señala que a los fines de resguardar sus derechos, y para el caso que al momento de la contestación de la demanda los accionados pongan a disposición el vehículo “de ahorro”, es decir, el modelo C4 CACTUS modelo FEEL, y decidiera hacer uso de la opción de tomarlo, deja interpuesta como pretensión subsidiaria la diferencia de valor entreése modelo y el contractualmente convenido con el representante de la concesionaria CITROEN C4 CACTUS full (modelo SHINE) o Feel Pack Plus, el que resulte mayor, ambos con caja automática. Ofrece prueba informativa. –

Con fecha 09/11/2022 estima de manera provisoria el **monto total reclamado** en demanda. Solicita se condene a las demandadas al pago de un resarcimiento por daños y perjuicios por la suma de pesos UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE (\$1.208.089) que se corresponde con la suma cuantificada por concepto de privación de uso (\$285.600), lucro cesante (\$100.000), daño moral (\$141.300), daño emergente (\$181.189), y daño punitivo (\$500.000), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse. – Impreso a los presentes el trámite de juicio oral (24/11/2022), con fecha 10/02/2023 comparecen los Dres. JORGE HORACIO GENTILE y JUAN IGNACIO CORTEZ en el carácter de apoderados de la demandada “PARRA AUTOMOTORES S.A.”, y contestan la demanda pero en forma extemporánea, conforme lo ordenado mediante proveído de fecha 15/02/2023. En dicho proveído se corre traslado a la actora de la documental ofrecida por la demandada (v. 15/02/2023), siendo evacuado por la misma con fecha 02/03/2023.- El día

10/05/2023 comparece la Dra. Paula Mariana Calderón, en el carácter de apoderada de la codemandada “CIRCULO DE INVERSORES SAU DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, conforme poder que adjunta a su presentación, y contesta la demanda solicitando su rechazo, con costas. Sostiene que no existió incumplimiento contractual ni legal alguno en cabeza de la sociedad Circulo de Inversores Sau de Ahorro para fines determinados. Que la mencionada sociedad actuó en el marco de lo previsto por la Solicitud de Adhesión, el decreto-ley 142.227/1943 y la normativa dictada por la IGJ. Que desconoce las eventuales promociones o bonificaciones ofrecidas por el concesionario interviniente al margen de lo dispuesto en el contrato suscripto con esta parte. Que no se encuentra acreditada la calidad de consumidora invocada por la parte actora. Que no resulta aplicable la responsabilidad solidaria contemplada en la ley 24.240. Afirma que el 14.2.2022 la parte actora celebró un contrato de ahorro previo con esta sociedad, identificado bajo el grupo 3024, orden 66. Que se trata de un plan de 84 cuotas. Que dicha contratación fue gestionada por la concesionaria Parra Automotores S.A. Que el vehículo objeto del ahorro previo es un xxx C4 Cactus VTI 115 FEEL AM22. Que gracias al funcionamiento del sistema contractual al cual la parte actora eligió suscribirse resultó adjudicataria por licitación en fecha 11.4.2022. Que en dicha oportunidad ofertó y abonó \$ 3.408.830. Que en agosto del 2022, la concesionaria interviniente le remitió a la parte actora una carta documento en la cual le indicó que la unidad por ella solicitada se encontraba a su disposición en su establecimiento. Que a pesar de ello, y como la propia actora reconoció en su escrito de evacuación de traslado de la documental acompañada al expediente por la codemandada, ella no procedió con los trámites para la entrega de la misma. Que en el mismo sentido, y con el objeto de cumplir con la entrega de la unidad solicitada por la actora, le remitió una nueva carta documento en abril del 2023 donde se la intimaba a retirar su unidad asignada, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 16 del contrato suscripto con esta sociedad. Que, sin embargo, la parte actora nuevamente no retiró la unidad en cuestión. Que desconoce los motivos por los cuales la parte actora se negó a retirar la unidad en cuestión cuando su reclamo central en la demanda es la entrega de la misma por su “necesidad” de dicho vehículo en su vida diaria. Que no existió incumplimiento contractual ni legal alguno de su parte. Que la sociedad demandada tiene por objeto -único y exclusivo- administrar planes de ahorro para fines determinados, se rige por la ley general de sociedades (ley nro. 19.550) y es supervisada constantemente por la IGJ. Que en el marco de la contratación de referencia actuó de acuerdo con lo previsto por la Solicitud de Adhesión, el decreto 142.227/1943 y la normativa dictada por la IGJ (resolución 8/2015, 14/2020 y ccs.); por lo que no ha existido incumplimiento legal o contractual alguno de su parte. Que la parte actora, más allá de exponer su disconformidad con el sistema de ahorro previo, no ha podido señalar,

precisa y concretamente, qué cláusula contractual o disposición legal habría sido incumplida por su parte. Que la actora celebró libremente un contrato de ahorro previo y la sociedad ajustó su accionar a los términos pactados; por lo que no resultan procedentes los resarcimientos que pretende obtener sin justificación alguna. Cita y transcribe la cláusula 2. Que el contrato suscripto expresamente contempla que las cuotas son variables, por lo que no existe un precio final que informar al suscriptor. Que ello también surge de la conversación acompañada por la actora. Que todo plan de ahorro previo, por grupos cerrados, funciona a través del aporte mensual de los ahorristas que a él pertenecen, mediante los cuales la administradora adquiere uno o más vehículos 0km para el sorteo y/o adjudicación de ese mes. Que por tal motivo, no existe un “costo financiero oculto” como ha alegado la actora sino que la cuota mensual debe ineludiblemente reflejar los eventuales aumentos del precio en los vehículos 0km –que son informados por la sociedad fabricante-. Es que de lo contrario resultaría imposible recaudar los fondos necesarios para realizar las adjudicaciones mensuales que la sociedad se encuentra obligada a efectuar. Que en cuanto a la fecha de entrega de la unidad solicitada el contrato establece “*La Sociedad Administradora pondrá a disposición del Adherente Adjudicatario el bien tipo adjudicado dentro de los 50 (cincuenta) días corridos contados a partir de la fecha de recepción de la nota de pedido de la unidad y siempre que el Adjudicatario haya cumplido todos los requisitos establecidos en las presentes Condiciones Generales, con lo que tendrá cumplida su obligación*” (cláusula 16). Mientras que la cláusula 15 agrega “*El adherente que haya sido designado para recibir el bien tipo, ya sea por Sorteo, por Licitación o por Adjudicación anticipada podrá solicitar la entrega de un bien, distinto del bien tipo, de menor o mayor valor (...) En tales casos la Sociedad Administradora podrá pactar con el adherente adjudicatario un plazo de entrega adicional, que no podrá exceder de los 60 (sesenta) días más sobre el plazo original, siendo este último el que está fijado en la Cláusula 16...*”. Que ello también surge de una de las conversaciones acompañadas por la actora. Que a la actora se le indicaron los 110 días de plazo estipulado (50 días originales más los 60 días por cambio de modelo) y la parte actora reconoció dicho plazo. Si hubo una demora más allá de ello, se debió a un caso de fuerza mayor (contemplado como eximente en la cláusula 16), debido a la existencia de limitaciones a las importaciones de automóviles y sus autopartes que son de público y notorio conocimiento en el país. Que los costos de derecho de inscripción, adjudicación y gastos administrativos, están contemplados en las cláusulas 3 y 4 del contrato suscripto. Que se desconocen las razones por las cuales la parte actora considera que se trata de “costos ocultos”. Que en cuanto a los reclamos relativos al color de la unidad solicitaba, el contrato expresamente señala en la cláusula 16 “*La elección de colores por parte del Adjudicatario será factible, exclusivamente en caso de disponibilidad por parte de la Terminal y a criterio*

de ésta”. Que el adjudicatario tiene opciones de color en la medida de su disponibilidad, lo que evidentemente ocurrió en el caso en autos. Que las cláusulas contractuales que rigen la relación jurídica entre las partes han sido extensamente estudiadas y analizadas por la Inspección General de Justicia, con previa intervención expresa de la Secretaría de Comercio- Subsecretaría de Comercio Interior- Dirección de Defensa del Consumidor. Que el control y aprobación administrativo de la Inspección General de Justicia-con la previa intervención y sin objeciones de la autoridad gubernamental en materia de defensa de los derechos del consumidor- otorgan a los contratos una indudable presunción de legitimidad, equidad y corrección, lo que torna improcedente en sí mismo la demanda deducida en este expediente. Que dicha presunción incluye la cláusula N° 29 cuestionada por la parte actora. Que desconoce las promociones y/o bonificaciones ofrecidas por los concesionarios que gestionan las contrataciones de los planes de ahorro. Que más allá de que su parte ha cumplido rigurosamente con lo pactado con la actora, interesa destacar que desconoce los supuestos requisitos acordados por la parte actora con la concesionaria interviniente, por ser ajena a las promociones o descuentos que dicha entidad pueda ofrecer por fuera de las condiciones acordadas en el contrato de ahorro emitido por la sociedad de ahorro previo. Que la relación de su parte con los concesionarios es receptada por el artículo 1502 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual transcribe. Que de dicho artículo surge claramente que el concesionario “actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros”. Cita doctrina y jurisprudencia. Que la responsabilidad de la sociedad no se halla comprometida por el accionar de un concesionario, lo que es dirimente en el caso, según el desenvolvimiento de los hechos relatados por la propia parte actora. Que, en dicho sentido, interesa mencionar que su parte no mantuvo comunicación alguna con la actora y desconoce las supuestas conversaciones ocurridas entre la actora y la codemandada dado que no ha sido, en absoluto, parte de las mismas. También desconoce los requerimientos que eventualmente pudieron haberse realizado. Que la accionante se refirió constantemente a ciertas comunicaciones que habría mantenido por WhatsApp, pero su parte ni siquiera cuenta con un servicio de atención al cliente que se canalice por dicho medio de comunicación. Que –en definitiva-, lo cierto es que su parte únicamente recibió del concesionario la solicitud de adhesión suscripta por la parte actora, a quien incluyó en un grupo de ahorristas. Que, a todo evento, resulta llamativo que la parte actora haya firmado un contrato como ella misma reconoce sin haber leído detenidamente las condiciones a las cuales se iba a someter en virtud de dicha contratación. Puede concluirse que la parte actora omitió actuar con una diligencia mínima, lo que torna aplicable el adagio “*Nemo auditur propriam turpitudinem allegans*”, es decir “*nadie puede alegar su propia culpa*” o “*nadie puede alegar su propia torpeza*”. Que en la solicitud de adhesión claramente se expresa que la sociedad no es responsable por las promesas o

descuentos realizados por la concesionaria interviniente en la contratación de un ahorrista cuando ello no le fuera informado a su parte, en los términos de la cláusula 29. Que no sólo dicha cláusula, junto con el resto de las condiciones generales contempladas en el contrato suscripto cuentan con aprobación estatal, sino que la parte actora no alegó, y mucho menos ofreció probar, haber pactado una cláusula particular -en los términos del CCyCN 986-que amplíe, limite, suprima o interprete una cláusula general. Que, además, en el caso no se ha alegado y mucho menos probado que hubiera existido algún vicio de la voluntad en la suscripción de las condiciones generales de contratación, de manera que la accionante actuó con pleno discernimiento, intención y libertad. Tampoco se ha alegado ni probado que hubiera existido en este caso algún vicio de los actos jurídicos (fraude, simulación, lesión); por lo que desde esta perspectiva no aparece cuestionable el acto que voluntaria y lícitamente, con todos los efectos legales del acto, celebraron las partes. Concretamente en el caso en autos, la parte actora no informó la existencia de supuestas bonificaciones, por lo que no le son oponibles, siendo obligaciones entre partes (concesionario y actora), en las que su parte no puede inmiscuirse y, se insiste, es totalmente ajena a ellas. Cita y transcribe el art. 1021, 1022, 1023 CCyCN. Cita doctrina. Que, como podrá observarse de la documental acompañada por la parte actora, la sociedad no ha realizado promesas ajenas a lo previsto en el contrato de ahorro emitido, que la propia actora acompañó a su demanda. Alega que no se encuentra acreditada la calidad de consumidora invocada por la parte actora. Que no corresponde aplicar en autos el régimen protectorio previsto en la ley 24.240. Que la parte actora sustentó -esencialmente- sus pretensiones en su supuesto carácter de “consumidora”. No obstante, no se subsumieron los extremos fácticos consagrados en los arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240 en los hechos subyacentes al presente proceso. Que el hecho de ser “suscriptora” de un plan de ahorro no convierte “automáticamente” a la parte actora en “consumidora” pues para ello deben darse todos los requisitos enumerados en los arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240 y ello debe acreditarse fehacientemente. Nótese que pueden ser suscriptores de planes de ahorro personas jurídicas, personas físicas que a través de este pretenda adquirir el bien tipo para destinarlo a una unidad productiva (ej. taxi, flete, etc.) y otras múltiples variantes que no encuadrarían al suscriptor como “consumidor”. Que nuestro ordenamiento jurídico carece de una presunción respecto del carácter de “consumidor”, por lo que para proceder a esta calificación y tornar aplicable, en consecuencia, la ley 24.240 es necesario alegar y probar, con suficiencia, los distintos extremos fácticos que permitan tener por configurada los requerimientos plasmados por el régimen legal. Cita doctrina y jurisprudencia. Que la actora, no ha siquiera mencionado estas circunstancias, las cuales son presupuestos mínimos e indispensables para la aplicación de las normas de defensa del consumidor de las cuales se intenta valer. Dicha circunstancia -es decir la falta de prueba

ofrecida por la parte actora para acreditar la calidad invocada- sella la suerte adversa de su planteo orientado a ser reconocida como tal, por lo que solicita se tenga en cuenta dicha circunstancia al momento de resolver el litigio. Que para el hipotético e improbable caso de que se entienda que estamos frente a una relación de consumo y que, consecuentemente, se aplican las normas de ese plexo normativo, manifiesta que, aun en esa hipótesis, tampoco corresponde responsabilizarla. Cita y transcribe el art. 40 de la ley 24.240. Destaca que tal previsión normativa solo se aplica para cuando el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación de un servicio. Que en el caso, no hubo, no ha sido invocado, y mucho menos se ha probado, un daño derivado del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación de un servicio por parte de la demandada. Que por el contrario, los “daños” invocados por la parte actora –de acreditarse- se imputan a un supuesto “incumplimiento” en el que habría incurrido la otra codemandada. Que no se ha invocado ni probado, y tampoco se ha ofrecido probar, que su parte haya incurrido en algún incumplimiento o que hubiese provocado dicho incumplimiento. Que no fue parte de las supuestas negociaciones ocurridas entre la actora y la concesionaria codemandada y, por tal motivo, no se la puede responsabilizar. Que tales circunstancias son suficientes para eximir de responsabilidad a su parte. Resalta que aun en el caso de que se pruebe un supuesto incumplimiento, su parte resulta ajena al eventual daño que se le pudo haber causado a la parte actora. Que hubo intervención de su parte en la negociación que se habría producido entre la actora y esa codemandada, que por lo demás no le consta. Tales extremos eximen de responsabilidad a su parte, incluso bajo la óptica de la ley 24.240. Que la solidaridad prevista en el régimen legal mencionado para los consumidores (siendo que la accionante no lo es) solo se aplicaría en el caso de que el daño al consumidor sea ocasionado por el riesgo o vicio de la cosa o por la deficiente prestación del servicio, en la medida de que su parte hubiera sido causante o hubiese tenido intervención en tales defectos. Cita jurisprudencia. Que su parte ha cumplido rigurosamente con lo pactado entre las partes en el contrato de ahorro previo suscripto, mientras que la accionante ha faltado a su obligación contractual de cumplir con los requisitos previstos para la entrega de la unidad cuya puesta a disposición la parte actora ha reconocido en su escrito de evacuación traslado de la documental acompañada por la codemandada. Que ello no puede generarle responsabilidad alguna a su parte. Improcedencia de la demanda: **a)** Inexistencia de un incumplimiento objetivo. Afirma que, en el caso, no ha incurrido en incumplimiento contractual alguno, tampoco ha incurrido en conducta antijurídica alguna. Contrariamente a ello, ha ajustado su accionar al contrato y ha adecuado su conducta a las resoluciones dictadas por la IGJ en la materia. **b)** Inexistencia de un daño imputable a esta parte. Sostiene que la actora no ha podido explicar siquiera superficialmente cuál sería el daño que habría padecido. Que la demanda evidencia que la parte actora se

encuentra en disconformidad con el funcionamiento del sistema de ahorro previo que ella misma decidió contratar, pero de modo alguno expone cuáles serían los daños padecidos a partir del mismo. **c)** Inexistencia de un factor de atribución. Que en el caso no se presenta ningún factor de atribución objetivo ni subjetivo que permita atribuir responsabilidad a su parte, en los términos de los artículos 1722, 1723 y 1724 del Código Civil y Comercial de la Nación. Tampoco se le puede imputar un accionar culposo y mucho menos uno doloso. **d)** Inexistencia de una relación causal entre el daño invocado y el accionar de su parte. Que el artículo 1726 del Código Civil y Comercial de la Nación establece expresamente que *“son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición en legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles”*. Que la actora no pudo -en absoluto- explicar cuáles serían los daños padecidos, pero mucho menos expuso cuál sería el nexo de causalidad entre los mismos y el comportamiento de la sociedad. Que si la actora sufrió algún daño -lo que se niega- el mismo no fue consecuencia del accionar de su parte, sino del propio obrar negligente de la parte actora o de un tercero por el cual no debe responder. Subsidiariamente se rechazan las pretensiones de la parte actora: **a)** Cumplimiento del deber de información. Afirma que el precio de la unidad ahorrada por todo grupo de ahorro se va actualizando periódicamente según lo informado por la terminal. Que en cuanto a las sumas abonadas por la actora, el detalle es el siguiente: la parte actora ofertó y abonó \$ 3.408.830 en concepto de licitación. Dicha suma fue aplicada de la siguiente manera: - cuota extra \$ 717.000 + ITF \$ 5807.70; - 100% desde la cuota 84 hasta cuota 7 x \$ 34.142,86; - 3.80% cuota 6 x \$ 1297.43; - ITF \$ 21581.97. Destaca que el ITF refiere al impuesto previsto en la ley 25413, según la cual este corresponde a todos los débitos o créditos que se efectúen en la cuenta corriente de la sociedad administradora, y la misma tiene la facultad de trasladar dicho impuesto a cada pago realizado, porque es necesario para la operatoria. Que el mismo equivale al 0,81% de cada concepto de la cuota devengada. **b)** Entrega del vehículo. Subsidiariamente resolución contractual. Que -como se indicó- la parte actora tuvo la posibilidad de retirar la unidad 0km que le fue asignada. Se desconocen los motivos para su rechazo, pero evidentemente ello no puede generarle responsabilidad alguna a su parte. Que no corresponde una resolución contractual por incumplimiento puesto que ello no surge de lo relatado y acreditado por la actora. Sostiene que, para el hipotético e improbable caso de que se admita la pretensión de la actora, ella deberá cancelar la deuda que mantiene con el plan de ahorro y que actualmente se encuentra vencida. Es que no se podría admitir la entrega de un vehículo en el marco de un plan de ahorro y que la actora no cumpla con sus obligaciones legales con el grupo. Que la actora tiene deuda vencida por la suma de \$127,798.30. **c)** Daño emergente. Que la accionante pretende que le sean reintegrados los honorarios abonados a la

sociedad denominadas cargas administrativas, y los derechos de inscripción y de adjudicación que le fueron cobrados. Sostiene que no corresponden la devolución de dichos conceptos puesto que se encuentran pactados expresamente entre las partes. Es decir, la parte actora consintió libremente dichas condiciones y no puede, legítimamente, solicitar su devolución. Que, como reconoce la propia actora, las cláusulas 3 y 4 del contrato indican que dichos valores son parte de las sumas que deberá abonar el suscriptor al contratar para la integración de un contrato de ahorro previo. Que lo cierto es que la parte actora pudo optar por la adquisición de un vehículo 0 km por venta directa, pero eligió suscribir un plan de ahorro previo. **d)** Nulidad de la cláusula N° 29 del contrato de ahorro. Según la parte actora, la mencionada cláusula que estipula la nulidad de los compromisos asumidos por el concesionario cuando ello no fuera informado a su parte en el plazo estipulado, debería ser declarada nula por limitar la responsabilidad de esta sociedad. Entiende que no fue alegado ni acreditado vicio alguno en la contratación de la actora, por lo que no corresponde su nulidad. Más aún, cuando dicha cláusula cuenta con aprobación estatal. **e)** Privación de uso. Que la actora solicitó el reconocimiento del rubro, a partir de *“todos los gastos por privación de uso en los que esta parte se encuentra debido al incumplimiento en la entrega del automóvil”*. A ello agregó que habría realizado diversos viajes en remises. Que lo cierto es que ello no es suficiente para acreditar la existencia de un perjuicio concreto. La parte actora debería haber acreditado los supuestos gastos en los que habría incurrido durante el período que reclama, sin embargo, no lo ha hecho. Tampoco se acreditó de forma alguna que la parte actora haya vendido su vehículo anterior, por lo que no consta que la accionante se haya quedado sin movilidad como alegó. Que la parte actora no pudo demostrar, ni siquiera superficialmente, la existencia de un daño en sentido técnico-jurídico. Tampoco ha ofrecido prueba conducente que permita acreditarlo. Resulta imposible conocer ante la falta argumental de la actora sobre el particular la ocurrencia y extensión del daño alegado, por lo que corresponde la desestimación del rubro sin más. Cita jurisprudencia. Afirma que la accionante no detalló los supuestos gastos y molestias que la falta del vehículo le hubiese ocasionado. Mucho menos, que dichos gastos hubiesen superado o excedido el ahorro que la ausencia del vehículo le produjo. Que, en este caso, resulta evidente que la actora pretende obtener el reconocimiento del rubro, en base a simples conjeturas, sin que existan pruebas que así lo determinen. **f)** Lucro cesante. Que la parte actora alegó que el incumplimiento de las demandadas frustró su proyecto de ampliar su red de trabajo. Que, sin embargo, la parte actora no acompañó prueba ni ofreció probar de forma alguna la existencia del proyecto indicado. Que, en consecuencia, la pretensión de la parte actora es arbitraria y, en derecho, debe ser rechazada. Que, además, cabe destacar que la actora alegó ser una consumidora. Al arrogarse tal carácter, no puede válidamente perseguir una indemnización por “lucro cesante”. Cita doctrina y jurisprudencia.

Que, así las cosas, resulta contradictoria la posición de la actora según la cual, alega haber realizado una contratación sin la finalidad de obtener una ganancia, pero a su vez, reclama aquellas que supuestamente habría perdido. Que esta circunstancia impone el rechazo de la pretensión si se considera que ella es una consumidora. **g) Daño moral.** Señala que la actora se ha limitado a relatar padecimientos genéricos, más aún, no le consta que la actora se haya comunicado con su parte para consultar tema alguno relativo a su contratación. No ha alegado razonada y particularmente el supuesto daño padecido, que se niega, menos lo ha probado. Que pretende de desprender, de manera automática, el daño moral de meros incumplimientos a la ley, los cuales a todo evento se niegan. Es decir, trata al daño moral como un accesorio necesario de supuestos incumplimientos, que se niegan. Cita jurisprudencia. Sostiene que su parte ha cumplido con las condiciones pactadas con la parte actora, mientras que ella pretende el reintegro de sumas abonadas debidamente en el marco de la misma. **h) Daño punitivo.** La parte actora no se comunicó con la sociedad, por lo cual ésta desconocía de sus supuestos reclamos. Sostiene que se ha informado de forma completa en el contrato suscrito, en caso contrario la sociedad habría sido sancionada por la IGJ. Y el plazo adicional para entregar un vehículo distinto al ahorrado se encuentra pactado expresamente, por lo que la parte actora no puede demostrar sorpresa alguna ante el anexo suscrito en el pedido su unidad. La parte actora ha alegado supuestos incumplimientos, sin brindar prueba alguna que respalden lo alegado. Debería, al menos, haber detallado el hecho generador, la intencionalidad, la gravedad del hecho, y los medios de prueba que emplearía para acreditarlo. Señala que la doctrina y la jurisprudencia son contestes en que la procedencia de la multa civil en concepto de daño punitivo no sólo depende de que el proveedor haya incumplido con sus obligaciones, sino que, además, se exige que su accionar haya sido doloso o culposo. Es por esto que, el *daño punitivo* sólo será procedente en aquellos supuestos de extrema gravedad donde, habiendo incumplido alguna obligación legal o contractual, el accionar del proveedor pueda ser calificado como doloso o culposo -culpa grave-, o bien éste haya obtenido algún enriquecimiento derivado del ilícito o, en ciertos casos, haya mediado abuso de posición de poder. Que los llamados “*daños punitivos*”, no tienden a resarcir un daño sino a causar un mal al responsable de un ilícito. El fin del instituto es el castigo y la prevención general, es decir, tiene la naturaleza de una pena. Cita doctrina. Ofrece prueba. Solicita citación de Parra Automotores S.A. Niega todos y cada uno de los hechos y documentos invocados por la demandante que no sean expresamente reconocidos. En particular, niega categóricamente: -que la parte actora pueda ser calificada, en este caso, como “*consumidora*”; - que entre las partes haya mediado, en general, una “*relación de consumo*” y, en particular, un “*contrato de consumo*”; - que su parte haya incurrido en incumplimiento contractual alguno; - que la parte actora se haya comunicado vía Whatsapp

con la sociedad; - que su parte haya ofrecido una “*bonificación del patentamiento*”; - que la actora haya tenido que vender su vehículo para abonar gastos de su contratación con esta sociedad; - que la sociedad, de manera abusiva, haya obligado a la parte actora a renunciar a los plazos comprometidos; - que la actora haya abonado todas las sumas correspondientes a su plan de ahorro; - que la sociedad haya perfeccionado una compraventa con la parte actora; - que exista un “*costo financiero oculto*” o “*sobreprecio*” en los planes de ahorro que administra esta sociedad; - que corresponda declarar la nulidad de la cláusula n° 29 del contrato suscripto por la actora; - que su parte sea responsable solidaria por los hechos de la concesionaria cuando ellos exceden las condiciones del contrato de ahorro; - que resulte aplicable al caso el art. 40 de la ley 24.240; - que la actora haya sufrido daño alguno; - que corresponda indemnizar a la parte actora por daño alguno; -que corresponda aplicar a su parte una “*sanción ejemplar*” por su conducta en la contratación con la accionante; - que, en definitiva, la demanda pueda prosperar respecto de su parte. También niega toda la documental acompañada, por cuanto ella no le consta. Limitación de costas. Cita y transcribe el art. 730 CCyCN. Solicita que en el hipotético caso que se haga lugar a la demanda, la condena contemple la limitación de costas que impone el art. 730 CCyCN. Hace reserva del Caso Federal. –

Con fecha 23/05/2023 toma intervención la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral de 2°Nominación.-

Fijada la audiencia preliminar prevista en el art. 3, de la ley 10.555 (modif. por Ley 10.855), para el día 22/08/2023, comparecieron la parte actora, Señora I. V. P., acompañada de su letrado el Dr. Furlotti Juan Luis; la codemandada PARRA AUTOMORES S.A., a través de su apoderado el Dr. Ignacio Cortez; y la codemandada CIRCULO DE INVERSORES SAU DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, a través de su apoderada Dra. Paula Mariana Calderón. En dicha oportunidad, las partes no arribaron a un acuerdo conciliatorio. La parte actora manifestó que su pretensión se encuentra contenida en la demanda y ratificó todo lo allí expuesto. Por su parte, CIRCULO DE INVERSORES SAU DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS ratificó también los términos de su contestación, y se dejó sentado que no se ha recibido contestación en tiempo y forma de la codemandada PARRA AUTOMOTORES SA. En tales condiciones, la Litis ha quedado trabada reconociendo la existencia de contratación habida entre las partes, manteniéndose la controversia en relación a la existencia o no de cumplimiento contractual, y -en su caso- existencia y cuantía de los daños reclamados. Acto seguido se procedió a resolver sobre la admisibilidad y sustanciación de las pruebas, fijándose el plan de trabajo pertinente. – Con fecha 28/11/2023 en el marco de la audiencia fijada en los términos del art. 58 del CPCC, comparecen la actora Sra. P. I. V. con su letrado Dr. Juan Luis Furlotti, por la demandada CISA lo hace su apoderada Dra.

Paula Mariana Calderón y por la demandada PARRA AUTOMOTORES S.A. lo hace el Dr. Juan Ignacio Cortez. En el marco de la misma, las demandadas CISA y PARRA AUTOMOTORES SA ponen a disposición de la actora el vehículo CITROEN MODELO C4 CACTUS VTI 115 FEEL PACK PLUS AM22, CHASIS xxx N° de motor xxx color NEGRO PERLA NERA, aceptando la actora la entrega del mismo, desistiendo del rubro en cuestión (entrega del vehículo y/o resolución del contrato), sin costas, a lo que las demandadas prestan conformidad. Ante dicha transacción deviene abstracta la medida cautelar solicitada por la parte actora. Se hace presente que la cuestión relativa a la eventual deuda existente no será obstáculo a los fines de la entrega de la unidad y será dilucidada oportunamente conforme las pruebas incorporadas a la causa, como así también el resto de las cuestiones controvertidas. - Con fecha 12/12/2023, se recepcionó la audiencia complementaria. En dicha oportunidad las partes no arribaron a un acuerdo, se concluyó el período probatorio, se escucharon los alegatos de las partes y lo dictaminado por la Sra. Fiscal interviniente; y se dictó el decreto de autos, el que firme y consentido deja a la causa en estado de ser resuelta. –

Y CONSIDERANDO: Que la Sra. P., I. V., D.N.I. xxx, inicia demanda de cumplimiento contractual en contra de las firmas “PARRA AUTOMOTORES S.A.”, CUIT 30708843845, y “CIRCULO DE INVERSORES S.A.U. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, CUIT 30561332688, con más los daños y perjuicios, intereses y costas. Especialmente, solicita se condene a las demandadas: **a)** al cumplimiento del deber de información detallada y veraz (art. 4° Ley N° 24.240 y 1334 del CCCN); **b)** al cumplimiento del contrato de compraventa en tanto obliga a las demandadas a hacer entrega del automóvil comprometido; y para el caso de imposibilidad de cumplimiento, peticiona -en subsidio- la resolución contractual por los incumplimientos denunciados; **c)** al pago de un resarcimiento por daños y perjuicios por la suma de pesos un millón doscientos ocho mil ochenta y nueve (\$1.208.089), correspondiente a los siguientes rubros indemnizatorios: *privación de uso* (\$285.600), *lucro cesante* (\$100.000), *daño moral* (\$141.300), *daño punitivo* (\$500.000), y *daño emergente* por gastos administrativos, derechos de inscripción y adjudicación, cuyo importe cuantifica en la presentación de fecha 01/11/2022 en pesos \$181.189. Sujeta su reclamo por indemnización de daños y perjuicios a lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse (ver rectificación de los montos demandados en presentación de fecha 01/11/2022 y 09/11/2022); y **d)** la declaración de nulidad de la cláusula N° 29 de las Condiciones Generales. Con fecha 1/11/22 precisa el monto de los rubros e introduce una pretensión subsidiaria. Con fecha 9/11/22 realiza nuevamente una nueva estimación provisoria del reclamo.-

Impreso a los presentes el trámite de juicio oral (24/11/2022), con fecha 10/02/2023 comparecen los Dres. Jorge Horacio Gentile y Juan Ignacio Cortez, en el carácter de

apoderados de la demandada “PARRA AUTOMOTORES S.A.”, y contestan la demanda en forma extemporánea, conforme proveído de fecha 15/02/2023, el cual se encuentra firme. - Con fecha 10/05/2023 comparece la Dra. Paula Mariana Calderón, en el carácter de apoderada de la codemandada “CIRCULO DE INVERSORES SAU DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, y contesta la demanda solicitando su rechazo, con costas. Sostiene que no existió incumplimiento contractual ni legal alguno en cabeza de la sociedad “Círculo de Inversores SAU de Ahorro Para Fines Determinados”. Que la mencionada sociedad actuó en el marco de lo previsto por la Solicitud de Adhesión, el decreto-ley 142.227/1943 y la normativa dictada por la IGJ. A su vez, alega desconocimiento de las eventuales promociones o bonificaciones ofrecidas por la concesionaria interviniente al margen del contrato suscripto; y – por último- sostiene que en el caso de autos no es aplicable la responsabilidad solidaria contemplada en la ley 24.240. Todo ello, conforme surge de los Vistos de la presente resolución a los que remito en honor a la brevedad. –

Con fecha 23/05/2023 toma intervención la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral de 2º Nominación.-

El día 22/08/2023 se lleva a cabo la audiencia preliminar prevista en el art. 3, de la ley 10.555 (modif. por Ley 10.855), en la que se determina el objeto litigioso, y se proveen las pruebas ofrecidas por las partes. –

Con fecha 28/11/2023 en el marco de la audiencia fijada en los términos del art. 58 del CPCC, las demandadas CISA y PARRA AUTOMOTORES SA ponen a disposición de la actora el vehículo CITROEN MODELO C4 CACTUS VTI 115 FEEL PACK PLUS AM22, CHASIS xxx N° de motor xxx color NEGRO PERLA NERA, aceptando la actora la entrega del mismo, desistiendo del rubro en cuestión (léase: entrega del vehículo y/o resolución del contrato), sin costas, a lo que las demandadas prestaron conformidad. Con lo cual, queda subsistente la resolución en orden a si existió –o no- incumplimiento contractual y –en su caso- las consecuencias derivadas del mismo en cuanto a la pretensión de daños y perjuicios. -

Con fecha 12/12/2023, se recepcionó la audiencia complementaria. En dicha oportunidad, se concluyó el período probatorio, se escucharon los alegatos de las partes y lo dictaminado por la Sra. Fiscal interviniente, quien señaló que la presente acción tiene como base una relación de consumo; y se dictó el decreto de autos, el que firme y consentido deja a la causa en estado de ser resuelta. – En estos términos, ha quedado trabada la *Litis*. –

II) Régimen Legal aplicable. El presente juicio refiere a una relación jurídica nacida bajo las normas civiles fundantes del reclamo impetrado (C.Civ. y Com. de la Nación), cuyo incumplimiento se atribuye a las demandadas. –

Ahora bien, en los presentes conviene poner de resalto, en sentido coincidente con lo dictaminado por la Sra. Fiscal interviniente (v. 03/11/2023), que la relación contractual base de

la reclamación que nos ocupa queda atrapada por la regulación específica del Derecho del Consumidor. Ello así, si se tiene presente que el contenido fáctico de la *causa petendi* engasta en una relación de consumo, resulta aplicable el régimen tuitivo imperante. Sobre el punto, cabe destacar que a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme lo establece en su art. 7º, las leyes de protección de los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata, sin que interese el estado en que se encuentra la situación jurídica. Adviértase que el nuevo ordenamiento sustancial incorpora una serie de normas en amparo a los derechos de la parte más débil de la relación de consumo, receptando explícitamente las reglas protectorias que la Ley 24.240 contiene a favor del consumidor (arts. 1094 y 1095), las que juntamente con las demás normas del Código brindan a este último una amplia protección de sus derechos.

A su vez, sin perjuicio de la valoración que se efectuará *infra* sobre la modalidad de contratación, el esquema normativo se integra con el dec. 142.277/1943 que regula las operaciones de capitalización y ahorro público, y se completa con las resoluciones regulatorias de Inspección General de Justicia (IGJ), entre las que cabe enunciar la res. 26/2004, 14/2006, 3/2007, 3/2008 y, más recientemente, la resolución dictada el 08/10/2015 mediante la cual se actualizó y reformuló el sistema de capitalización y ahorro para fines determinados. -

III) Legitimación y relación jurídica entre las partes. Contrato de Ahorro Previo para Fines Determinados. Contrato de consumo. Incumplimiento de obligaciones legales y contractuales.-

De la atenta lectura del escrito de demanda se advierte que la actora denuncia incumplimientos legales (deber de información y trato digno) y contractuales por parte de las demandadas aludiendo que fue “cooptada” para la suscripción de un contrato de adhesión celebrado con las demandadas para la compra de un automóvil. Invoca el incumplimiento del contrato y la falta de correlación del mismo con lo que –afirma- fue ofertado previamente y pactado con el dependiente de la demandada. Sostiene que se le ofreció un modelo C4 tope de gama (Shine) o su inmediato anterior (Feel Pack Plus), con caja automática y color bitono. Que la voluntad de las partes al momento de contratar ha sido perfeccionar una compraventa y que ella estaba decidida a pagar el precio del bien de contado y que por la conducta del vendedor suscribió un contrato de autoahorro que le resultó perjudicial (v. pto. II d) y III) a de la demanda). Por su parte, las demandadas “PARRA AUTOMOTORES S.A.”, y “CIRCULO DE INVERSORES S.A.U. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, no han controvertido el carácter de su participación en el vínculo contractual, habiendo comparecido la primera en carácter de concesionaria, y la segunda invocado el carácter de administradora del plan de ahorro; sin perjuicio de las defensas opuestas por esta última, que serán tratadas *infra*. En efecto, de lo obrado en autos surge que la parte demandada Parra Automotores SA contestó la demanda en

modo extemporáneo, aunque al comparecer a las audiencias fijadas en los presentes, reconoció la intermediación para la concertación de un negocio de venta de un automotor por vía del contrato de plan de ahorro. Asimismo, de los términos de contestación de demanda de la codemandada (v. 10/05/2023) se desprende que ***no se encuentra controvertida*** la suscripción del contrato de plan de ahorro como modalidad de adquisición del vehículo 0 km. Tampoco hay divergencia en la circunstancia de que la Sra. I. V. P. resultó adjudicataria del bien. A su vez, en el marco de la audiencia fijada en los términos del art. 58 del CPCC, el día 28/11/2023 las partes arribaron a un acuerdo parcial en los presentes en cuanto a la entrega del rodado, desistiendo la actora del reclamo en este punto, sin imposición de costas.- Ahora bien, se debe determinar si existió –o no- incumplimiento imputable a las demandadas de las obligaciones legales y contractuales asumidas; y –en su caso- las repercusiones que tal incumplimiento pudo haber tenido en la faz patrimonial y/o extrapatrimonial de la accionante. Todo ello, a los fines de determinar la procedencia y extensión de los rubros indemnizatorios reclamados, los cuales no fueron objeto de conciliación.-

Para dilucidar la existencia o no de responsabilidad en los presentes resulta menester analizar la actuación asumida respecto de la actora, así como el tipo de contratación que vinculó a las mismas, en tanto implica la asunción de obligaciones compartidas por parte de los prestadores de los contratos conexos.-

La actora, Sra. I. V. P., sostiene que ella habría acudido a la empresa “PARRA AUTOMOTORES S.A.” para adquirir un vehículo. Que el dependiente habría ofertado y aconsejado una modalidad de contratación que la empresa no cumplió (v. pto. III de demanda). Que le resultó perjudicial a sus intereses como consumidora, irrogándole mayores gastos y otras consecuencias disvaliosas. Afirma que era su intención efectuar la compra en efectivo por venta directa, pero fue direccionada su voluntad para que firmase un plan de ahorro por consejo del representante de la concesionaria. Además, sostiene que en las tratativas previas/negociaciones habría convenido con el dependiente de la concesionaria que obtendría un vehículo de un determinado modelo y color, así como en un plazo de entrega de 45/60 días que luego no fue cumplido. Alega violación del deber de información detallada y veraz, en particular, en lo concerniente a la modalidad de contratación, al precio del rodado, bonificaciones que se le ofrecieron, gastos administrativos, y el plazo de entrega de la unidad.- Agrega que a principios del año 2022 concurrió a la concesionaria Parra Automotores S.A. donde fue atendida por un dependiente de la misma, el Sr. D. R. Sostiene que la demandada –tanto en forma presencial como a través de la página web- se jactaba de: tener “stock asegurado”, tomar el “usado al mejor precio”, y asegurar “entrega rápida y segura”, todo lo cual no fue cumplido por las demandadas. Refiere que el empleado de la concesionaria le ofreció un automóvil CITROEN C4 CACTUS full (modelo SHINE) con caja automática, y le

indicó que el precio final era de \$3.641.200. Que le informó que si entregaba su automóvil en parte de pago, el saldo del automóvil sería de menos de la mitad. Que le indicó que no tenía en stock en ese momento dicho modelo, pero que si cerraban el convenio de inmediato, el tiempo de espera del vehículo sería de 60 días; caso contrario, el modelo inmediatamente inferior Feel Pack Plus (también con caja automática) podría tenerlo en 45 días desde la firma. Que el vendedor decidió y así lo aconsejó que lo mejor para sus requerimientos era suscribir un plan de ahorros. Así, se le prometió “entrega pactada” en la cuota 2 del plan (abril de 2022), cuando su intención era pagar el vehículo sin financiación. Que, en ambos casos, solicitó expresamente que quería un automóvil con caja automática, bitono. Que –ante el desconocimiento de las gestiones que debía realizar para suscribir el plan de ahorros- le solicitó ayuda al Sr. Roldán quien se ocupó de la operatoria. Que durante el proceso de suscripción, licitación, y adjudicación, fue contactada vía “WhatsApp” también por otros dependientes de la concesionaria a los que les ratificó que –según lo ofertado y acordado en las tratativas con el Sr. R.- la contratación era por un Citroën C4 Feel Pack Plus, bicolor, con caja automática, y que le debía ser entregado en el mes de abril de 2022.- Asimismo, sostiene que le prometieron otras bonificaciones que luego le desconocieron. Afirma que luego de suscripto el contrato de plan de ahorro recibía respuestas evasivas en relación al precio final del vehículo, y a la fecha de entrega del mismo. Que se le requirió que suscriba un “anexo de plazos” atento la falta de stock. Que atento el tiempo transcurrido y ante la falta de unidades disponibles al tiempo de la licitación y adjudicación, fue inducida a aceptar un modelo (con caja manual y monotono) que no era el originariamente convenido.

Además, se le requirió el pago por la diferencia de modelo y otros “costos ocultos” que no le fueron explicados durante las tratativas previas y al tiempo de contratar. Veamos.-

1. Alegación respecto de la inducción a la suscripción del contrato de plan de ahorro y existencia de una oferta previa.

Conforme se puede advertir, la concesionaria Parra Automotores SA –en el marco de su función- asumió un rol activo en la gestión de compra de un vehículo por parte de la consumidora, la cual se plasmó en la suscripción de un contrato de plan de ahorro, siendo ésta la modalidad de la operatoria. La actora alega incumplimiento desde que –afirma- era su intención efectuar *la compra en efectivo por venta directa*; que fue direccionada su voluntad para que firmase un plan de ahorro por consejo del representante de la concesionaria; que se incumplió la oferta de un bien determinado: Citroën C4 Shine o Feel Pack Plus, bicolor, con caja automática.-

Pues bien, sobre estos puntos no existe prueba que sustente objetivamente tal alegación más allá de la manifestación unilateral de la parte actora. No hay otros elementos de prueba que permitan concluir -con la certeza que se requiere para ponderar los efectos del consentimiento

y la responsabilidad por una oferta incumplida- que la actora fuera inducida o compelida a contratar a través de esta modalidad; ni que antes de la suscripción del contrato de ahorro en preventa o tratativas previas o al suscribir el contrato se le ofreció un modelo concreto.- Como se verá y desarrollará *infra*, de la prueba acompañada sólo puede valorarse que la actora sí conocía que suscribía un plan de ahorro por una versión “base” del vehículo y que luego podría cambiar el modelo por otro. Incluso se advierte que al comienzo de los intercambios de los que tenemos noticia por su ofrecimiento en autos, registra dudas sobre cuál será el vehículo que finalmente elegiría. Esta evidencia no permite sostener -como se postula en demanda- que antes existió la oferta determinada y garantizada respecto de un modelo en concreto y que ésta se materializó en el contrato. En el punto, pese a la ausencia de claridad en el libelo introductorio, debemos estar a los términos de lo alegado y pretendido.- La valoración de la existencia de incumplimiento implica establecer cuál es la conducta reprochable a la demandada. No consta demostración sobre la existencia de conversaciones, acuerdos o información contradictoria que sean anteriores a la fecha de la suscripción de la solicitud de adhesión al plan de ahorros (14/2/2022) y que indiquen tal “inducción” denunciada ni la existencia de la oferta de un bien concreto. Este es un aspecto que hace a la plataforma fáctica sobre la cual construye su pretensión en base a la alegación del incumplimiento. La condición de consumidora no la exime de esta actividad probatoria que hace a su propio interés ni se puede reclamar a los proveedores que prueben hechos negativos. De allí que, si su posición jurídica se basa en sostener una divergencia o modificación entre lo ofertado y tratado previamente antes de suscribir el plan, debió enderezar su esfuerzo probatorio para acreditar tal extremo, lo cual no consta en autos.-

No arroja luz sobre este punto la declaración en la audiencia complementaria del testigo Sr. D. R., quien afirmó que su rol es el de asesor comercial de Planes de Ahorro y reconoció su intervención en relación a la actora. Expresó no recordar el canal por el cual ingresó pero dijo que creía que fue por una consulta en el salón comercial de Parra, a principios de 2022. Expresó que la venta directa era un 30 o 35% más cara que el plan de ahorro; que el precio fue una de las causas por las cuales le interesó más el plan que la venta directa, pues podía pedir modelo que en caso de la venta directa no había “stock”; que “desconoce si la actora pagó más por el plan de ahorros”. De modo tal que el testimonio no es suficiente para tener por acreditado que se le impuso una determinada modalidad. Tampoco se desprende de los chats de WhatsApp reconocidos por el dependiente, cuya autenticidad emana –asimismo- de la prueba pericial realizada en autos. Si se observa, éstos comienzan recién con fecha 22/2/2022; y de la pormenorizada lectura de su contenido sólo surge la referencia que efectúa la actora puntualizando que habría solicitado una venta directa pero no hay otros elementos que permitan sostener que fue compelida a suscribir un plan de ahorro.- En todo caso, este aspecto

tan delicado y grave debió ser objeto de acreditación. Igual tesitura se impone respecto de una supuesta modificación de la oferta que alega como realizada durante la “preventa”, lo cual tampoco está probado. En todo caso, sólo cabe concluir que la oferta o promesa previa fue que podría elegir modelo durante la ejecución del plan de ahorro (v. testimonio Sr. R. y mensajes del chat).-

No hay prueba de la inducción alegada ni de que –de haberse producido una sugerencia o consejo por parte del intermediario en tal sentido- tal opción configurase un perjuicio patrimonial o moral (vgr. diferente valor de las unidades; que la venta directa hubiera sido menos onerosa que lo que resultó del plan de ahorro; que habría podido obtener algún beneficio diferente como mayor stock, mayor posibilidad de elección de las características del objeto, que la intermediaria o su dependiente hubiera obtenido mayores ganancias o ventajas que en otro caso, etc.). No surgen tales aspectos de la declaración aludida. Nótese que el dependiente señala que tiene una comisión menor a la comisión que perciben por venta directa (v. interrogatorio al testigo en la audiencia complementaria); y que no se han ofrecido otros medios probatorios (vgr. otros testigos, informativa, pericial contable, entre otros).- Por ende, estimo que acierta la demandada cuando apunta que no cabe considerar la existencia de vicio en la voluntad o vicio en el acto jurídico, pues -más allá de que no se explicitó ni esgrimió un concreto defecto generativo del acto- no se ha demostrado la configuración de ninguna de estas figuras legales.-

Sin perjuicio de ello, sí se advierten serias desavenencias y desinteligencias producto de la deficiente, incompleta y errónea información en el devenir de la ejecución del plan de ahorro. Tal como se explicitará en el próximo acápite, existió incumplimiento del deber de información, pues lo acontecido denota falta de explicación relativa a que la eventual elección estaba sujeta -según se desprende del derrotero de mensajes- a condiciones de stock. Esta **omisión** en la información ha tenido como **consecuencia** que la actora se viera **impedida de “elegir” el vehículo que quería comprar a través del plan de ahorro**, lo cual se traduce en **la pérdida de la posibilidad de acceso a otro vehículo distinto del que finalmente fue objeto del contrato**. Ahora bien, adelanto opinión en orden a que tal circunstancia podría dar basamento eventualmente a la petición del daño resarcible patrimonial (vgr. pérdida de chance de acceso al modelo pretendido) y moral, mas no puede fundar la petición de entrega de un objeto distinto del efectivamente contratado. Esta conclusión reviste importancia como se verá en el capítulo alusivo a las pretensiones contenidas en la demanda.-

B. Los términos y condiciones del “contrato de plan de ahorro” y las cuestiones referidas al incumplimiento alegado en los deberes de información y trato digno, y del contrato propiamente dicho.

Tras lo expuesto nos ceñiremos ahora a analizar los términos y condiciones del plan de ahorro cuya suscripción ha sido reconocida por la actora, así como las cuestiones referidas a los incumplimientos denunciados.-

Se ha conceptualizado el **contrato de ahorro previo** como aquella figura contractual en la que un sujeto, denominado suscriptor, paga una cantidad de dinero en cuotas anticipadas, a los fines de la adquisición de un bien mueble o inmueble, la que tendrá lugar en el futuro, una vez que se cumplan las condiciones de adjudicación pactadas, de sorteo o de licitación (conf. LORENZETTI, Ricardo L., *“Tratado de los contratos”*, Rubinzal-Culzoni Edit., Santa Fe, 2004, 2ª ed., tomo I, pág. 747). Los potenciales adquirentes forman un fondo de ahorro con el aporte mensual de sumas de dinero de cada uno de ellos. Ese fondo común, deberá, periódicamente ser suficiente para que cada aportante, por turno, pueda adquirir el bien para cuya compra adhirió al grupo (conf. FARINA, Juan M., *“Contratos comerciales modernos”*, Ed. Astrea, pág. 576).-

En esta línea, la doctrina ha sostenido que los sistemas de ahorro previo para fines determinados constituyen un esquema de contratos conexos, que tienen como fundamento la incorporación de un grupo de suscriptores o adherentes con la finalidad de adquirir determinados bienes o servicios mediante la intervención de la sociedad de ahorro y préstamo, en su calidad de administradora de los fondos, todo lo cual justifica el régimen especial de fiscalización que el Estado impone a los organizadores (conf. JUNYENT BAS, Francisco. *“Ejes del sistema de capitalización y ahorro previo para fines determinados. La tutela del consumidor en la compraventa de automóviles”*. Publicado en: LA LEY, 06/05/2019, 1. Cita Online: AR/DOC/1044/2019). Así, el sistema de ahorro previo tiene como centro a la empresa organizadora, normalmente denominada “administradora”, que es la que nuclea al grupo de ahorristas, con la idea de establecer un vínculo de colaboración asociada, que se endereza a la adquisición de los productos de la fábrica (en este caso, automóviles). - Las partes que integran el contrato son: a) los ahorristas o suscriptores; b) la sociedad de ahorro para fines determinados; y c) sus organizadores, es decir, el fabricante, el importador y su red de distribuidores o concesionarios. –

Así las cosas, -como ya se adelantó y en concordancia con lo dictaminado por la Fiscal interviniente- son aplicables a la presente causa las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 y sus modif. En efecto, quien suscribe un plan de ahorro previo en busca de adquirir un bien como destinatario final, engasta en el concepto de consumidor, entendiéndose por tal, las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final, o en beneficio propio o de su grupo familiar o social (Art. 1° LDC, y art. 1092 del C.C. y C.). Por su parte, las demandadas, personas jurídicas de naturaleza privada, que desarrollan de manera profesional la comercialización de bienes y servicios destinados a

consumidores, encuadra en el concepto de proveedor (Art. 2º LDC, y art. 1093 del C.C. y C.).- Dentro de este marco protectorio, la Constitución Nacional en el art. 42, establece: *“los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”*. Las premisas de derecho que definen la relación de consumo se encuentran contenidas en los artículos 1º, 2º y 3º de la LDC. Las primeras dos normas describen a los sujetos de la relación y el último precepto brinda su noción genérica de relación de consumo: *“...es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario”*. Así, la ley adopta una definición *ratio personae* de la relación de consumo.

En esta inteligencia, tampoco caben dudas acerca de que -en lo que atañe a la modalidad del consentimiento- el contrato de círculo de ahorro es un contrato de adhesión y de consumo, reglados por los arts. 1092 y s.s. del Cód. Civ. y Com. y la Ley 24.240 y sus modif.- Al respecto, se ha señalado que *“En todos los casos de sistema de capitalización y ahorro previo se puede afirmar que existe una relación de consumo entre los adherentes o suscriptores como consumidores o usuarios, y el resto de los sujetos que integran la cadena de comercialización del bien de que se trate, en calidad de proveedores, por engastar cada sujeto y el objeto del negocio en las previsiones de los arts. 1, 2, 3 y concordantes de la ley 24.240 ... los sistemas de ahorro como base para la adquisición de bienes y servicios engasta en el concepto de "relación de consumo" que prevé el art. 3 de la LDC, y en consecuencia, torna aplicable todo su régimen legal protectorio de los derechos del consumidor y usuario.”* (conf. JUNYENT BAS, Francisco, GARZINO, María Constanza, *“La tutela del consumidor en la capitalización y ahorro previo para fines determinados”*, LA LEY 2013-C, 1065). - Lo expuesto tiene decidida importancia en el caso, pues este encuadramiento implica que la causa deba ser juzgada a la luz de las disposiciones del estatuto consumeril (Const. Nac., Cod. Civ. y Com. y Ley 24.240) aplicándose en consecuencia el principio *in dubio pro damnato* que lo inspira, tanto en la apreciación de los hechos, como en la aplicación del derecho y en la valoración de la prueba (conf. PIZARRO, Ramón D.- VALLESPINOS, Carlos G. *“Instituciones de Derecho Privado – Obligaciones”*, Hammurabi, 1999, tomo 1, pág. 113). - Además, dicho régimen tuitivo resulta aplicable en todas las etapas de la contratación: tanto en las tratativas previas como en el momento de su celebración, durante su ejecución, e incluso en el ámbito post contractual; e impone el cumplimiento –también en todas las etapas del *iter* contractual- del deber de información y trato digno (arts. 4 y 8 LDC).

La actora ha acompañado la solicitud de adhesión al plan de ahorro, que ha sido reconocida por las demandadas (v. documental de la actora del 05/09/2022 y de la codemandada del 10/05/2023); así como nota de pedido del vehículo y su anexo referido a los plazos. A los fines

de dilucidar la existencia o no de incumplimiento de los deberes legales, no es posible asumir una visión parcializada y acotada del *iter* contractual y desconocer todo aquello que ha acontecido en relación a estos hitos contractuales, pues ello no satisface los requerimientos de protección al consumidor. Claramente que no es dable restar importancia a los instrumentos efectivamente suscriptos por la actora, empero la resolución de la controversia impone valorar el contexto de tal accionar, y –concretamente- si las prestadoras dieron cumplimiento al deber de información y trato digno.-

a) Así las cosas, del análisis de los términos de la demanda, así como de la prueba obrante en autos, en especial de la lectura detenida y pormenorizada de los chats de WhatsApp acompañados, se advierte que efectivamente ***se ha configurado un incumplimiento por parte de la demandada del deber de brindar información clara, completa, oportuna y veraz durante la ejecución del contrato.*** Doy razones.-

Cabe señalar que si bien –por regla- le corresponde a la parte actora la carga procesal de acreditar los extremos fácticos fundantes de su pretensión jurídica, la aplicación en el *sublite* de las normas del plexo consumeril imponen valorar la conducta de la demandada conforme art. 53 de la LDC en tanto su parte debe aportar aquellos elementos probatorios que resultan relevantes para resolver la cuestión. Máxime atento su carácter de proveedora quien debe desvirtuar las conductas disvaliosas que se le endilgan. Quién mejor que la parte demandada para acreditar que –contrariamente a lo denunciado- brindó un asesoramiento en forma respecto de las características de la modalidad de contratación pactada; aconsejando al consumidor, otorgando adecuada información en función de su experticia y en vistas a la confianza depositada en su intervención, así como a su papel en el mercado y lo publicitado en la web.-

Relacionado con lo acontecido en este ámbito, el esfuerzo probatorio solo surge realizado por la accionante tendiente a demostrar la conducta disvaliosa desarrollada por la parte demandada. Mientras que –reitero- no surge prueba de la parte accionada para contrarrestar la evidencia que surge del único medio de información agregado: los chats. En tales intercambios constan informaciones incompletas, parciales, sesgadas, contradictorias, por diversos canales y con varias personas diferentes. Nótese que surge comunicación con -por lo menos- cuatro personas distintas, más otra que aparece firmando los formularios. Tampoco se ha acompañado un legajo interno correspondiente a esta compra. Por ende, estimo que no se ha acreditado el efectivo cumplimiento de los deberes legales.-

La actora ha acompañado prueba documental en la que constan los mensajes de *WhatsApp* intercambiados con varios dependientes de la parte demandada que dan cuenta de lo informado y lo no informado en cuanto a los términos y contenido del negocio, así como las desavenencias generadas durante todo el *iter* contractual. –

Sobre el punto, es menester recordar que el art. 1019 del C.Civ. y Com. textualmente reza: *“Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Los contratos que sea de uso instrumentar no pueden ser probados exclusivamente por testigos.”*. En efecto, la prueba de los contratos puede llevarse a cabo mediante todos los medios probatorios admitidos legalmente.-

Antes de proseguir, respecto del valor probatorio de los mensajes de WhatsApp, es menester señalar que nos encontramos ante documentos electrónicos, los cuales fueron introducidos a través del art. 286 del CCCN, conforme se establece que la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o particulares, firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Los mensajes de *WhatsApp* cabe advertir que carecen de firma digital con los requisitos que se establecen en la ley 25.506, la cual permite asegurar indubitadamente la autenticidad e integridad del documento electrónico. Así, en orden a los requisitos de admisibilidad en juicio de los mensajes de *WhatsApp* la doctrina ha señalado que *“salvo que nos encontremos ante un instrumento electrónico emitido bajo el régimen de firma digital (que no es el caso), un triple test de admisibilidad debe superarse para que se pueda tener por verificada su autenticidad, integridad y licitud”* (conf. GABET. E. A., *“Verificación de la autenticidad, integridad y licitud del documento electrónico”*, publicado en DT 2016 (diciembre) - 2927. AR/DOC/3755/2016. Lo subrayado me pertenece).- En este orden, quien utiliza un medio electrónico no firmado digitalmente para probar la existencia de un hecho, sólo crea una presunción y está a su cargo acreditarlo con otras pruebas. Así, recae sobre la actora la carga de demostrar –en primer lugar- la autenticidad de este documento electrónico, es decir, la correspondencia entre el autor aparente y el autor real de un documento que carece de firma manuscrita o digital; la integridad e inalterabilidad del documento electrónico a través de un mecanismo certero que establezca la existencia o inexistencia de modificaciones en su texto.-

Sobre el punto, se ha dicho que *“Haciendo una analogía con el sistema papel, en el documento escrito se pueden cotejar las modificaciones efectuadas a través de pruebas periciales. En cambio, en el documento electrónico será necesario recurrir a una prueba pericial informática para establecer si aquél fue modificado, desde qué dispositivo se produjo dicha modificación y qué cambios fueron realizados”* (conf. BIELLI, Gastón E., *“Los mensajes de WhatsApp y su acreditación en el proceso civil”*, La Ley 2018-E del 29/10/18. Lo subrayado me pertenece). En igual sentido, la jurisprudencia ha sostenido que la pericial

informática es la prueba fundamental en cuestiones que revisten complejidad técnica, señalando que es el medio probatorio por excelencia para canalizar la prueba informática al proceso (conf. Excma. CCiv. y Com. Azul, sala I, 19/02/2010, “H., G. L. Y OTRO C/ Z., C. Y OTROS”, AP 70065501; Excma. CCiv., Com. y Lab. Rafaela, 21/06/2011, “P., L. L. Y OTRO C/ T., R.”, voto de la mayoría, LA LEY AR/ JUR/40859/2011.). – En los presentes, la accionante ofreció y diligenció la prueba pericial informática a los fines de introducir válidamente al proceso los mensajes de *WhatsApp* invocados para fundar su posición jurídica. Así, del informe del perito informático Damasso, Luis Alberto, incorporado con fecha 11/10/2023 (ver dictamen y anexos), surge que –peritado el celular de la actora- se verifica la correspondencia entre los chats de *WhatsApp* acompañados y los que surgen de la aplicación de su celular. Adjunta detalles del chat de la actora en la que constan los mensajes intercambiados con los contactos agendados como “R. D.”, “A. P.”, y “A. P.”. En relación al primero, se verifica un intercambio de mensajes entre las fechas “27/02/2022 hasta el 27/06/2022”; con el segundo entre el “07/04/2022 hasta el 15/12/2022”, y con el tercero entre las fechas “12/04/2022 y 02/05/2022”. A su vez, el detalle de los chats los adjunta en “Anexos”, que –efectivamente- se corresponden con los transcritos en los adjuntos de la demanda incoada por la Sra. P. (v. 05/09/2022). Por otro lado, en oportunidad de llevarse adelante la Audiencia Complementaria en los presentes (v. 12/12/2023), siendo citado como testigo el Sr. D. R. declara su número de celular, el cual coincide íntegramente con el que surge de la prueba documental y de la pericia informática. –

Con ello se ha demostrado la existencia, autenticidad, integridad y contenido de las comunicaciones por *WhatsApp*, en tanto se ha diligenciado en forma simultánea y acumulativa a la documental los medios de prueba pertinentes (vgr. prueba pericial informática, testimonial, entre otras), las cuales deben ser valoradas en su conjunto. Cabe aditar –asimismo- que no existe prueba específica respecto de la vinculación laboral de los nombrados con una u otra demandada; es decir, no se puede concluir con la certeza que supere el nivel conjetural que la actora pudo conocer que todos eran dependientes de Parra Automotores SA, o si eran dependientes de la administradora del plan.-

Si bien he concluido en el acápite anterior que no cabe considerar una inducción a la suscripción al plan de ahorro, ***sí es dable advertir que la clienta no contó con información adecuada sobre el sistema correspondiente al contrato que concertaba.*** Justamente para lograr tal objetivo es que el cliente acude a la concesionaria predispuesta por el sistema de contratos conexos que implica un “contrato de plan de ahorro”: obtener información para la adquisición del bien, dada la experticia de los prestadores intervinientes y conocimiento técnico que no es posible exigir al consumidor, quien es generalmente –como en el caso- neófito en la temática específica.-

El CCyC recoge **el valor confianza**, al que hace alusión en el art. 1067 CCCN al referirse a la interpretación del contrato en general, indicando que *“La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisibles la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto”*. El principio es rector en el marco de la **buena fe**. El art. 1725 CCCN a los fines de valorar la conducta de las partes en el marco de la responsabilidad civil, por cuanto dispone que *cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias*. Se adiciona el valor confianza, ya que *cuando existe confianza especial se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes*.- Según los mensajes intercambiados entre la actora y los dependientes de la parte demandada, se puede válidamente concluir:

i) Sobre versión/modelo. Es importante dejar aclarado -como lo expuse líneas atrás- que del chat se desprende que la actora sabía que había suscripto un plan de ahorro y que el plan era por un rodado denominado “base”, y que luego de la suscripción podría cambiar de modelo (ver chat del día 18/3/22 a las 16.43 hs.; del 2/4/2022 a las 11.10 y 11.11 hs., y del 6/4/2022 a las 15.53 hs.). Al momento de contratar le habrían informado que los tres modelos: el que viene por plan, la “turbo” y el “medio” tenían el mismo valor (v. 2/4/2022, 11.06 hs., ella afirma: *“Vos me habías dicho que estaban los 3 modelos al mismo precio”*), pues el dependiente le contesta *“sisi pero aumentaron... ahora la diferencia con la base son esos 194 mil”* (v. 2/4/2022 11.06 y 11.07 hs.), aunque ella confirma que sabía que podían aumentar. Luego el vendedor le señala que las versiones “Shine” y “feel pack plus” están al mismo valor (v. 2/4/2022 11.11 y 11.13 hs.). No se le informó –pese a que lo petitionó- cuál era ese costo extra hasta que la llamaron para confirmar el pedido. Antes, le consulta varias veces señalando que es muy importante saber el monto que deberá abonar (v. 05/4/22 18.07; 08/4/22 9.26hs. y 13/4/22 10.45hs); y el empleado responde evasivamente. El día 5/4/2022 (18:06 hs.) ella señala que optará por la “feel pack plus”. Sin embargo, en dicha oportunidad ni en los sucesivos mensajes donde expone su intención se le informó y/o aclaró que esa elección dependía del cupo o stock de vehículos. Ella le señala que accedió a comprar ese modelo y no otro, a lo cual el dependiente asiente, sin efectuar aclaración alguna (v. 12/4/22 18.45 hs.).- En este punto se advierte claramente la información sesgada, parcial e incompleta. Justamente la operatoria en cuanto a la modalidad de esta forma de compra debió ser explicitada concretamente por la demandada porque ello hace a los términos del acuerdo y a su contenido en cuanto a las obligaciones asumidas por las partes. No se puede exigir que la consumidora entienda por sí sola el entramado comercial complejo que implica este sistema, ni la letra chica de las cláusulas predisuestas en el contrato. Máxime cuando –en el punto- existen varias

versiones diversas del rodado C4 que no se puede exigir que ella conozca (v. 8/4/22 9.20 dice “no sé si es el modelo que yo elegí”). Tampoco conoce la lista de precios y sus variaciones para efectuar una elección segura para el cambio de modelo. Nótese que los aspectos referidos al objeto y al precio constituyen elementos esenciales de cualquier contratación y no pueden soslayarse en este tipo de contratos de adhesión. Por el contrario, **el sistema debe proveer herramientas para proteger al contratante débil. Una de esas importantes herramientas es –sin dudas- garantizar una adecuada y detallada información.-**

ii) También surge de los intercambios que la actora sabía que podría *licitar el vehículo* en la 2ª. cuota. Si bien la codemandada “Círculo de Inversores” señala que hubo negligencia de su parte al dejar en manos del empleado de la concesionaria la realización de la licitación, no se ha probado que este hecho configure una eximente por causa ajena o de qué modo pudo romper el nexo causal, justamente porque se trata de una conducta emanada del dependiente de la demandada (arg. art. 1753 del CCCN). Nótese que el Sr. R. asumió el asesoramiento y acompañamiento de la accionante desde la suscripción y durante el desarrollo de los diversos actos del proceso previsto en el plan. En ningún momento mencionó que era ajeno a sus funciones, que no podía ayudarla. Antes bien, recibió los reclamos (v. 12/4/22 18.33 hs.; 18:38; 13/4/22 9.23 hs.: “no hay CUPOS (UNA COSA NUEVA MAS) para la feel pack plus”), ofreció su ayuda y promesas referidas al objeto y para realizar gestiones a su favor (v. 13/4/22 9.25/6: “por eso te pido que me dejes hablar”; “...para que te respeten la feel pack plus”; “de nada y mil disculpas por la situación” -13/4/22 9.28 hs.-). Le dio excusas: “se dio la situación que desde fábrica se quedaron con stock limitado”, “impensado”. Recién allí, el 13/4/22 a las 10.10 hs. reconoce la falta de stock y le señala que “están buscando la posibilidad de pedir un cupo más”, sin expresar concretamente de quién depende esta solución y aceptando que ello difiere de lo afirmado en los mensajes anteriores. Frente al hecho -informado intempestivamente- de que no tendría la posibilidad de optar por la versión “automática” (v. 13/4/22 desde 10.11 hs. en adelante), garantiza una solución (v. 13/4/22 9.42 hs.). –

iii) Iguales desavenencias se producen respecto de la elección del *color del vehículo* (v. 18/4/22 10.38 y 22/4/22 10.55 “Buen día D! Te recuerdo que hables c A. por favor y veas como solucionan el tema de color y entrega pactada. Deben cumplir c lo que me informaron...”, y luego transmite lo que le dijeron en cuanto a la imposibilidad del vendedor de asegurar el color (v. 26/4/22 9.15 hs). Finalmente, la clienta aceptando el modelo que hay en “stock” y el “color” que le ofrecen, pues reclama contar con la unidad.- Si se observa, este dependiente la iba guiando en los pasos a seguir de modo concomitante con lo que le consultaban y exigían otros agentes desde los otros números telefónicos. Nótese que las comunicaciones coinciden en las fechas y en los minutos. Incluso ella contrasta lo que le

dice uno y otro, les reenvía los mensajes para demostrar la “contradicción” de la información que le brinda uno y otro (v. 26/4/22 9.34 hs.). En este punto no es reprochable que la consumidora se comunique con el dependiente que le vendió originariamente el plan de ahorro porque es la cara visible, la persona de referencia que tiene respecto de lo que le van diciendo y cómo van variando las condiciones de ejecución. Tras evidenciar estas idas y vueltas y desinformaciones, es la propia consumidora quien pide una reunión presencial con una autoridad jerárquica de la empresa (v. 2/5/22 20.32 hs.). No consta que la parte demandada se lo hubiera ofrecido antes, aun cuando ella expresó a todos los agentes que estaba recibiendo información parcial y contradictoria.-

iv) Sobre la fecha de entrega, se suscitan los mismos problemas de falta de información. A modo de ejemplo, la actora señala “*Me dijiste q p la feel back plus tenía 45 días de entrega aproximadamente*” “*y desde otro whatsapp me está diciendo A. que son 110 días*” (18/4/22 10:38/9 hs.), a lo que el dependiente le responde: “*es que 110 días es por contrato*” “*siempre dicen el monto máximo*”. Esta información no sólo es incompleta, sino que –adviértase- resta importancia a los términos del contrato y, por ende, resulta errónea, parcial e incompleta. Además, es contradictoria con aquello que se le había señalado anteriormente, insistiendo el agente en las condiciones de entrega oportunamente confirmadas. Al final el nombrado “reconoce” que no tiene información fidedigna. Señala que esas fechas son las que le “bajan”, y que si él hubiera sabido que se demoraba o que no era el color pedido, se lo hubiera dicho. Aquí se constata un hecho de gravedad en cuanto a la conducta de la demandada, quien debía asegurarse que sus dependientes conozcan previamente la información que luego van a transmitir a los clientes. Resulta presupuesto de sentido común, y es impensado justificar que el propio dependiente dé datos que no son correctos en cuanto a este aspecto del contrato.- De estos elementos surge que existió una clara violación al deber de información y de trato digno a la consumidora que le impidió conocer cabalmente la operatoria del plan de ahorro y–pese a sus reiterados reclamos por esclarecer puntos neurálgicos de la contratación- no surge que se le haya brindado información con claridad y exactitud.- Repárese que –reitero- los chats constituyen el único elemento del que surge algún tipo de información. Empero, no consta informado con certeza el precio final del rodado, ni los modelos que existían en stock para ser adjudicados, ni el plazo de entrega de la unidad, asícomo las inferencias que en dicho plazo podía tener el cambio de modelo. En relación a esto último se advierte que se prometió una entrega en un plazo de 45 o 60 días, transcurridos los cuales recién se le hace saber que por contrato podían ser hasta 110 días. En cuanto al color, tampoco se le informó que –según contrato- ello estaba sujeto a disponibilidad de la terminal al tiempo de la adjudicación y a criterio de ésta.-

El art. 4 de la Ley 24.240 contempla **el deber de información** que recae sobre todo proveedor en todas las etapas de la contratación: tanto en las tratativas previas como en el momento de su celebración, durante su ejecución y en su etapa posterior, luego de la adjudicación, e incluso en el ámbito *postcontractual*.-

Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que *“El deber de información que pesa sobre la empresa proveedora no cesa una vez firmado el contrato en el cual se explicitaron los deberes y obligaciones de las partes, sino que la carga de atender las inquietudes de los consumidores continúa vigente durante el tiempo en el cual el contrato se va ejecutando”*(conf. Tribunal: Cámara 6a Civil y Comercial, Córdoba, en autos "GARAY, MIGUELÁNGEL C/ AUTOINVERSIONES SRL - ABREVIADO- COBRO DE PESOS - EXPTE. N°6065730", Sentencia N°: 94, de fecha 03/07/2018, Semanario Jurídico: Número: 2171, del 06/09/2018).- El *deber de información* hace al leal y cabal conocimiento que el consumidor debe tener sobre los alcances de la relación jurídica que lo vincula con quien posee el poder económico de prefijar los términos contractuales. En este orden de ideas, la doctrina enseña que: *“...se trata de una obligación, y no de una mera carga del proveedor, de manera tal que pone en juego la responsabilidad de éste y la eficacia del negocio jurídico. Asimismo, la norma indica que la información debe ser cierta, clara y detallada, en los aspectos relativos a las características esenciales de los bienes y servicios; y sobre las condiciones de su comercialización”*. (conf. JUNYENT BAS, Francisco A.- GARZINO, María Constanza, *“El deber de información al consumidor”*, LL 2012-B, 1159).-

Nuestro Máximo Tribunal ha señalado recientemente sobre este tópico que *“El derecho de información es uno de los pilares en el que se asienta el reconocimiento de los derechos al consumidor consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que encuentra su correlato en el deber de información impuesto a los proveedores de bienes y servicios por la Ley 24240. En ese marco, el conocimiento adquiere un valor máximo, exigiendo que la información sea siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión. De allí que, para que se configure una infracción al deber de información, en principio, no se requiere la verificación de un daño concreto en los derechos de aquél, sino la posibilidad de su existencia, por lo que se impone una conducta objetiva que debe ser respetada...”* (conf. Excmo. TSJ en autos “ROHR, ENRIQUE ABRAHAM C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. N° 1877812), Sent. N° 180 del 26/10/2017, <http://boletindigital.justiciacordoba.gob.ar>).-

Reitero, según se desprende de las probanzas de autos, y de las comunicaciones realizadas vía mensajería de WhatsApp con los dependientes de la demandada se advierte la falta de respuestas claras y concretas en relación a los elementos esenciales de la contratación: precio,

modelo disponible para realizar la elección y ser adjudicado en la segunda cuota, y fecha de entrega, lo cual requirió la reiteración de consultas por parte de la consumidora. Pero—además—en cuanto a su contenido, las respuestas fueron siempre insuficientes, y dubitativas (vgr. “*la entrega física del vehículo depende de la fábrica*”, “*nunca te van a decir con exactitud lo de la espera*”, “*se dio la situación que desde la fábrica se quedaron con stock limitado*”, “*la fecha de entrega no puedo brindártela ya que no sabremos la fecha exacta hasta que nos informe Citroën*”, entre otros), y —por lo tanto— ineficaces para lograr la finalidad de satisfacer la información que era de interés del consumidor.-

En el sublite, no se advierte el cumplimiento de los deberes legales de información y trato digno. En lugar de informar de modo previo y completo a la contratación la operatoria del sistema, recién una vez que la clienta suscribió el contrato, comienzan las aclaraciones - incompletas y contradictorias- de ciertos puntos esenciales. El proveedor, en un claro rol superior en cuanto a medios técnicos y conocimientos sobre la materia, plantea intempestivas variaciones en la información amparándose en la letra de un contrato con cláusulas predispuestas que —en función de los elementos de prueba de la causa- no surge explicado claramente a la consumidora. Se advierte que esta circunstancia implica que la consumidora no encuentra otro camino que aceptar las exigencias que le van planteando, pues de lo contrario, ve amenazada su inversión.-

Estimo que en el cumplimiento de esta información **la parte demandada debiera aplicar—mínimamente- la misma diligencia, esfuerzo e interés que emplea al procurar captar la clienta y concretar un negocio.** Según lo acontecido en los presentes, analizando la prueba rendida de modo integral y conjunta, es posible colegir una sumatoria de conductas abusivas de los derechos de la consumidora; y violatoria de los deberes legales por parte de las firmas demandadas. Todo ello, da cuenta de una ***situación jurídica abusiva*** por parte de las firmas demandadas en esta red de contratos conexos o acuerdos conexos celebrados en autos por la accionante con cada uno de los intervinientes. Al respecto el art. 1120 del CCCN la define de la siguiente manera: “*Se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultada (léase: desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes), se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos*”. Tal es el caso de autos, en el cual se ven comprometidos los intereses de la parte débil de la relación frente a la parte fuerte integrada por las concesionarias y administradora del plan. Éstas, luego de la suscripción al sistema, pretenden ampararse en cláusulas predispuestas para liberarse de responsabilidad, sin que exista prueba en orden a que se cumplió el deber de información clara y detallada de su contenido.

En tales casos, como el que examinamos, se ha dicho que “*Hay un cúmulo de derechos usados de modo tal que producen un efecto disfuncional; hay una acción concertada, un diseño*

estratégico de una situación jurídica”, “la situación es un contexto que impide o limita la capacidad de elección”, “y su carácter abusivo existe en la medida en que producen restricciones de la libertad de actuación del sujeto pasivo”. (conf. LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los Contratos. Rubinzal-culzoni Editores, pág. 879/880).-

En virtud de este incumplimiento por omisión de la información por parte de la demandada, la actora se vio impedida de “elegir” el modelo de vehículo por el cual quería cambiar el plan de ahorro (C4 Feel Pack plus, caja automática y bitono); y ha debido aceptar las condiciones impuestas durante la ejecución, adquiriendo y abonando un objeto concreto que es el que había en stock. También por esta causal tuvo que esperar para la entrega un tiempo diverso del originalmente informado. Estas lesiones a los derechos y legítimas expectativas de la consumidora pueden dar lugar a daños resarcibles tanto a nivel patrimonial como extrapatrimonial. Ahora bien, tales daños deberán ser explicitados, reclamados y probados en autos, lo cual veremos *infra*.-

En suma, de lo expuesto se puede concluir que existió incumplimiento imputable de los deberes legales por la parte demandada. En este punto cabe desestimar la alegación de la codemandada “CÍRCULO DE INVERSORES SAU DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, quien pretende deslindar su responsabilidad por considerar que su parte resultó ajena a la operatoria que tuvo lugar entre la actora y la concesionaria.- Como vimos líneas atrás, la calificación del contrato como un acuerdo de adhesión a un sistema predispuesto por las prestadoras, mediando una relación de consumo, incluye un entramado complejo de contratos conexos. Tal circunstancia permite responsabilizar a todos los intervinientes en el sistema por la falta de cumplimiento tanto de los deberes específicos y agravados de información y trato digno con la consumidora, cuanto de las prestaciones contratadas. Cabe recalcar en el rol que ha asumido la misma en la relación con el consumidor, quien suscribió el contrato, recibió los pagos de las cuotas, y recepcionó la nota de pedido de la unidad, habiendo obtenido un beneficio económico de la operatoria.- Nótese que la consumidora se encuentra frente a tal sistema sin poder elegir cuáles son las entidades o empresas participantes. Son aquellas integrantes del sistema quienes –en todo caso- deben asegurarse de brindar una prestación completa y correcta según el ámbito de actuación que ejerce cada una en el contexto de los diversos contratos relacionados. No obstante, este aspecto no es oponible a la víctima del daño siendo un problema referido a las relaciones internas entre los componentes del sistema, quienes gozan –eventualmente- de acciones regresivas entre ellos. Estas consideraciones se ven reforzadas en el caso particular que nos ocupa si nos detenemos nuevamente en los chats y comunicaciones con la accionante. En efecto, no sólo que la información no fue adecuada, concreta, detallada y eficaz, sino que tampoco surge claridad respecto del carácter de la intervención de cada una de las personas

que la contactaban en cuanto a sus vínculos de dependencia con una u otra entidad, pese a que se comunicaban con ella de modo sucesivo y concomitante.-

b) Tras valorar el incumplimiento de los deberes legales, también se advierte un ***incumplimiento del contrato propiamente dicho, específicamente en cuanto al plazo de entrega***, lo cual implica la configuración de responsabilidad en cabeza de ambas demandadas.- En este aspecto, no merece recibo la defensa de la firma accionada “CÍRCULO DE INVERSORES SAU DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS” quien afirma que de existir algún retardo en la entrega de la unidad se debió a las limitaciones en las importaciones de automóviles y sus autopartes. En primer lugar, porque -más allá de la alegación genérica-no se ha justificado, ni alegatoria ni probatoriamente, que efectivamente -en el caso concreto-existiera alguna dificultad en la fabricación o importación del bien consignado en el contrato. Tampoco surge que -en el hipotético caso de existir tales dificultades- haya sido comunicada de modo fehaciente a la actora al momento de completar la nota de pedido de la unidad, tal como lo impone el contrato para hacer aplicable la extensión de plazos (ver cláusula 15 de las Condiciones Generales). –

Nótese que el anexo a nota de pedido contiene una mención genérica y conjetural respecto de las dificultades y limitaciones de importación o provisión de piezas. Estimo que resulta inoponible al consumidor la suscripción de un “anexo nota de pedido” en la cual se le impone a la accionante aceptar y reconocer -recién al efectuar el pedido y tras la licitación- que los plazos podían exceder de los límites del contrato por elegir un bien respecto del cual haya limitaciones en las importaciones o de provisión de piezas (conf. Excma. Cámara de Apelaciones de Séptima Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba, Sent. N° 50, del 11/06/18, en autos “TORRES CEFERINO DANIEL C/ MOTCOR S.A. Y OTRO- ABREV.- CUMPLIMIENTO/RESOLUCIÓN DE CONTRATO”).-

Incluso ha de verse que -en el caso- este anexo no puede importar una notificación fehaciente desde que -por un lado- carece de fecha, y si eventualmente consideramos que se habría suscripto el mismo día que la nota de pedido, cabe recalcar -principalmente- que dicha pieza fue suscripta bajo expresa reserva por parte de la consumidora, quien señaló en varias oportunidades a los dependientes que el plazo de entrega resultaba una condición esencial en la adquisición. Traslado aquí lo ya valorado y argumentado sobre la información incompleta y contradictoria del plazo de entrega.-

Así las cosas, no puede considerarse que hubo un pacto expreso del plazo adicional como prevé el contrato en su cláusula 15, que permita exceder de los 50 días desde la nota de pedido que prevé la cláusula 16 para la toma de posesión del bien.- En segundo lugar, aun soslayando esta circunstancia dirimente, he de señalar que no cabe alegar razones que no resultan ajenas al ámbito negocial y de operatoria de la demandada, pues

ello no configura supuestos de caso fortuito o causa mayor. Máxime cuando la publicidad señalaba “*stock asegurado*”. Cabe advertir la existencia de una **oferta publicitaria** por parte de las firmas demandadas que difería sustancialmente de aquellas que prometían los dependientes encargados del asesoramiento a los clientes, concertación y ejecución del contrato; y lo que emana de los instrumentos que ha debido firmar la compradora.- En efecto, tal como señala la accionante y acredita con la documental que adjunta a su presentación inicial, las firmas demandadas ofrecían los vehículos que comercializan en sus páginas web bajo las siguientes *promesas*: “*stock asegurado*”, y “*entrega rápida y segura*”. Tal categóricas afirmaciones dejan sin sustento las excusas fundadas en situaciones que justamente –por los términos publicitarios- estaban garantizadas. Cabe aclarar que dicha publicidad surge corroborada con la pericial informática del perito Ing. Damasso, Luis Alberto, incorporado con fecha 11/10/2023 (ver dictamen y anexos).-

En esta senda, es importante destacar que los términos de la oferta obligan al proveedor conforme el art. 8 de la LDC.-

Por otro lado, aunque se considerase el plazo máximo de entrega del rodado de 110 días (según lo alegado por las demandadas) desde la nota de pedido efectuada por la actora con fecha 26/04/2022 (v. adj. 10/02/2023), recién con fecha 30/08/2022 se envió Carta Documento poniendo a disposición de la actora la entrega del rodado (ver documental 10/02/2023), lo cual también denota el exceso injustificado de tal plazo.-

Se descarta también, la alegación en orden a que no resulta aplicable la responsabilidad solidaria contemplada en la ley 24.240 por algún incumplimiento de la concesionaria o en la demora en la entrega por cuestiones de fabricación y/o importación de los vehículos.- Ya he destacado la existencia de una red contractual –en el *sublite*- entre los distintos intervinientes del sistema de ahorro previo que constituyen los llamados contratos conexos. En efecto, entre las accionadas existe una conexidad contractual derivada de un “interés asociativo”, que se satisface a través de un negocio que requiere varios contratos unidos en un sistema. Así, se ha señalado que “*los contratos de ahorro para fines determinados, si bien tienen como fundamento o finalidad la compraventa de bienes o servicios, están organizados por una entidad que se dedica a establecer la “vinculación asociativa” y a estimular “el ahorro y capitalización” por parte de los adherentes al sistema en ambos “polos”: a) la fábrica que vende a través de su red de concesionarias, y b) los adquirentes y suscriptores del plan de ahorro; los une la administradora para asegurar una particular forma de pago: la cuota que se abona mensualmente, pero que implica el pago de contado de los automóviles que se negocian*” (conf. JUNYENT BAS, Francisco. “*Ejes del sistema de capitalización y ahorro previo para fines determinados. La tutela del consumidor en la compraventa de automóviles*”. Publicado en: LA LEY, 06/05/2019, 1. Cita Online: AR/DOC/1044/2019).- En estos

supuestos, existe una unión convencional de contratos que si bien tiene como finalidad una compraventa, supone una colaboración asociativa con distintos roles. Destacada doctrina ha sostenido que *“en el sistema de ahorro previo hay que distinguir dos partes: la organizativa, que incluye al fabricante, al concesionario y a la sociedad administradora, que exhiben distintos tipos de integración entre sí; y, por el otro lado, la parte compradora del bien”*. (conf. LORENZETTI, Ricardo L., *“Tratado de los contratos”*, Tomo I, pág. 757).- Así, existe una causa común colaborativa que vincula a sujetos que, si bien son partes de distintos contratos, y se sitúan fuera del vínculo bilateral, se encuentran dentro del **sistema o red contractual**. Ello significa que hay una finalidad económico-social que trasciende la individualidad de cada contrato y que constituye la razón de ser de su unión; si se desequilibra la misma, se afecta todo el sistema y no solo uno de los contratos. Esta causa reside en el funcionamiento integral y eficiente del sistema, a tal punto que se entiende que quienes son parte en los contratos encadenados no resultan “verdaderos terceros”.-

Por otro lado, tal como se señaló *ut supra*, existe entre las partes una relación de consumo con los efectos que ello implica. El primero de ellos es que se produce una ruptura en el principio de relatividad de los contratos, con la consecuencia que la ley extiende las obligaciones del régimen de protección al consumidor a los sujetos involucrados en la cadena de producción y comercialización independientemente de que haya suscripto un acuerdo con el consumidor o no. Ello se ve plasmado en la Ley 24.240 –y sus modif.–, que establecen la responsabilidad solidaria y objetiva que tiene como fin ensanchar el número de sujetos obligados frente al consumidor, sin perjuicio de las acciones de repetición que tendrán luego los obligados entre sí. –

En esta línea, se ha dicho que *“la red contractual permite superar el clásico principio de la relatividad de los contratos, y extender las responsabilidades que de aquellos se derive en forma solidaria, tanto al fabricante, como al distribuidor, comerciante, administrador del plan de ahorro, etc., es decir, a todos los que han intervenido en la cadena de comercialización”* (conf. JUNYENT BAS, Francisco A.; GARZINO, María Constanza, *“La tutela del consumidor en la capitalización y ahorro previo para fines determinados”*, La Ley 2013-C, 1065 y s.s.). –

Al respecto tiene dicho la jurisprudencia que *“El art. 40, LDC, sienta la regla según la cual la responsabilidad se aplica en forma solidaria a todos los sujetos intervinientes en la cadena de comercialización del producto o servicio, sin distinguir si se encuentran ligados o no contractualmente con el consumidor. [...] De esta forma, la red contractual permite supercar el clásico principio de la relatividad de los contratos prevista en el art. 1137, CC, y extender la responsabilidad que de aquellos se derive en forma solidaria tanto al fabricante como al distribuidor, comerciante, administrador del plan de ahorro, etcétera, es decir, a todos los que*

han intervenido en la cadena de comercialización, tal como lo hace el art. 40, LDC, que será de aplicación en caso de que se den los requisitos de dicha normativa especial.” (conf. Excma. Cámara 1º Civil y Comercial, de Córdoba en autos “AGNELLI, ENRIQUE ÁNGEL Y OTRO C/ CÍRCULO DE INVERSORES SA Y OTROS – ORDINARIO - REPETICIÓN – RECURSO DE APELACIÓN - EXPTE. N° 1096636/36”, Sentencia N°: 150, de fecha 29/12/2016, Semanario Jurídico: Número: 2101-20/04/2017).-

IV) Por todo lo expuesto, corresponde concluir que *la parte demandada ha incurrido en incumplimiento de obligaciones legales (art. 4, art. 8, y 8 bis de la Ley 24.240) y contractuales.*-

En tales supuestos, si el incumplimiento es imputable objetiva o subjetivamente al deudor, “...éste deberá cumplir la prestación en forma específica y, además, resarcir los daños y perjuicios moratorios que se encuentren en relación causal adecuada con su incumplimiento.” (Cfr. PIZARRO, Ramón D. – VALLESPINOS, Carlos G., *Ibid.*). Es decir, que el efecto propio del incumplimiento se traduce en el deber del deudor de asumir las consecuencias económicas negativas que su actitud ha generado a la acreedora. – Ello también surge del art. 10 bis de la Ley 24.240 que faculta al consumidor frente al incumplimiento de la oferta o del contrato por parte del proveedor a exigir el cumplimiento forzado de la obligación, aceptar otro producto, o rescindir el contrato, todo ello más los daños y perjuicios que correspondan.-

V) Efectos del incumplimiento y la atribución de responsabilidad. Análisis de las pretensiones de la actora.-

En el caso de marras, la accionante ha solicitado:

a) El cumplimiento del deber de información detallada y veraz (art. 4º Ley N° 24.240 y 1334 del CCCN). En el pto. III.d) solicita que se condene a la demandada a especificar: el precio final de compra; el precio de venta del vehículo al concesionario por parte del fabricante; la cantidad de dinero pagada por su parte y la imputación.-

Conforme lo reseñado en líneas anteriores a cuya lectura remito en pro de brevedad, dado que se evidencia incumplimiento de la obligación de información agravada que pesa sobre la parte proveedora en la relación de consumo, corresponde hacer lugar a lo solicitado, aunque circunscripto a las deficiencias advertidas en esta causa. Por ello, la condena ha de recaer sobre algunos de los puntos requeridos por la actora, dejando de lado el pedido de información en orden al precio de venta del vehículo al concesionario por parte del fabricante. En orden a este punto, más allá de una mención normativa, no se ha señalado concretamente ni se advierte relación con la plataforma fáctica y los incumplimientos valorados en autos; sin perjuicio de la facultad que asiste a la consumidora para ocurrir por la vía y ante quien corresponda.-

En consecuencia, condenar a las demandadas Parra Automotores SA y Círculo de Inversores SAU, de forma conjunta y/o indistinta según sea la entidad que posea tal información, para que

en el plazo de diez días de quedar firme la presente procedan a **informar de modo fehaciente, claro y detallado**: 1) precio final de compra; 2) la cantidad de dinero pagada por su parte y la imputación, bajo apercibimiento de ley.-

b) El cumplimiento del contrato de compraventa en tanto obliga a las demandadas a hacer entrega del automóvil comprometido; y para el caso de imposibilidad de cumplimiento, -en subsidio- la resolución contractual.-

Estimo necesario realizar una aclaración atento los confusos términos en que se ha introducido la cuestión en el libelo introductorio. Según se ha expresado *ut supra*, los incumplimientos probados se circunscriben al *deber de información, trato digno y entrega en tiempo del rodado objeto del contrato*. En el marco de lo que surge probado en autos, el incumplimiento del deber de información trajo como consecuencia la pérdida de la posibilidad de elección del modelo por parte de la actora y la suscripción del contrato por el modelo (versión y color) que se encontraba en stock. En consecuencia, cualquier pretensión de cumplimiento sólo podría concretarse en una condena a las nombradas para que cumplan con la oportunidad de libertad de opción, sin supeditarla a la existencia de stock. Ello en tanto ningún condicionamiento le fue informado al contratar y fue garantizado publicitariamente el stock. Siempre, claro está, con la contrapartida del cumplimiento de las obligaciones recíprocas por parte de la actora (vgr. diferencia de precio según modelo y versión). No obstante, no ha sido introducida la pretensión en tales términos lo cual obsta el dictado de una resolución que se aleje de lo expresamente reclamado en la demanda, por aplicación de los principios de congruencia, bilateralidad, defensa en juicio y debido proceso.-

Sin perjuicio de ello, se advierte que la *actora ha desistido de la pretensión esgrimida en orden a la entrega y/o resolución contractual*, desde que en la audiencia del día 28/11/2023 las firmas demandadas pusieron a disposición de la Sra. P. –quien a su vez aceptó- el vehículo previsto en el contrato y nota de pedido: Citroën Modelo C4 Cactus VTI 115 Feel Pack Plus AM22. En dicha piezas las partes consignaron expresamente que sólo subsistía la pretensión por los daños generados. A su vez, se acordó lo relativo a los gastos de patentamiento (bonificación de un 50%) y se determinó el saldo a abonar por la actora. Lo acontecido produce la sustracción del objeto litigioso y me exime de mayores consideraciones sobre el punto. Se debe tener presente lo oportunamente acordado en los términos del art. 1642 CCCN, en tanto se trata de derechos disponibles y no encontrando la suscripta afrenta en contra de la moral, el orden público ni las buenas costumbres. Por las mismas razones no procede el tratamiento de la **pretensión subsidiaria incoada con fecha 1/11/2022** pues no subsiste controversia sobre el punto, además de lo ya expresado al pto. III a) de la presente resolución.-

c) El pago de un resarcimiento por daños y perjuicios por la suma de pesos un millón doscientos ocho mil ochenta y nueve (\$1.208.089), correspondiente a los siguientes rubros

indemnizatorios: *privación de uso* (\$285.600), *lucro cesante* (\$100.000), *daño moral* (\$141.300), *daño punitivo* (\$500.000), y *daño emergente* por gastos administrativos, derechos de inscripción y adjudicación, cuyo importe cuantifica en la presentación de fecha 01/11/2022 en pesos \$181.189. Sujeta su reclamo por indemnización de daños y perjuicios a lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse (ver rectificación de los montos demandados en presentación de fecha 01/11/2022 y 09/11/2022).-

Analizada y concluida la atribución de responsabilidad a la demandada y por ende, el derecho de la actora a obtener un resarcimiento, corresponde –ahora- determinar si se ha probado la existencia y cuantía de los daños que se reclaman en los presentes.-

Recuérdese que la procedencia de la condena adicional de daños y perjuicios se encuentra supeditada a la configuración de los presupuestos de la responsabilidad civil: la antijuridicidad de la acción u omisión lesiva, el nexo de causalidad, un factor de atribución o imputabilidad a dicha conducta y la causación de un daño resarcible. Dichos presupuestos deben ser acreditados en la causa para que nazca la obligación de indemnizar el perjuicio sufrido.- El daño contractual presupone un convenio válido y un incumplimiento imputable al deudor, pues –en sentido amplio- se trata de toda pérdida o menoscabo patrimonial o personal derivado de la falta de cumplimiento de los deberes legales y contractuales. En esta línea, se ha señalado que la buena fe es una pauta esencial que debe dominar toda la relación contractual y que “*la lealtad que las partes se deben y la espiritualización del negocio jurídico en el sistema vigente (arts. 1071 y 1198, Cód. Civil) las obliga a desplegar una conducta activa y diligente, haciendo todo lo posible para que el convenio alcance su función práctica y económica a la que estaba destinado*” (conf. ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde “*Doctrina Judicial-Solución de Casos*”, Tomo 3, Ed. Alveroni, pág. 57).-

Al respecto, recordemos que –por regla- la carga de demostrar el daño recae sobre el accionante. Así lo dispone la actual normativa fondal en su artículo 1744 que textualmente reza: “*el daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos*”. El daño, como presupuesto constitutivo esencial de toda pretensión resarcitoria, debe estar claramente de manifiesto en el proceso; debe ser cierto y efectivamente existente. No es resarcible el daño conjetural, posible o hipotético. –

En este orden, la actora ha reclamado el resarcimiento por daño emergente derivado de gastos administrativos, privación de uso, lucro cesante, daño moral y daño punitivo. Veamos.

- i) Daño emergente.

La accionante reclama en este rubro la devolución de todos los cargos administrativos pagados a la sociedad de ahorro en concepto de honorarios por administración, y los derechos de “inscripción” y de “adjudicación”. Con fecha 01/11/2022 estima el daño emergente en la

suma de pesos \$181.189, y lo sujeta a lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos. Señala que el presente rubro se compone de la siguiente manera: + *derecho de inscripción* (2,5% del contrato) que calculado dicho porcentual sobre el valor del bien a mayo de 2022 (\$3.641.200) asciende a pesos \$91.030, + *derecho de adjudicación* (2,0 % del contrato), el cual calculado sobre el valor referido asciende a pesos \$ 72.824, + *gastos administrativos* por la suma de pesos \$17.335 obtenido de multiplicar \$3.467 por las cinco cuotas abonadas.

Este ítem resarcitorio comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima (art. 1738, primera parte, del C. Civ. y Com.).-

En el *sublite*, la parte actora reclama este rubro fundado en la falta de información sobre ciertos costos financieros “ocultos”, pues sostiene que al momento de contratar no se ha explicado a la consumidora sobre la existencia y montos que incluyen estos gastos. Además, sostiene que mediante este tipo de contrataciones ha abonado casi un 5% más del valor del vehículo, cuando su voluntad era el pago de contado de la unidad.

En primer lugar y por razones de brevedad, corresponde remitir a lo concluido líneas atrás respecto a la falta de prueba sobre otra modalidad de contratación, las alegaciones en orden a la inducción por parte de la concesionaria para que suscribiera un plan de ahorro y su supuesta intención de concertar una venta directa por pago al contado. Además ya se adelantó en aquellas líneas que aun soslayando este punto central, tampoco se ha acreditado el perjuicio patrimonial que pudo haber derivado de esta circunstancia. No hay prueba del mayor valor del plan de ahorro.-

Así, de la falta de elementos para la atribución de responsabilidad de las demandadas en tal sentido, se deriva la improcedencia del rubro por ausencia de los presupuestos de la responsabilidad civil, esto es, de antijuridicidad en la conducta de las accionadas y la presencia de daño resarcible. –

A pesar de lo meduloso de su planteo y realizando un esfuerzo interpretativo de los términos de la demanda surgiría que la Sra. P. también atribuye la improcedencia de tales gastos a la falta de información de dichos importes al momento de contratar.-

Sin embargo, pese a que se considerase alguna falta de acabada información sobre el punto, ello no torna directamente en ilegítimos los conceptos que surgen de los arts. 3 y 4 de las Condiciones Generales, ni en indebidos los pagos efectuados, por ausencia de nexo de causalidad entre la falta de información y la supuesta ilegitimidad de los conceptos reclamados. El carácter de ilegítimo de los derechos y cargos del contrato de adhesión al plan de ahorros no se deriva causalmente de la circunstancia de haber incumplido las accionadas con el deber de comunicación fehaciente de los ítems previstos en el contrato. En todo caso, dependerá de las pautas contractuales y legales previstas para su fijación.-

Es decir, el supuesto desconocimiento de estos conceptos no implica que se haya incurrido en un pago indebido, que haya abonado una suma mayor a la establecida por el convenio o normativas específicas en la materia y, por ende, que se pueda entender –sin más- configurado un daño patrimonial a la compareciente. Por otro lado, si bien la posibilidad de restitución de la diferencias de sumas abonadas –en caso de ser probado en el juicio pertinente el pago indebido- podría sustentarse en un enriquecimiento injustificado, en el caso, no surge tal circunstancia desde que los ítems obedecen a la modalidad contractual. Así se ha dicho que restituir y resarcir no constituyen soluciones idénticas pues tienen distintos fundamentos (conf. conf. Excma. Cámara 1a Civil y Comercial, Córdoba, en autos "AGNELLI, ENRIQUEÁNGEL Y OTRO C/ CÍRCULO DE INVERSORES SA Y OTROS – ORDINARIO -REPETICIÓN – RECURSO DE APELACIÓN - EXPTE. N° 1096636/36", Sentencia N°: 150, del 29/12/2016, voto en minoría Dr. Sánchez Torres, Semanario Jurídico: Número: 2101 del 20/04/2017).-

Además, para arribar a una conclusión respecto de la eventual configuración de algún perjuicio se requería el análisis del proceso formativo de las cuotas, desde que los conceptos reclamados son prorrateados en las cuotas mensuales (ver cláusula 4), para lo cual– justamente- resultaría menester determinar su composición (vgr. valor del rodado que informa el fabricante, cálculos efectuados, ítems que abarca, etc.). Estos puntos no fueron probados en los presentes. Si bien se ha diligenciado prueba pericial contable, del dictamen del perito contador oficial (v. 05/12/2023) surge que, al ser preguntado el experto para que indique cuánto dinero se ha abonado en concepto de “*gastos administrativos*”, “*derecho de inscripción*”, y “*derecho de adjudicación*” (ver pregunta 6), respondió que “*no hay datos para lograr este cálculo*”, desde que las partes no brindaron información ni documental para la realización de la pericia. Esta pieza no fue objeto de pedido de aclaración ni de impugnaciones tendientes a clarificar el asunto. De este modo no surge acreditado el perjuicio patrimonial que pudo haberle significado la modalidad contractual a la cual adhirió, y menos aún la diferencia económica con la venta directa.-

En consecuencia, conforme las consideraciones vertidas, corresponde rechazar la pretensión contenida en este rubro indemnizatorio.-

ii) Privación de uso.

La parte actora solicita se condene a las demandadas al pago de los daños generados por la privación de uso del vehículo automotor, desde que las demandadas se encontraban en estado de incumplimiento y hasta la efectiva entrega del rodado. Alega que dicho rubro surge notorio de los propios hechos relatados (art. 1744 CCCN). Cuantifica el mismo en la suma de pesos seis mil ochocientos (\$6.800) diarios. Hace saber que el uso de un automóvil resulta esencial para el desarrollo de sus actividades diarias. Señala que vive en Barrio Liceo Procrear, y debe

trasladarse diariamente a Villa Allende, es decir, a 16 Kilómetros, desde que allí se encuentra su lugar de trabajo principal y el colegio al que asiste su hijo. Que los Sres. R. A. B. y M. A. M. la llevan y traen para efectuar esos traslados diarios. Que –además- debe llevar a su hijo dos veces por semana a Natación y al Hospital Misericordia para su tratamiento de psicología y psicopedagogía. Que el costo por tramo es el siguiente: a natación: \$500; a Villa Allende: \$1700, más peaje. Arguye que toda vez que el plazo de 60 días para la entrega del vehículo prometido venció el 26/06/2022, teniendo en cuenta que se ha contabilizado la fecha desde el pedido de la unidad -26/04/2022- y no el de contratación, la demandada posee 42 días de incumplimiento al 08/08/2022 (fecha de realización de la demanda). Que, por ello, el cálculo del rubro aquí peticionado asciende a la suma de pesos \$285.600 obtenido de multiplicar los \$6.800 diarios por los 42 días desde el incumplimiento. Hace reserva de ampliar dicho monto hasta la efectiva entrega del bien.- Por su parte, la demandada Círculo de Inversores SAU de Ahorro para Fines Determinados, al contestar la demanda (v. 10/05/2023) sostiene que la parte actora debería haber acreditado los supuestos gastos en los que habría incurrido durante el período que reclama, y no lo hizo. Alega que –además- no se acreditó de forma alguna que la parte actora haya vendido su vehículo anterior, por lo que no consta que la accionante se haya quedado sin movilidad.- En consonancia con los argumentos expuestos en esta resolución en orden a que las cláusulas pactadas en las Condiciones Generales deben ser interpretadas en el sentido más favorable al consumidor, de modo que no restrinja su derecho a percibir una indemnización plena, estimo que las erogaciones incurridas en medios alternativos de transporte a causa de la indisponibilidad del vehículo comprometido, constituye un perjuicio que debe ser reparado.- Al respecto, cabe señalar que el daño derivado de la **privación del uso** del vehículo surge necesariamente de la indisponibilidad del mismo por el lapso de tiempo que la actora se vio privada de usar el automóvil durante el plazo de la demora en la entrega. Esta privación produce en sí misma daños materiales que son indemnizables, pues resulta evidente que la imposibilidad de usar el vehículo le produce a la damnificada un menoscabo al reducirle las posibilidades de traslado, en tanto no se puede desconocer que este tipo de rodados es en la vida moderna un medio necesario para el despliegue de actividades tanto laborales como recreativas, y la imposibilidad de utilizarlo obliga a recurrir a medios de transportes sustitutivos.

Respecto de lo alegado por la codemandada Círculo de Inversores SAU de Ahorro para Fines Determinados en orden a que la actora no acreditó los gastos en los que habría incurrido durante el período que reclama, no merece recibo. En efecto, cabe recordar que estos gastos de movilidad en que se debe incurrir, se presumen realizados aún frente a la ausencia de acreditación directa al respecto, porque evidentemente quien adquiere un vehículo lo hace para satisfacer una necesidad y, por lo tanto, la indisponibilidad del mismo implica un perjuicio que

sin duda tiene que ser reparado. Máxime en el caso de autos en el que se ha demostrado que la accionante no sólo necesitaba el automotor para sus traslados, sino también para los de su hijo menor de edad, quien –según se desprende de las constancias de la causa-debía concurrir a distintas actividades diarias (vgr. colegio, natación, hospital para tratamiento de psicología y psicopedagogía, entre otros, -ver testimonial del Sr. M. A. M. en audiencia complementaria y certificado de discapacidad adjuntado el 05/09/2022 y compulsado el 17/10/2022).- Probada la demora en la entrega del vehículo se infiere que, durante el lapso temporal de duración de la misma, la accionante debió emplear medios alternativos para trasladarse. No empece esta conclusión lo alegado por la codemandada respecto a que no surge acreditado que no había vendido otro vehículo de su propiedad. En efecto, tal como lo señala la jurisprudencia *“La privación de uso del automotor es resarcible aunque el damnificado tenga dos rodados, no siendo necesario que el reclamante justifique el destino que les asigna, dado que se presume, en principio, que el que tiene a su disposición lo hace para cumplir una necesidad suya”* (conf. CNEsp. Civ. y Com., Sala 2da., 05/08/82, RepED, 19-141; citado por ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde, *“Daños a los automotores”*, Ed. HAMMURABI, pág. 139). - Respecto de la envergadura económica de este perjuicio, cabe tener presente en primer lugar el *período indemnizable*.-

El rubro privación de uso -como todo daño resarcible- debe tener relación causal con el incumplimiento acreditado. He sostenido que éste se deriva de la falta de entrega a tiempo del rodado adquirido mediante la modalidad de plan de ahorro previo. Si se observa, el plazo de cumplimiento estaba vencido pues por contrato debía ser entregado a los 50 días, sin que se pueda justificar la pretensión de la demandada de ampararse en una extensión del plazo. Remito a lo ya expuesto al tratar la responsabilidad. Sin perjuicio de ello, por aplicación del principio de congruencia (art. 330 del CPCC), corresponde hacer lugar a este rubro desde la fecha peticionada por la propia interesada, esto es, *desde el 26/06/2022*.- Ahora bien, respecto del *plazo hasta el cual se debe indemnizar* es menester realizar algunas consideraciones. Recién fue puesto a disposición de la compradora el vehículo objeto del contrato *el día 30/08/2022*. Por ende, la indemnización debe proceder hasta dicha data pues es cuando se comunicó el cumplimiento del contrato de plan de ahorro y nota de pedido.- No corresponde extender el plazo hasta la fecha en que tuvo lugar la efectiva entrega tras la promoción de la demanda e intervención del Tribunal en el marco de la audiencia del art. 58 CPC, pues el automóvil que se puso a disposición en su oportunidad coincide con el objeto del contrato. Se advierte que la pretensión de computar hasta la fecha de efectiva entrega se fundó en una posición jurídica construida sobre la premisa de una supuesta divergencia de una oferta de un vehículo concreto con anterioridad o concomitancia a la suscripción del plan. Conforme ya he señalado, este punto dirimente no surge probado y por ende, no configura causa válida

para justificar la resistencia a recibir el vehículo. Según los términos de la demanda, aunque confusos, se solicitó el cumplimiento aludiendo al plan de ahorro; y las otras referencias no fueron acreditadas (v. pto. III a) de la presente).-

En orden al *quantum* del rubro, la interesada ha reclamado en la demanda la suma diaria de pesos \$6.800, a cuyo efecto ofreció prueba testimonial del Sr. M. A. M, quien afirmó ser remisero de la accionante. De su testimonio surge que la trasladaba diariamente desde su casa en barrio Procrear Liceo a su lugar de trabajo en Villa Allende, y corrobora lo alegado en orden a que dicho tramo implica *“más o menos unos 15/16 kms.”*. Asimismo, declara que: el peaje lo abonaba la clienta; que además llevaba a su hijo a un colegio en Villa Allende; y por último, en cuanto al costo del servicio, afirma que no lo recuerda a cuánto estaba en aquel momento, *“pero hoy serían unos \$13.000 cada tramo, o sea \$26.000 ida y vuelta”*.- Por lo tanto, considero que el importe diario reclamado de pesos \$6.800 luce razonable en función de la prueba rendida y no desvirtuada por prueba en contrario. Entiendo que esta suma representa los gastos en que debió incurrir para sustituir el vehículo durante el tiempo de indisponibilidad, sin que las alegaciones de la contraria en orden a la ausencia de constancias de los gastos de traslados efectuados conmuevan tal conclusión desde que no resulta necesaria una prueba acabada del monto específico para su procedencia. Así lo ha entendido la jurisprudencia al sostener que *“la sola privación del automotor afectado a un uso particular produce por sí misma una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria, que debe ser resarcida como tal”* (conf. Excma. CSJN, fallos 319:1975; 320:1567; 323:4065). En efecto, no es necesario ningún esfuerzo probatorio de parte de la actora más que acreditar la circunstancia de que para moverse de un lugar a otro necesariamente debió acudir a otros medios de transporte sustitutivos de su automotor, lo cual surge del testimonio rendido en la Audiencia Complementaria (v. 12/12/2023). Máxime si se tiene en cuenta que la demandada ninguna prueba produjo sobre el punto en particular que nos ocupa. –

Se ha sostenido *“Cabe señalar al respecto que no resulta razonable exigir a quien disponía de un vehículo para su movilización diaria, que se traslade por el sistema de transporte público de colectivos y que limite sus traslados a una salida diaria, como parece pretender el recurrente. Por el contrario, es razonable suponer que quien posee un automotor lo utiliza para todo tipo de gestiones y lo hace varias veces al día. A ello cabe agregar que no es factible exigirle que, ante la privación del uso del bien, deba trasladarse en condiciones diferentes a las que estaba acostumbrado por un daño injustamente sufrido.”* (conf. Excma. Cámara de Apelaciones de 5º Nominación en lo Civ. y Com., en autos: “AVENDAÑO, RODRIGO GONZALO C/ LODI DOGLIOLI, MARISA LILIANA – ABREVIADO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO TRAMITE ORAL EXPTE. N 8711343”, SENTENCIA N° 07 del 05/02/202).-

De allí que corresponde admitir el resarcimiento por privación de uso por la suma que resulta tras multiplicar el costo diario de traslado (\$6.800), por el lapso de indisponibilidad (66 días). Efectuados los cálculos del caso (\$6.800 x 66 días), obtengo la suma de **pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos (\$ 448.800)**, que es lo que se acuerda por este rubro, con más los intereses que se describirán *infra*.-

iii) Lucro cesante: reclama por este rubro la suma de pesos cien mil (\$100.000) a razón de cincuenta mil pesos (\$50.000) mensuales dejados de percibir ante la falta de entrega del vehículo, puesto que –según dice- ha visto truncado el proyecto de ampliar su red de trabajo en Villa de María de Río Seco, tal como lo tenía previsto al momento de contratar. Sostiene que tenía la posibilidad de abrir una sala de consultorio en la Clínica B. de aquella localidad. Alega que, al momento de la frustración del contrato, la secretaria de la Clínica, Sra. M. R. V., debió contratarle un flete para hacerle llegar los elementos que había trasladado allí y realizar la reversión de las contrataciones acordadas previamente. Que dicha frustración supuso una merma en sus ingresos. –

Como la indemnización por lucro cesante tiene por objeto reparar las ganancias no percibidas por el damnificado en razón de la ocurrencia del incumplimiento, para poder ser indemnizado requiere una prueba concreta de su existencia. Esta ganancia o utilidad frustrada no puede presumirse, sino que debe ser objeto de la correspondiente acreditación, o sea que, para la admisión de la indemnización se requiere la demostración cierta del perjuicio, el cual debe ser real y efectivo; no supuesto o hipotético. Por su propia naturaleza, este rubro resarcitorio exige la prueba directa de su existencia y cuantía, de allí que no puede ser acogido si no se aportan elementos probatorios serios y certeros respecto del previo desempeño de una actividad productiva y su interrupción por el suceso (conf. ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde “*Doctrina Judicial-Solución de casos*”, Tomo 3, Ed. Alveroni, 2000, pág. 115).- Trasladando estos conceptos al supuesto de autos, y sin perjuicio de la eventual calificación del rubro peticionado como lucro cesante o pérdida de chance para el caso de corresponder, resultaba imprescindible como presupuesto del reclamo que la actora demostrara: a) que al momento del incumplimiento de la entrega que ella refiere debió haber operado el día 26/06/2022, se encontrara realizando la actividad laboral que denuncia: atendiendo pacientes en el consultorio de Villa María de Río Seco; y b) que esta actividad profesional se vio interrumpida o disminuida a raíz del incumplimiento contractual relacionado con el rubro (entrega del vehículo). Recuérdese que para admitir la procedencia del reclamo es preciso que se haya acreditado la existencia de un perjuicio.

Ahora bien, revisadas las constancias de la causa, se advierte que la pretensión indemnizatoria articulada por la actora no ha sido apoyada en concretos elementos de prueba que generen

convicción suficiente respecto a la existencia de la interrupción laboral en aquella localidad con motivo de la falta de entrega del vehículo.-

Su actividad probatoria se debió enderezar a acreditar que tal interrupción se produjo en un lapso temporal entre el 26/06/2022 (fecha alegada de mora) y el 30/8/2022 (puesta a disposición del vehículo adjudicado). Si la interrupción fue anterior a esa fecha en que debía contar con el automóvil y no lo tuvo, esa consecuencia no guarda relación causal con el incumplimiento de la entrega. Al ponderar este rubro sólo se puede considerar lo ocurrido en el término del 26/6/22 al 30/8/22. Antes, no se podía exigir a las demandadas una prestación que no estaba en mora. Se trata de **“lucro cesante por privación de uso”** por ende debe relacionarse la indisponibilidad con las eventuales pérdidas patrimoniales. Estimo que la configuración del perjuicio alegado no surge de la prueba de autos.-

La única prueba sobre el punto es la testimonial de la Sra. M. R. V. rendida en la audiencia complementaria (v. 12/12/2023). Si bien de su declaración se extrae que la Sra. P. había instalado un consultorio en Villa de María de Río Seco y que en algún momento del 2022 dejó de asistir, no surge de dicha probanza -ni de ningún otro elemento de la causa- que haya dejado de ir al consultorio con “motivo o a causa” de la indisponibilidad del vehículo y entre el 26/6/22 y el 30/8/22. Repárese que la testigo refiere que no recuerda hasta cuándo prestó servicios en el centro la Sra. P. Al ser consultada sobre el motivo por el cual dejó de asistir, declaró que tuvo un problema con su auto, cree que tuvo un accidente o no sabe bien. Sólo recuerda que fue durante el año 2022 pero no se acuerda la fecha. Esta imprecisión del único elemento que obra en el juicio para acreditar el rubro sella la suerte adversa del reclamo, pues el *onus probandi* recaía sobre la accionante (arg. art. 1744 CCCN). Así, el cese de actividad “pudo haber sido anterior a la mora”; o “posterior”, lo cual subsiste como objeto de duda. El punto dirimente no se conoce con claridad ni es posible acudir a inferencias o conjeturas sobre un elemento configurativo del daño resarcible. Máxime cuando es un punto que ha sido expresa y enfáticamente negado por la parte contraria.-

La jurisprudencia ha dicho en este sentido que: *“(…) Esta ganancia o utilidad frustrada, no puede presumirse, sino que debe ser objeto de la correspondiente acreditación, o sea que, para la admisión de la indemnización se requiere la demostración cierta del perjuicio, el cual debe ser real y efectivo y no supuesto o hipotético”* (conf. Trib. Coleg. Resp. Extrac. de Santa Fe n° 4, 2° Secr., 31/3/98, “FARÍA, A.R. C/ FANJUL, C. S/ INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS”, res. 14, fo. 22, t. 9, citado en Revista de Derecho de Daños, *La prueba del daño* –I-, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 1999, pág. 379).-

Recordemos que –por regla- la carga de demostrar el daño recae sobre el accionante. Así lo dispone la actual normativa fondal en su artículo 1744 que textualmente reza: *“el daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja*

notorio de los propios hechos”. Es decir, con la salvedad de aquellas hipótesis de daños legalmente presumidos o de presunciones *hominis* de daño, es requisito insoslayable la prueba de la existencia del “daño resarcible”. La actora debió probar la configuración del mismo y no sólo haber sido víctima de una situación perjudicial. –

La falta de elementos probatorio en tal sentido, que superen un mero nivel conjetural, atenta en contra de la posibilidad de adoptar una decisión favorable a la procedencia de este rubro.-

iv) Daño moral.-

Afirma que esta situación ha producido malestares espirituales y psicológicos que provocaron desasosiego e inestabilidad en su vida. Que se ha visto obligada a realizar cantidad de trámites y exigencias de las demandadas, sin que pudiera obtener la consecuencia natural del contrato suscripto, a expensas de la falta de información y de los procedimientos previstos legalmente para estos casos por exclusiva responsabilidad de las accionadas. Que ha tenido que afrontar la desaprensión de las demandadas quienes le negaron respuestas, y sólo le respondían en forma evasiva y dilatoria mientras debía continuar pagando las cuotas. Que, a su vez, gran amargura se llevó al enterarse que diariamente se publicitaba el mismo automóvil que no le era entregado, por medios radiales, gráficos. Que lo dicho ha provocado una gran incertidumbre respecto de sus finanzas y de cuándo obtendrá el automóvil que las demandadas le prometieron entregar si pagaba la cantidad de dinero que se le requería. Que esta situación de incerteza y malos tratos le ha llevado a desequilibrios del sueño, ansiedad y depresión. Que considera razonable -atento a los placeres compensatorios- la suma de pesos ciento cuarenta y un mil trescientos (\$141.300), o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse, o aquella que resulte plausible a los fines de adquirir un viaje con destino a “El Calafate”.

El daño moral ha sido definido como la *“modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial”* (conf. PIZARRO, Ramón. “Daño Moral. Prevención-Reparación-Punición”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1996, pág. 47).-

Cabe precisar que -por regla- en materia contractual el daño moral no se presume. Ya el art. 522 del Cód. Civ. de Velez determinaba que en los casos de indemnización por responsabilidad contractual, el juez podía condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso. Tales pautas resultan relevantes pues quien lo invoca debe alegar y probar los hechos y circunstancias que determinan su existencia, y si bien en principio, no es comprobable por prueba directa por la índole del perjuicio, sí se puede acreditar por medio de indicios que lleven a la convicción del sentenciante sobre la configuración del daño (conf.

Excma. C.Civ.y Com. Mar del Plata, Sala III, 9/12/2015, LL *on line*, AR/JUR/74467/2015). En esta tarea, de comprobarse la existencia de consecuencias derivadas de una lesión a un interés espiritual (ya sea por prueba directa o por presunciones) el Juez deberá conceder la reparación del daño moral.-

En torno al punto, la jurisprudencia local ha sostenido que: *“Si bien es cierto que la procedencia del daño moral en materia contractual debe analizarse con criterio estricto, para no atender a reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica, no es menos cierto que probada la existencia del daño, su reparación deviene procedente cuando el hecho generador del daño sea de entidad suficiente para producirlo”*. (conf. Excma. Cámara de Apelaciones de Quinta Nominación de Córdoba en autos “QUIROGA SEBASTIÁN C/ LANCIONI FRANCO ANDREA –ORDINARIO - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO -RECURSO DE APELACIÓN”, Sentencia N° 83 de fecha 29/05/2006).-

Cabe recordar que, siendo que el caso de autos queda comprendido en una relación de consumo, el criterio restrictivo de ponderación queda atemperado ya que la procedencia del daño moral debe ser realizada a la luz de los principios que informan a la Ley 24.420 y sus modifs., entre los cuales cabe destacar especialmente el trato digno (arts. 42 de la CN, 8 bis y 26 de la LDC y arts. 1097/1098 del Cód. Civ. y Com.) y el deber de información (arts. 42 CN, 4 y concordantes de la LDC, y art. 1100 del Cód. Civ. y Com.).

Es dable recordar en esta oportunidad que el *trato digno* es un principio que tiene como eje a la persona humana y obliga al proveedor a no someter al consumidor a tediosos reclamos sin brindarle una respuesta oportuna y pertinente.-

Al respecto, se ha expresado que *“No cabe la menor duda que resulta patente que la debilidad estructural del consumidor, impacta profundamente en su condición personal, y hace que su persona 'sienta el desconocimiento' de sus derechos y el consiguiente incumplimiento con una fuerza moral evidente. La aflicción espiritual que produce este tipo de conductas, donde se oculta la información, se intenta dar permanentes excusas y no se asume una conducta responsable, como si se desconociera la situación que sufría el cliente, implica una actitud reprochable que debe ser resarcida con la consiguiente reparación del daño moral que torna procedente el reclamo”* (conf. Excma. Cámara de Apelaciones de Sexta Nominación en autos “BENEJAM, ONOFRE ALEJANDRO C/ TELECOM ARGENTINA SA – ABREVIADO – CUMPLIMIENTO/RESOLUCIÓN DE CONTRATO –RECURSO DE APELACIÓN – EXPTE. N° 2196285/36”, 08/04/2014, Semanario Jurídico N° 1957 del 29/05/2014).-

En este orden de ideas, recientemente se ha sostenido que *“En torno a la procedencia del daño moral contractual, la doctrina ha ido evolucionando, reconociendo cada vez más su procedencia ante la lesión de bienes puramente patrimoniales. En efecto, el reconocimiento de*

los derechos de los usuarios y consumidores es consecuencia de esta evolución, convirtiéndose el daño moral en una categoría autónoma del perjuicio material o patrimonial, lo que se vio consagrado definitivamente con la sanción del CCCN (en particular, art. 1741, CCC)." (confr. Excma. C5a. CC Cba., en autos "FONTANA, LUCIANO Y OTRO C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Y OTRO –ABREVIADO – DAÑOS Y PERJUICIOS- OTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL – EXPTE. 5847953, Sent. N° 147 del 28/11/17.).-

Según se señaló en el acápite referido a la responsabilidad, se encuentra claramente probado el grave incumplimiento de las demandadas respecto de sus obligaciones legales relacionadas con la debida información y trato digno. Esto implicó que la Sra. P. emprendiera un derrotero de reclamaciones por distintos canales de comunicación (presencial y vía WhatsApp) y ante distintos dependientes de las firmas demandadas. La deficiente e incompleta información ha recaído sobre la operatoria o sistema del plan de ahorro y elementos esenciales del contrato, lo cual resulta presupuesto del daño moral irrogado a la accionada. He destacado que las omisiones de la parte demandada han repercutido -y truncado- la posibilidad de que la Sra. P. pudiera hacer uso de la opción de elegir la versión del vehículo mediante el plan de ahorro. Por derivación de estos incumplimientos ha debido aceptar el modelo que había en stock al tiempo de la adjudicación, lo cual ha lesionado sus expectativas y atentado contra la confianza puesta en las prestadoras dado su rol en el mercado.-

Además, estas circunstancias se traducen en una pérdida de tiempo y recursos para la demandante. Se valora especialmente la ausencia de respuestas a sus intereses y de información que le permitiese comprender las condiciones del contrato y sus potestades durante la ejecución. Como he señalado, pese a los múltiples requerimientos efectuados por la consumidora a los efectos de que se le brindara información respecto al precio del rodado, bonificaciones incluidas, fecha de entrega, modelos y colores disponibles en stock, los dependientes de la parte demandada no le daban una respuesta concreta, sino más bien confusas, evasivas, dilatorias y contradictorias.-

A su vez, también merece especial consideración la frustración de su legítima esperanza de recibir el rodado en el tiempo pautado dado el incumplimiento contractual del plazo de entrega. Son evidentes -en el caso particular que nos ocupa- las implicancias que en su vida cotidiana ello pudo generar, siendo plausible que su rutina se viera alterada por la indisponibilidad del vehículo y que a raíz de ello experimentara aflicciones e irritabilidad, tal como surge de los chats. Surge demostrado en autos que la actora tenía un hijo menor de edad, con certificado de discapacidad (v. 05/09/2022 y 17/10/2022), quien se encontraba a su cuidado y debía concurrir a distintas actividades, ya sea educativas, de esparcimiento, y a tratamientos de distinta índole.-

Los incumplimientos de las demandadas guardan directa relación con las angustias y padecimientos espirituales demostrados, los cuales se desprenden también de la prueba pericial psicológica (v. dictamen agregado con fecha 04/10/2023). De las conclusiones periciales surge que: *“Se advierte al momento de la evaluación síntomas reactivos (angustia, llanto) al recordar y relatar lo sucedido”*. Y agrega que *“El hecho relatado en autos constituye un evento para el cual la actora no estaba preparada”*. Finalmente, ratifica el daño espiritual padecido lo cual se valora como un elemento más de convicción.- En suma, es evidente que de las circunstancias del caso se puede admitir que la conducta asumida por la parte demandada ha provocado molestias, incertidumbre y angustia en la persona de la actora que se traducen en una modificación disvaliosa del espíritu y configuran el daño reclamado. Se debe ponderar el carácter protectorio del derecho de consumo. La asimetría existente entre las partes del proceso surge prístina de la calidad que ostentan como consumidor y proveedor, respectivamente. –

Determinada la existencia del daño moral, corresponde analizar el **quantum** de dicho resarcimiento. Sobre el tópico, cabe señalar que el Código Civil de Vélez carecía de disposición alguna que establezca el modo en que debe cuantificarse el daño moral, lo que llevó a que se aplicara la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de precedentes judiciales. Así, la llamada *“tarifación judicial indicativa”* configura un mecanismo de cuantificación del daño extrapatrimonial que importa determinar el daño moral a partir de los precedentes jurisprudenciales dictados por otros Tribunales, que guarden relación con el caso analizado, los cuales deben ser analizados en su conjunto, considerando que seguramente existen variables y elementos que se han ponderado en cada caso, así como diferencias en cuanto a las medidas de prueba rendidas en cada proceso.-

Así, dentro de las causas consultadas, destaco lo resuelto por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, mediante Sentencia de fecha 29/12/2022 dictada en los autos caratulados “VALLEJOS, PABLO C. PLAN ROMBO S.A. Y OTRO S/ SUMARÍSIMO” confirmó la Sentencia de primera instancia que condenó por daño moral por la suma de \$42.600 más intereses por incumplimiento del art. 8 de la Ley 9459. A su vez, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civ. y Com de 4ta. Nom. de Cba., en autos “IBARRA SALAS, TOMÁS ALBERTO C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO - ABREVIADOCUMPLIMIENTO/RESOLUCIÓN DE CONTRATO- TRAM.ORAL (EXPTE N°10059061),” SENTENCIA N° 10 de fecha 08/02/2023, modificó la cuantificación del daño moral en la suma de pesos \$30.000 con más los intereses que fija desde el 14/05/2021, lo que al día de la fecha asciende a pesos \$ 147.902,29. La misma Cámara en autos “CARBONELL, MARTA NORA C/ MAIPU AUTOMOTORES S.A Y OTRO – ORDINARIO - CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE

CONTRATO” (Expte. N° 6011631)”, en un caso de incumplimiento contractual de un plan de ahorro previo, confirmó la condena por daño moral fijado en la suma de pesos \$100.000 (sent. 1ª Inst. del 29/11/2021). A su vez, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar Del Plata, Sala II, en autos “LASA, PATRICIA ESTHER C. PLAN ÓVALO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, por resolución del 08/10/2020, incrementó la indemnización por daño moral a la suma de pesos \$150.000. Respecto de esta reseña, cabe tener presente como parámetros que se tratan de situaciones fácticas y jurídicas similares, las fechas de los fallos citados y los intereses que dichas sumas han devengado, así como el contexto económico y variaciones producidas a través de las datas mencionadas.-

Por otro lado, cabe señalar que en la actualidad, el criterio adoptado por el Código Civil y Comercial en el art. 1741 *in fine*, dispone que se estará a los gozos sustitutivos a los que podría acceder la actora con las sumas acordadas. Al respecto, uno de los autores del Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial, hoy vigente (Ley 26.994), ha expresado que “*En la actualidad se superó el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba ‘el precio del dolor’ para aceptarse que lo resarcible es el ‘precio del consuelo’ que procura ‘la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias’; se trata ‘de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado’, de permitirle ‘acceder a gratificaciones viables’, confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena.*” (conf. LORENZETTI, Ricardo L. (Director), “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Tomo VIII, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 503 y ss.).-

Así pues, en función de sendos criterios de ponderación expuestos *ut supra*, entiendo razonable, justo y prudente en este caso concreto admitir el rubro por la suma expresamente peticionada de **pesos ciento cuarenta y un mil trescientos (\$141.300)**, con más los intereses que se describen *infra* y que deberán aplicarse desde la fecha del incumplimiento que debe fijarse el día 22/02/2022. Esta data corresponde al momento en que según se ha probado comenzaron los intercambios por chat que denotan la falta y errónea información, y buen trato para con la consumidora. Se debe considerar que esta cifra resulta adecuada para otorgar a la accionante un debido consuelo conforme los placeres sustitutivos a los que con este capital puede acceder con el fin de aliviar, en la mejor medida, el menoscabo espiritual sufrido (v.gr. disponibilidad de dinero para efectuar un viaje de esparcimiento y recreación, adquisición de bienes de capital, entre otros).-

Cabe señalar que si bien la accionante al demandar peticiona la suma indicada “*o aquella que resulte plausible a los fines de adquirir un paseo por El Calafate como el ofrecido por*

Alexandria Viajes”, ninguna prueba a diligenciado para justificar la adopción de un valor distinto al reclamado concretamente como primera opción de resarcimiento. Nótese que no ha ofrecido informativa a la agencia de viajes referida, ni a la aerolínea que denuncia como interviniente en el traslado, ni documental que respalde el valor del viaje aludido como eventual placer compensatorio. Tampoco fue reiterado o precisado concretamente este punto al alegar; siendo que esa era la oportunidad para efectuar una adecuación o justipreciación del rubro en caso de considerar que ello resultaba menester por los términos del reclamo primigenio.-

v) Daño punitivo.-

Finalmente, la parte accionante solicita la aplicación de la multa prevista en el art. 52 bis, Ley 24.240 y modifs. Funda el reclamo alegando su finalidad preventiva y represiva, puesto que— según señala— está orientada a disuadir conductas perjudiciales para el consumidor. Solicita que se disponga un destino mixto de la sanción disuasoria, en el sentido que el cincuenta por ciento (50%) de la multa sea destinado a entidades determinadas por el Tribunal con cargo de ser aplicadas a educación para los usuarios de planes de ahorro. Con fecha 01/11/2022 cuantifica este rubro en la suma de pesos quinientos mil (\$500.000) o lo que el prudente arbitrio judicial determine de conformidad a las constancias de autos. —

Nuestro sistema jurídico ha incorporado expresamente la figura del daño punitivo en el art. 52 bis de la Ley 24.240, modificada por las Leyes 26.361 y 26.994, y lo define como una multa civil que el juez podrá aplicar a pedido y a favor del consumidor cuando un proveedor no cumpla sus obligaciones legales y contractuales con aquél, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan, graduándola en función del hecho y demás circunstancias.-

El daño punitivo tiene una doble finalidad: preventiva y punitiva. Tal como se explicó, se trata de: “*sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a **punir** graves inconductas del demandado y a **prevenir** hechos similares en el futuro*” (conf. PIZARRO, Ramón Daniel, “*Daño Moral*”, Hammurabi, Bs.As., 1996, pág 453) (el destacado me pertenece).-

Ahora bien, frente a la amplitud y vaguedad del texto de la norma, la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de interpretarlo y de precisar los requisitos que hacen a la procedencia de la figura, aplicando criterios seguidos en el derecho comparado.- En efecto, tal como lo desarrolla el Tribunal Superior de Justicia (*in re* “TEIJEIRO (O) TEIGEIRO LUIS MARIANO C/ CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. Y G— ABREVIADO — OTROS — RECURSO DE CASACIÓN - Expte. 1639507/36 - T 14/12” Sala C.C., Sent. N° 63 del 15/04/2014), existen dos criterios hermenéuticos antagónicos, a saber: a)

Uno minoritario denominado “amplio”, que sólo exige cualquier incumplimiento por parte del proveedor para mandarlo a pagar daños punitivos, postura que coincide con una interpretación estrictamente literal de la norma contenida en el art. 52 bis, L.D.C. (conf. LOVECE, Graciela I., “*Los daños punitivos en el derecho del consumidor*”, LL 08/07/2010; PÉREZ BUSTAMANTE, L., “*La reforma de la Ley de Defensa del Consumidor*”, en VÁZQUEZ FERREIRA, Roberto A. -Dir-, “*Reforma a la Ley de Defensa del Consumidor*”, LL Supl. Especial, Buenos Aires, 2008, p. 120). b) Otro, opuesto al anterior, que cuenta con el aval de la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, critica la redacción del art. 52 bis, LDC, y postula recurrir a la prudencia de nuestros magistrados para suplir y corregir las serias omisiones y defectos que el artículo en cuestión presenta. Esta doctrina sostiene que no basta con el mero incumplimiento de las obligaciones (legales o contractuales) a cargo del proveedor, sino que hace falta algo más: el elemento subjetivo que consistiría en un menosprecio hacia los derechos del consumidor y que se traduce en dolo o culpa grave (conf. LORENZETTI, Ricardo A., “*Consumidores*”, edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, p. 563 y ss; LÓPEZ HERRERA, Edgardo, “*Los Daños Punitivos*”, edit. Abeledo Perrot, Bs. As., 2011, pág. 376 y ss.; TRIGO REPRESAS, Félix A., “*Desafortunadas innovaciones en punto a responsabilidad por daños en la ley 26.361*”, LL 26/11/2009, 1; COSSARI, Maximiliano N. G., “*Problemas a raíz de la incorporación de los daños punitivos al ordenamiento jurídico argentino*”, LL 2010-F, 1111; MOISÁ, Benjamín, “*Los llamados daños punitivos en la reforma a la ley 24.240*”, en R. C. y S., 2008, p. 271; NAVAS, Sebastián, “*¿Cuándo la aplicación de los daños punitivos resulta razonable?*”, LL 2012-F, 80; SÁNCHEZ COSTA, Pablo F., “*Los daños punitivos y su inclusión en la ley de defensa del consumidor*”, LL 2009-D, 1113).- Siguiendo con la postura mayoritaria –la cual comparto- no basta el mero incumplimiento legal o convencional para la condena de daños punitivos. En esta postura, se enrola nuestro Máximo Tribunal Provincial. Así, en un fallo de reciente data, el Alto Cuerpo expresó: “... *en relación a la interpretación que cabe acordar a la norma contenida en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor existe un criterio hermenéutico que cuenta con el aval de la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, que postula recurrir a la prudencia de nuestros magistrados para suplir y corregir las serias omisiones y defectos que el artículo en cuestión presenta. Esta doctrina sostiene que no basta con el mero incumplimiento de las obligaciones (legales o contractuales) a cargo del proveedor, sino que hace falta algo más: el elemento subjetivo que consistiría en un menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva y que se traduce en dolo o culpa*”. (conf. Excmo. TSJ de Córdoba en autos “DEFILIPPO, DARIO EDUARDO y OTRO C/ PARRA AUTOMOTORES S.A. Y OTRO – ABREVIADO - CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CONTRATO - CUERPO DE COPIA – RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD”, EXPTE 2748029/36, Sent. N° 61 del

10/05/2016).-

En base a tales premisas cabe reeditar las extensas consideraciones que ya se efectuaron líneas atrás y que dan cuenta acabada de la procedencia de establecer en este caso una sanción por daño punitivo en conjunto a ambas demandadas.-

No desconozco las divergencias doctrinarias y jurisprudenciales en orden al carácter solidario o no de los daños punitivos; y que autorizada doctrina que -en principio comparto- considera que la cuestión no es tan sencilla si se tiene en cuenta que se debe valorar la existencia de un factor subjetivo agravado en relación a la conducta de cada uno de los sujetos demandados (conf. PIZARRO-VALLESPINOS, “*Tratado de Responsabilidad Civil*”, Tomo I, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 868). No obstante, en el caso particular que nos ocupa frente a la víctima del incumplimiento y del daño, las demandadas deben responder, pues de tal modo se garantiza la finalidad del instituto.-

Estimo que he dado razones suficientes en el análisis de la prueba de autos para sostener que se evidencian conductas subjetivamente reprochables por parte de ambas demandadas. Asimismo, también remito a lo expuesto en orden a la configuración de un entramado complejo de contratos conexos cuyos partícipes deben responsabilizarse por los actos de todos los intervinientes en el sistema. He destacado la existencia de situaciones jurídicas abusivas, la importancia de las empresas por su rol en el mercado y la actuación alejada de la oferta publicitaria. Estos aspectos atentan contra la confianza que pueden tener los clientes respecto del sistema y modalidad de plan de ahorro. Ello -a la postre- obra en detrimento y genera una seria consecuencia disvaliosa para la operatoria del comercio específico. De allí que la presente decisión aspira no sólo a sancionar sino a prevenir la repetición de estas acciones y omisiones respecto de otros eventuales consumidores.-

Como ha quedado demostrado a lo largo de esta sentencia, se ha probado el elemento objetivo requerido por el instituto. Especial mención corresponde hacer en orden a la violación de los deberes de información, y de trato digno (art. 4 y 8 bis, L.D.C., y art. 42 C.N.); circunstancias que han sido previstas por el propio legislador como un incumplimiento muy grave. En efecto, el tercer párrafo del art. 8 bis dispone que las conductas descriptas en la norma (entre las que se encuentra el trato indigno) “...podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el art. 52 bis ... sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor...”.- En el desarrollo del presente decisorio ha quedado demostrado que la parte demandada adoptó un proceder disvalioso hacia la consumidora y el régimen jurídico que la protege. Ello se desprende de la falta de respuestas concretas y claras a sus reiterados reclamos en orden a conocer la modalidad contractual, los plazos efectivos de entrega, entre otros aspectos que no eran explicados de manera satisfactoria a la accionante, lo cual obligó a la misma a recurrir a la vía judicial para salvaguardar sus derechos. También resulta reprochable la adopción de

acciones que –lejos de brindar satisfacción a la consumidora- implicaron un aprovechamiento de su posición dominante y del desequilibrio contractual que impera en este tipo de contrataciones. Nótese que la contactaban desde distintos números telefónicos diferentes personas que le daban respuestas confusas y contradictorias a sus pedidos. Respecto de dichos dependientes –tal como se señaló anteriormente- no es posible esclarecer a cuáles de las dos accionadas representaban en las gestiones de venta, licitación y proceso de adjudicación.- A ello se adiciona el accionar de la codemandada “Círculo de Inversores SAU de Ahorros para Fines Determinados”, al imponerle a la consumidora una prórroga en los plazos contractuales sin notificación fehaciente previa, obligándola a firmar un anexo que en modo genérico refiere a una supuesta dificultad en las importaciones, sin ningún tipo de explicación y demostración al respecto. De modo tal que en la postura asumida tanto en la faz extrajudicial cuanto en el ámbito del proceso se advierte un grave descuido y desinterés de los legítimos derechos de la accionante.-

En suma, tras el análisis integral de las conductas disvaliosas de las demandadas, los incumplimientos verificados y la relación a los contratos conexos, entiendo que resulta procedente el reclamo por este concepto.

Ahora bien, resta entonces determinar el **quantum** del daño punitivo. A los fines de cuantificar el presente rubro cabe tener como norte que la principal función de esta multa civil es la disuasión de conductas dañinas, pues se trata de una sanción civil con función preventiva.- Así, lo que se debe intentar es desalentar a las empresas demandadas a que en el futuro no continúen violando los deberes previstos en el art. 4 y 8 bis de la Ley 24240; e incurriendo en grave incumplimiento contractual.-

Por otro lado, tiene una finalidad represiva o sancionatoria, propia de su naturaleza jurídica - multa civil-, que busca castigar la comisión de este tipo de hechos (conf. ÁLVAREZ LARRONDO, Federico M., *"Los daños punitivos y su paulatina y exitosa consolidación"*, La Ley, 29/11/2010, 9 -La Ley Online, p. 4). Sin embargo, no hay que perder de vista que no se debe sancionar por el solo hecho de aplicar un castigo, sino para cumplir con la función principal de disuasión del instituto (conf. IRIGOYEN TESTA, Matías, *"Aplicación jurisprudencial de una fórmula para daños punitivos"*, Diario La Ley del 08/10/2014, p. 6, cita online: AR/DOC/3569/2014).-

Como lo prevé el art. 52 bis de la Ley 9459, a instancia del damnificado el juez puede aplicar una multa civil *a favor del consumidor*, y la graduación de la misma se establecerá en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, lo que impone una evaluación integral del contexto en que se produce la conducta sancionada. A su vez, el máximo de la multa se correlaciona con el del art. 47, inc. b, para las sanciones pecuniarias impuestas en sede administrativa, y con las pautas valorativas que surgen del art. 49 de la LDC, si bien

referidas a la sanción administrativa resultan útiles para considerar también la sanción punitiva (conf. Excma. C6a. CC de Córdoba, en autos “VILLAGRA CARLOS MARTIN C/ TELECOM ARGENTINA S.A.- ABREVIADO- CUMPLIMIENTO/RESOLUCIÓN DE CONTRATO” - Expediente N° 5880166, Sent. N° 109 del 23/08/18).- Por otro lado, comparto el criterio adoptado por algunos precedentes, en especial cuando se señala que el *principio de equidad* debe ser una regla para establecer los montos de las indemnizaciones (arg. art. 1069 del Cód.Civ. y Com.) e igualmente, del daño punitivo, pese a que este ítem no tiene naturaleza resarcitoria. Se sostiene –lo cual suscribo- que es importante que se fije una sanción pecuniaria que no sea tan alta que revista el carácter de confiscatoria ni tan baja o insignificante que no cause ningún efecto en el sujeto obligado, siendo –por tanto- la pauta de equidad un buen parámetro de estimación (conf. Excma. Cámara de Apelaciones de Primera Nominación en autos “NAVARRO MAURICIO JOSE C/ GILPIN NASH DAVID IVAN – ABREVIADO” Expte. N° 1745342/36, Sentencia N° 181 del 27/11/2011).- Así las cosas, correspondería valorar, el tiempo que le ha insumido a la actora los reclamos efectuados a los dependientes de la parte demandada, la conducta despreocupada y desinteresada de las accionadas, las consecuencias expansivas de tal accionar y la posición de las entidades accionadas en el mercado. Sin desconocer que existe una propuesta a nivel doctrinario de acudir a la utilización de una fórmula matemática para el cálculo, considero que resulta prudente para fijar el monto de este ítem, recurrir a las particularidades de la causa, y lo resuelto sobre el punto en otros precedentes, considerando –además- el importe petitionado por la propia interesada a su favor.-

Cabe merituar también la importante del fin disuasivo de la multa en casos como el de autos, desde que consta demostrada en los presentes la cantidad de reclamos que recaen sobre las firmas demandadas. En efecto, se ha diligenciada prueba informativa a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (v. adjuntos en operaciones de fecha 12/10/2023 y 19/10/2023) quien informó que entre los años 2021 al 2023 la firma Parra Automotores S.A. tiene 28 reclamos de consumidores y la empresa “Círculo de Inversores SAU cuenta con 883 reclamos por falta de cumplimiento de obligaciones legales y contractuales; y del informativa a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor (v. 24/11/2023), surgen informados 105 reclamos administrativos de consumidores y usuarios en contra de “Parra Automotores S.A.”, y 466 reclamos administrativos en contra de la firma “Círculo de Inversores SAU de ahorro para fines determinados”.-

En cuanto a la ponderación de las resoluciones recaídas en casos similares, considero que constituye un parámetro que contribuye a la necesidad de circunscribir la sanción a sus justos límites, siempre teniendo en consideración la teleología del instituto. Así, tengo presente –a modo ejemplificativo- lo resuelto en precedentes jurisprudenciales tanto en el orden local

como en el federal: la Excma. Cam. de Apel. en lo Civ. y Com. de 8° Nom. de Cba. en autos “PAGLIERO HERNÁN ALBERTO C/ CÍRCULO DE INVERSORES S.A. - ORDINARIO- OTROS- EXPTE N.º 5509354”, mediante Sentencia N° 37 del 16/5/2019, admitió la apelación de la actora declarando la procedencia del rubro daño punitivo, y fijó la suma en pesos \$60.000 . A su vez, la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, mediante Sentencia de fecha 29/12/2022 dictada en los autos caratulados “VALLEJOS, PABLO C. PLAN ROMBO S.A. Y OTRO S/ SUMARÍSIMO” confirmó la condena por daño punitivo a la concesionaria por la suma de \$500.000 y a la administradora del plan por la suma de \$200.000. La Excma. Cám. de Apel. de 5° Nom. en lo Civ. y Com., por Sentencia de fecha 02/11/2022 dictada en los autos “JAIRE DIN, PABLO ADRIAN C/ VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. Y OTRO -ORDINARIO -CUMPLIMIENTO /RESOLUCION DE CONTRATO- Expte. N° 7545429”, confirmó la sentencia de primera instancia que fijaba el daño punitivo en la suma de pesos \$200.000.- A los fines de fijar el monto del daño punitivo entiendo que la estimación de su cuantía se debe realizar conforme a las particularidades de este caso, merituando –asimismo- como parámetro de decisión lo reclamado por la damnificada, pues -tal como está plasmada en la norma- la figura la tendrá como destinataria. Por ende, a la luz de esas reglas valorativas ponderadas en su conjunto, y recurriendo –asimismo- a precedentes jurisprudenciales como parámetro indicativo, estimo razonable y equitativo cuantificar la sanción por daño punitivo, a favor de la accionante, en la suma de **pesos cuatrocientos mil (\$ 400.000)** computable al día del presente pronunciamiento.-

Sólo resta efectuar una aclaración en relación a la manifestación en orden a que no es su intención enriquecerse en aras de los incumplimientos de las contrarias, por lo cual solicita que se disponga un destino mixto de la sanción disuasoria. Reconozco que doctrinariamente se han lanzado voces en orden a cuestionar el punto relativo al destino de la multa fijado normativamente. Empero, la ley es clara al respecto y resulta aplicable hasta tanto exista alguna modificación legislativa. Razón por la cual, aun cuando pueda resultar loable su intención, no corresponde acoger el pedido de la Sra. P. para que se aplique la sanción a un destino dirigido a otra entidad distinta que no es parte en esta causa, pues ello implicaría un franco apartamiento de la normativa vigente. De modo tal que la nombrada será la destinataria de la suma condenada por este concepto, tal como lo prevé la norma. Sin perjuicio, claro está, que la nombrada goza de libertad para aplicar los fondos referenciados al empleo que estime pertinente.-

Para el caso que no se cumpla voluntariamente con el pago de la suma en cuestión, devengará un interés desde la fecha del presente resolutorio hasta su efectivo pago, conforme las tasas que se fijan *infra*.-

d) La pretensión de ***declaración de nulidad de la cláusula N° 29 de las Condiciones Generales (pto. III c) de la demanda***). Resulta trasladable a este punto lo ya expuesto al resolver la pretensión contenida al pto. a) del presente acápite, así como a los términos del acuerdo parcial obrante en autos. Se suma a ello la evidente desvinculación de este aspecto con los reclamos por daño patrimonial concretados en el libelo introductorio y sus aclaraciones de fecha 1/11/22 y 9/11/22, dentro de los cuales no surge requerimiento de pago de las bonificaciones y ventajas supuestamente aludidas.-

VI) Sólo resta aclarar en relación al pedido efectuado por la parte actora en orden a la ***publicación de la sentencia***, que en esta causa se ha ejercido una acción individual a fin de obtener el resarcimiento de un perjuicio ya consumado y que la reprochable conducta de la parte demandada ha sido especialmente valorada al tratar y acoger el rubro por daño punitivo. Por estos motivos, estimo que no corresponde hacer lugar a lo pretendido, pues no se configura como medio pertinente de reparación en este caso concreto (arg. art. 1740 CCCN, última parte). Sin perjuicio de ello y para satisfacción de la accionante, debe tenerse en cuenta que la presente resolución es de carácter público, de modo que a los efectos de su publicidad, puede ser consultada por cualquier particular e incluso citarse con carácter de precedente.-

VII) Intereses. –

Respecto de los intereses moratorios, cabe señalar que el principio general aplicable en la materia es el de la mora *ex re* (art. 886 del CCyCN), según el cual los intereses corren a partir de la fecha en que la obligación es debida (Excmo. TSJ, SALA C.C. CBA., en autos: “NAVARRETE EDUARDO RAÚL C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – RECURSO DIRECTO (N°01/06)”, SENTENCIA N° 230, DEL 20/10/09). –

De este modo, los intereses del rubro “*privación de uso*”, corren desde la fecha establecida como vencimiento del plazo de entrega, esto es, del día 26/06/2022; los del rubro “*daño moral*”, desde la fecha en que se consumó el incumplimiento de las obligaciones legales en la falta de información adecuada (v. chats de fecha 22/02/2022); y para el caso que no se cumpla voluntariamente con el pago de la suma fijada en concepto de “*daño punitivo*”, el monto mandado a pagar devengará intereses desde la fecha del presente resolutorio, hasta su efectivo pago.-

Respecto de la tasa aplicable, se en la actualidad se advierten una serie de variaciones notorias en la economía del país que hacen necesario adecuar los accesorios a la realidad económico-inflacionaria actual, siendo los intereses una materia esencialmente provisional y, por ende, susceptible de modificarse. Ello así, desde que mantener una tasa de interés equivalente a la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el B.C.R.A. con más el dos por ciento (2%) nominal mensual, fijada por el Excmo. T.S.J. *in re* “HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS C/

MATRICERÍA AUSTRAL S.A. - DEMANDA - REC. DE CASACIÓN”, Sentencia N° 39, del 25 de junio del 2002, resulta insuficiente para conservar incólume el contenido económico de la condena, pues ha quedado –claramente- desfasada de la realidad económica reinante. Máxime en el contexto inflacionario actual, conforme los índices inflacionarios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC- y la proyección económica futura. En esta línea se ha pronunciado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sala Laboral, en autos: “SEREN, SERGIO ENRIQUE C/ DERUDDER HERMANOS S.R.L.-ORDINARIO-DESPIDO-EXPTE. 3281572-Sentencia N°: 128, de fecha 01/09/2023 y reiterado en autos “CAVALLERIS MARIANA CAROLA C/ ASOCIACION MUTUAL DE CHOFERES DE TAXI DE VILLA CARLOS PAZ Y EL VALLE DE PUNILLA-ORDINARIO-DESPIDO”-RECURSO DE CASACION-3272439” Sentencia N°: 135 del 05/09/2023 y “MEDRANO DOMINGO ALBERTO C/ GALENO ART S.A.-ORDINARIO-INCAPACIDAD-RECURSO DE CASACION-1455155, Sentencia N° 154, del 04/10/23); oportunidad en que el Alto Cuerpo ha fijado desde el día 01/01/2023 tales accesorios en la tasa pasiva que publica el BCRA con más el 3% nominal mensual. Estimo que esta pauta debe ser acatada por una cuestión de celeridad y economía procesal. – No obstante, tras efectuar un cálculo del cómputo de intereses desde el 1° día de cada mes al primer día del mes siguiente, se concluye que los resultados que se obtienen al aplicar tales parámetros –con el transcurso de los meses- se han alejado de la correlación de los índices con el elevado y creciente proceso inflacionario hasta diciembre de 2023 (https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_01_24DBD5D8158C.pdf). Tal proyección alcista se mantiene en la actualidad. De modo tal que criterios de prudencia y razonabilidad indican que debe readecuarse –una vez más- los criterios para establecer las tasas mandadas a pagar en autos. –

En consecuencia, estimo adecuado –en esta oportunidad- determinar el interés a aplicar según el *dies aquo* fijado para cada rubro en las líneas precedentes, de la siguiente manera: **a)** hasta el 31/12/2022 la tasa pasiva que publica el B.C.R.A. con más el dos por ciento (2%) nominal mensual; **b)** desde el 01/01/2023, igual tasa pasiva con más el tres por ciento (3%) nominal mensual, hasta el 31/12/2023; y **c)** desde el 01/01/2024, dicha tasa pasiva con más el 4,5% nominal mensual, hasta su efectivo pago. Todo ello en el entendimiento que esta tasa fijada en el contexto de la posibilidad de capitalización prevista por el art. 770 del CCCN permitirá compensar la situación expuesta líneas atrás a los fines de la adecuación a la actual realidad económica. Sin perjuicio de la posibilidad de revisar la cuestión conforme las facultades que reviste la suscripta en este punto dada la naturaleza de la cuestión.-
VIII) Costas. –

Corresponde ahora analizar el cargo de los **gastos causídicos** por la pretensión deducida en autos. En nuestro ordenamiento procesal rige el principio objetivo de la derrota (art. 130 del CPCC), es decir, que –por regla- los gastos del juicio deberán ser soportados por el vencido. Para el caso de existir vencimientos parciales, se habilita que las costas se distribuyan prudencialmente en atención al éxito obtenido por cada litigante, respecto a las pretensiones propuestas (art. 132 del CPCC).-

La doctrina ha acompañado esta solución señalando que *“Si se hace lugar parcialmente a la demanda, ello implica un rechazo parcial de la oposición en aquello en que se ha acogido la demanda, y, a la inversa, existe acogimiento parcial de la oposición del demandado en aquello en que se rechaza parcialmente la demanda, en tal caso hay vencimiento parcial y mutuo de ambas partes”*. (conf. LOUTAYF RANEA, Roberto G. *“Condena en costas en el proceso civil”*, Bs.As., Ed. Astrea, 1998, pág. 123). En este orden de ideas, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba ya tiene sentado criterio señalando que *“en los supuestos en que se hace lugar parcialmente a la demanda, debe reputarse que el vencimiento es “parcial y mutuo”, ya que ninguna de las partes ha logrado ver satisfechos íntegramente sus planteos judiciales.”* (Cfr. Excmo. TSJ en autos *“CONIFERAL S.A. C/ HUESPE ELÍAS Y OTRO, ORDINARIO, RECURSO DE CASACIÓN”*, Sentencia N° 42, del 19/04/2005).- Para determinar el alcance del término “vencido” y proceder a la aplicación de la regla o de la excepción antes aludida, así como también para merituar otra posibilidad que consiste en exonerar total o parcialmente del pago de los gastos causídicos al vencido en función de ciertas contingencias, se debe realizar un análisis global de la controversia; esto es, tomar en cuenta la postura de cada una de las partes en conjunto, y no de modo aislado; siempre a la luz de la prudencia y la equidad.-

En el caso particular que nos ocupa, entiendo que corresponde realizar una distribución de la imposición de los gastos causídicos (arts. 130 y 132 del CPCC), ya que se han visto favorecidas y -como contrapartida- se han desestimado varias pretensiones. Esta situación determina que el reembolso de las costas se debe soportar en la medida del vencimiento, sin que quepa –no obstante- disponer una total equivalencia. En cuanto al porcentaje que debe afrontar cada uno de los litigantes, cabe precisar que no corresponde adoptar un criterio estrictamente matemático, sino que debe responder a parámetros cualitativos razonables, es decir, con un criterio jurídico. En tal sentido, nuestro Máximo Tribunal local aclaró que *“...la correcta aplicación del art. 132 del CPCC no impone, frente a la procedencia parcial de la demanda, un obligado cálculo porcentual entre lo demandado y la condena. Pronunciarse ‘prudencialmente en relación con el éxito obtenido’ (art. cit.) requiere efectuar una evaluación del resultado del pleito que no se agota en una ecuación aritmética”*. (Cfr. Excmo.

TSJ, Sentencias N° 74 del 26/07/05; N° 116 del 12/12/06; N° 111 del 28/07/09; N°244 del 03/11/09, entre otros).-

En efecto, se deberá valorar la naturaleza de las cuestiones en litigio, la conducta procesal y el resultado de las diversas pretensiones, el rol de las partes en el contexto de la relación jurídica entablada entre ellos y el carácter de consumidora de la actora. En orden a este último elemento, no desconozco que –en ciertos casos puntuales- la calidad de consumidor puede dar sustento a una decisión eximitoria de la imposición de los gastos del juicio. En este sentido, la Corte Suprema ha resuelto que “...la efectiva vigencia de este mandato constitucional, que otorga una tutela preferencial a los consumidores, requiere que la protección que la Constitución Nacional encomienda a las autoridades no quede circunscripta solo al reconocimiento de ciertos derechos y garantías sino que además asegure a los consumidores la posibilidad de obtener su eficaz defensa en las instancias judiciales...” (CSJN en “RECURSO DE HECHO DEDUCIDO POR LA ACTORA EN LA CAUSA CONSUMIDORES FINANCIEROS ASOCIACIÓN CIVIL P/ SU DEFENSA C/ NACIÓN SEGUROS S.A. S/ ORDINARIO”, 24/11/2015, considerando 4).-

Ahora bien, tampoco cabe establecer que tal posición resulte un *bill* de indemnidad para que el consumidor expanda sus reclamos, sin considerar concretamente las posibilidades de triunfo de sus pretensiones según las características del conflicto en particular, así como la carga probatoria que exige la demostración de cada una de ellas. Estos aspectos deben ser–necesariamente- objeto de cuidadoso estudio y análisis al realizar los planteo respectivos y esgrimir su posición jurídica; y también se valoran al momento de establecer los gastos causídicos.-

Avocada a la determinación de ese reparto, pondero que –por un lado- la parte demandada ha resultado vencida en cuanto se ha decidido que existió responsabilidad por los graves incumplimientos de las obligaciones legales y contractuales. De allí que deba recaer sobre su parte el mayor porcentaje de imposición. Por otro lado, respecto de la pretensión de la actora, si bien se ha dispuesto el acogimiento de algunas de las pretensiones con ciertas precisiones (condena a brindar información, y rubros: privación de uso, daño moral y daño punitivo), también lo obrado da cuenta del rechazo de otros pedidos concretos (daño emergente, lucro cesante, nulidad de cláusulas, publicidad de la sentencia), en los cuales el Tribunal ha debido ajustar los reclamos a sus justos límites y efectuar las aclaraciones pertinentes. Además, se pondera que, en lo que respecta a la petición incoada bajo el pto. b) de la demanda y título “*entrega del vehículo comprometido y/o resolución...*”, el acuerdo de partes ha zanjado la cuestión al producirse el desistimiento y peticionado las partes que se tenga presente, sin costas. Por otro lado, cabe aclarar que la cuantificación del daño punitivo se trata de un capítulo que depende del prudente arbitro judicial, siendo la estimación de la parte meramente

indicativa.-

En base a estas apreciaciones y a los fines de asegurar la equidad y razonabilidad de la presente, entiendo justo condenar a la parte demandada al pago del 80% de las costas y a la parte actora, al pago del restante 20% de los gastos causídicos.-

IX) Honorarios. –

A los fines de la regulación de honorarios del letrado de la parte actora Dr. FURLOTTI, JUAN LUIS, en función del resultado del juicio se debe tener en cuenta lo establecido por el art. 31, inc. 1º de la ley 9459, según el cual, la base regulatoria está dada por el monto de la sentencia actualizado a la fecha de la presente con los intereses ordenados en la presente resolución, lo cual asciende a la suma de pesos \$ 2.665.721,94. Sobre dicha suma se deberá aplicar el porcentaje previsto por la primera escala del art. 36 C.A., en su punto medio 22,5%, atento pautas cualitativas del art. 39 del C.A. Efectuados los cálculos aritméticos respectivos ($\$ 2.665.721,94 \times 22,5\% = \$599.787,44$), obtengo un resultado de pesos quinientos noventa y nueve mil setecientos ochenta y siete con 44/100 (\$599.787,44), suma en la cual se regulan con carácter definitivo los estipendios del mencionado por la labor cumplida en autos, a lo que cabe adicionar la suma de pesos cincuenta y ocho mil doscientos quince con 60/100 (\$58.215,60) en virtud de lo dispuesto por el art. 104 inc. 5º de la ley 9459.- En relación a la cuantificación de los honorarios de la abogada de la demandada “CÍRCULO DE INVERSORES SAU DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, Dra. CALDERON, PAULA MARIANA, debe tomarse como base regulatoria entre el 10% y el 50% del valor del crédito reclamado y sus intereses (art. 31 inc. 2º, segunda parte, Lp. 9459), es decir, la suma de pesos \$1.208.089 (monto demandado), que actualizada a la fecha del presente resolutorio -conforme lo dispuesto por el art. 33, Lp. 9459-, asciende a la cantidad de pesos \$ 3.261.977,97. Así, al resultado de aplicar el punto medio del art. 31, inc. 2º, segunda parte (30%) (\$ 978.593,39), corresponde aplicar el punto medio de la primera escala del art. 36, ib. (22,5 %), lo que arroja la suma de pesos \$ 220.183,51. Ahora bien, atento que dicho importe resulta inferior al mínimo legal previsto para este tipo de juicios, esto es, 15 jus, corresponde regular los honorarios definitivos de la Dra. CALDERON, PAULA MARIANA en la suma de pesos doscientos noventa y un mil setenta y ocho (\$291.078) por las tareas desarrolladas en la presente causa.-

En relación a la cuantificación de los honorarios de los abogados de la codemandada “PARRA AUTOMOTORES S.A.”, Dres. GENTILE, JORGE HORACIO, y CORTEZ, JUAN IGNACIO, debe tomarse como base regulatoria entre el 10% y el 50% del valor del crédito reclamado y sus intereses (art. 31 inc. 2º, segunda parte, Lp. 9459), es decir, la suma de pesos \$1.208.089, que actualizada a la fecha del presente resolutorio -conforme lo dispuesto por el art. 33, Lp. 9459-, asciende a la cantidad de pesos \$ 3.261.977,97. Así, al resultado de aplicar

el punto medio del art. 31, inc. 2°, segunda parte (30%) (\$ 978.593,39), corresponde aplicar el punto medio de la primera escala del art. 36, ib. (22,5 %), lo que arroja la suma de pesos \$ 220.183,51. Ahora bien, cabe señalar que en los presentes la parte demandada “Parra Automotores S.A.” ha contestado la demanda en forma extemporánea. Por lo cual, corresponde determinar los honorarios de los letrados mencionados teniendo en consideración lo dispuesto por el art. 45 de la ley arancelaria, esto es, respecto de las tareas efectivamente cumplidas en autos. Así, se advierte que los Dres. GENTILE, JORGE HORACIO, y CORTEZ, JUAN IGNACIO han ofrecido y diligenciado pruebas, y han alegado en la audiencia complementaria. Por consiguiente, corresponde tomar el 60% (art. 45, incs. 2, 3 y 4, C.A.) de la suma resultante, lo que asciende a la suma de pesos ciento treinta y dos mil ciento diez con 10/100 (\$132.110,10), importe en que se regulan -en conjunto y proporción de ley- los honorarios de los letrados mencionados. A su vez, corresponde adicionar el 21% en concepto de IVA sobre los honorarios regulados a favor del Dr. GENTILE, JORGE HORACIO atento el carácter de inscripto en dicho tributo.-

A los fines de la regulación definitiva de los honorarios de los peritos oficiales intervinientes, Sres. RIOS, LUIS LEONARDO, MARTIN, CECILIA JULIETA, y DALMASSO, LUIS ALBERTO, es de aplicación lo dispuesto por el art. 49 de la ley 9459. Así, teniendo en cuenta la utilidad del dictamen para la resolución de la presente controversia, fijo los estipendios de cada uno de los expertos en el importe equivalente a 12 jus, esto es, en la suma de pesos \$232.862,40. Asimismo, se regulan a los peritos de control, Cr. Ignacio M. Paillet y Omar Pérez, la suma de pesos \$116.431,20 para cada uno de los nombrados, los que serán a cargo de la parte proponente. Sobre los honorarios regulados a la perito psicóloga, Martin, Cecilia Julieta, corresponde adicionar el 15% en concepto de aportes previsionales, según lo establecido por el art. 26, Ley 8.577. Sobre los honorarios de los peritos contadores Rios, Luis Leonardo, Ignacio M. Paillet y Omar Pérez, corresponde adicionar el 10% en concepto de aporte previsional, según Ley 8349. Y a los honorarios regulados al perito ingeniero en sistemas, Dalmasso, Luis Alberto, debe adicionarse el 9% previsto en la Ley 8470.- Los estipendios fijados en la presente resolución tienen carácter definitivo y en el supuesto de no ser abonados en el plazo de diez días de notificado el presente resolutorio, devengarán un interés conforme lo prescripto por el art. 35 del Código Arancelario que se calculará conforme la tasa pasiva que publica el BCRA con más el 4,5% nominal mensual hasta su efectivo pago.-

X) Antes de finalizar este pronunciamiento, estimo que es menester recordar que el Protocolo de Gestión del Proceso Civil Oral dispone, de acuerdo con los nuevos paradigmas generales, que los magistrados deben redactar las resoluciones en términos claros y comprensibles para el justiciable, prescindiendo de formulaciones y citas dogmáticas. Por tal razón, la presente resolución se ha adecuado a tales requerimientos en función de las particularidades de esta

causa y el contacto personal que la suscripta ha tomado con los intervinientes. Se ha acudido a la utilización de un lenguaje que resulte comprensible para las partes y sus letrados, sin dejar de lado el rigor técnico que corresponde imprimir a toda resolución judicial (art. 3, Código Civil y Comercial de la Nación), y el deber constitucional y republicano de fundar lógica y legalmente las sentencias.-

No obstante ello, no puede prescindirse de ciertos conceptos jurídicos que pueden poseer cierta abstracción o características propias de la técnica del derecho, razón por la cual se apela a la colaboración de los abogados de los litigantes para facilitar a sus clientes el entendimiento de los fundamentos de la sentencia, según se trata de un aspecto de su ámbito de incumbencia profesional. Asimismo se pone de resalto la predisposición y el compromiso asumido por todos los involucrados y los operadores jurídicos que han interactuado en el desarrollo de esta causa.-

Por todo lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas,-

RESUELVO: 1º) Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por la Sra. P., I, V., D.N.I. xxx, en contra de las demandadas “PARRA AUTOMOTORES S.A.”, CUIT 30708843845, y “CIRCULO DE INVERSORES S.A.U. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, CUIT 30561332688. En consecuencia, condenar a las mismas a abonar a la actora en el término de diez días y bajo apercibimiento de ley, la suma de **pesos novecientos noventa mil cien (\$990.100)**, comprensiva de los siguientes rubros: **a)** privación de uso por la suma de pesos \$448.800, **b)** daño moral por \$141.300, y **c)** daño punitivo por \$400.000, con más los intereses detallados en el Considerando pertinente.-

2º) Imponer las costas en un 80% a cargo de las demandadas y en un 20% a cargo de la parte actora.-

3º) Regular de manera definitiva, los honorarios del Dr. FURLOTTI, JUAN LUIS por los trabajos efectuados en autos, en la suma de pesos quinientos noventa y nueve mil setecientos ochenta y siete con 44/100 (\$599.787,44), con más la suma de pesos cincuenta y ocho mil doscientos quince con 60/100 (\$58.215,60) en virtud de lo dispuesto por el art. 104 inc. 5º de la ley 9459. Regular los honorarios de la Dra. CALDERON, PAULA MARIANA en la suma definitiva de pesos doscientos noventa y un mil setenta y ocho (\$291.078). Regular a los Dres. GENTILE, JORGE HORACIO, y CORTEZ, JUAN IGNACIO, en conjunto y proporción de ley, la suma definitiva de pesos ciento treinta y dos mil ciento diez con 10/100 (\$132.110,10), con más el 21% en concepto de IVA sobre los honorarios regulados a favor del Dr. GENTILE, JORGE HORACIO atento el carácter de inscripto en dicho tributo.-

4º) Regular los honorarios definitivos de los peritos oficiales intervinientes, Sres. RIOS, LUIS LEONARDO, MARTIN, CECILIA JULIETA, y DALMASSO, LUIS ALBERTO, en la suma de pesos doscientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y dos con 40/100 (\$232.862,40), para

cada uno de los nombrados. Regulan a los peritos de control, Cr. Ignacio M. Paillet y Omar Pérez, la suma de pesos ciento dieciséis mil cuatrocientos treinta y uno con 20/100 (\$116.431,20) para cada uno de ellos, los que serán a cargo de la parte proponente. Sobre los honorarios regulados a la perito psicóloga, Martin, Cecilia Julieta, corresponde adicionar el 15% en concepto de aportes previsionales, según lo establecido por el art. 26, Ley 8.577. Sobre los honorarios de los peritos contadores Rios, Luis Leonardo, Ignacio M. Paillet y Omar Pérez, corresponde adicionar el 10% en concepto de aporte previsional, según Ley 8349. Y a los honorarios regulados al perito ingeniero en sistemas, Dalmasso, Luis Alberto, adicionar el 9% previsto en la Ley 8470.-

Protocolícese, hágase saber y dese copia.-

Texto Firmado digitalmente por:

CASTAGNO Silvana Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.03.13